

FISCO DA ZERO AD AVANZATO

Copione di registrazione

Copione di registrazione delle video lezioni

A cura di **Dr. Leonardo Mascia**

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Indice

Lezione 1 Prima di aprire la Partita IVA: forma giuridica e codice ATECO

Lezione 2 Il regime forfettario: requisiti di accesso

Lezione 3 Il coefficiente di redditività: come si calcola l'imponibile

Lezione 4 L'imposta sostitutiva: 15% (o 5% per i primi 5 anni)

Lezione 5 I contributi INPS: Gestione Separata vs Artigiani/Commercianti

Lezione 6 Cause di esclusione e decadenza dal regime forfettario

Lezione 7 La fattura elettronica per i forfettari

Lezione 8 Le scadenze fiscali dell'anno: calendario pratico

Lezione 9 Regime forfettario vs regime ordinario: quando conviene cambiare

Lezione 10 Il meccanismo dell'IVA: operazioni imponibili, aliquote, IVA a debito e a credito

Lezione 11 La liquidazione periodica dell'IVA: mensile vs trimestrale, scadenze e credito IVA

Lezione 12 IRPEF: i nuovi scaglioni 2026 (esempio pratico)

Lezione 13 IRES: cos'è, come si calcola, l'aliquota ordinaria e l'IRES premiale

Lezione 14 Le variazioni in aumento e in diminuzione dell'IRES: dall'utile civilistico al reddito imponibile

Lezione 15 IRAP: cos'è, chi la paga, come si calcola, le deduzioni sul costo del lavoro

Lezione 16 Deduzioni e detrazioni: la differenza pratica

Lezione 17 La dichiarazione dei redditi: modelli, scadenze, documenti

Lezione 18 Ravvedimento operoso: come rimediare a errori e ritardi

Lezione 19 Le altre imposte e tasse che un'impresa paga ogni anno: IMU, TARI, diritto camerale, bollo e libri sociali

Lezione 20 Scegliere la forma giuridica pensando anche al fisco

Lezione 21 Controlli fiscali: tipologie e come comportarsi

Lezione 22 Rateizzazione dei debiti con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Lezione 23 Pianificazione fiscale lecita: risparmio, elusione, evasione — la differenza che conta

Lezione 24 Perché il fisco cambia ogni anno: la Legge di Bilancio e come restare aggiornati

Lezione 25 Il redditometro e gli accertamenti sintetici: come funzionano

Lezione 26 I crediti d'imposta e la loro compensazione in F24: attenzione ai limiti annui

Lezione 27 Il regime forfettario e i limiti sui dipendenti/collaboratori: una causa di esclusione poco conosciuta

Lezione 28 L'interpello e la consulenza giuridica: quando conviene chiedere un parere preventivo all'Agenzia delle Entrate

Lezione 29 Caso pratico riassuntivo: da Marco Bruni forfettario a una possibile Srl

Il testo di ogni lezione è diviso per slide: registra una traccia per slide, nello stesso ordine. Il testo è una traccia fedele ai contenuti del manuale: puoi riformulare con parole tue, purché numeri, norme ed esempi restino quelli indicati.

Lezione 1 — Prima di aprire la Partita IVA: forma giuridica e codice ATECO

Base · 11 slide · 1397 parole · circa 10 minuti

SLIDE 1

Ciao, e benvenuto in Fisco da Zero ad Avanzato. Sono Leonardo Mascia, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, e in questo corso ti accompagno passo dopo passo: dall'apertura della Partita IVA fino alle scelte strategiche sul rapporto con il fisco. Nel livello base seguiremo Marco Bruni, un grafico freelance al suo primo anno di attività, e con lui imparerai a stimare quanto costa, in imposte e contributi, ogni euro che fatturi. Una premessa importante: aliquote e soglie che vedremo sono quelle in vigore nel 2026, e il fisco cambia ogni anno con la Legge di Bilancio. Per questo ti insegno soprattutto il meccanismo. In questa lezione partiamo dall'inizio vero: prima ancora di chiederci quante tasse pagheremo, ci sono due scelte da fare. La forma giuridica e il codice ATECO.

SLIDE 2

Chi decide di mettersi in proprio tende a domandarsi subito: quante tasse pagherò? È una domanda legittima, ma la risposta dipende da due scelte che vanno fatte prima, e che condizionano tutto il resto. La prima è la forma giuridica con cui eserciti l'attività. La forma giuridica stabilisce chi è il soggetto che produce il reddito: tu come persona fisica, oppure una società distinta da te. La seconda scelta è il codice ATECO, cioè il codice statistico che classifica l'attività economica che svolgi. Sembrano due formalità da sbrigare al momento dell'apertura, e invece da qui discendono il regime fiscale a cui puoi accedere, la parte dei ricavi che verrà tassata e la cassa previdenziale a cui verserai i contributi. Vediamole una alla volta.

SLIDE 3

Per chi parte da solo, le possibilità sono essenzialmente tre. La ditta individuale: il contribuente è la persona fisica titolare, e si sceglie per un'attività d'impresa, come il commercio, l'artigianato o i servizi organizzati. In questo caso l'iscrizione al Registro delle Imprese è obbligatoria. Poi c'è il libero professionista, cioè il lavoratore autonomo: anche qui il contribuente è la persona fisica, ma l'attività è intellettuale o professionale, senza un'organizzazione d'impresa. Pensa a consulenti, grafici, formatori. Di regola non c'è iscrizione al Registro delle Imprese, salvo i casi in cui l'attività è svolta in forma d'impresa. Infine la società, per esempio una Srl, una Snc o una Sas: qui il contribuente è un soggetto distinto dalle persone dei soci. Si sceglie quando l'attività cresce, quando ci sono più soci o quando serve separare il patrimonio personale. E anche la società si iscrive al Registro delle Imprese.

SLIDE 4

Allora, quale scegliere? Per chi inizia, la forma individuale è quasi sempre la scelta naturale. I motivi sono tre. Costa poco aprirla. È semplice da gestire. E soprattutto consente di accedere al regime forfettario, che è riservato alle persone fisiche: una società non può applicarlo. Il regime forfettario, come vedremo già dalla prossima lezione, è il regime agevolato pensato per chi inizia o ha un'attività di dimensioni contenute. La società entra in gioco più avanti, quando l'attività cresce, quando ci sono più soci, oppure quando diventa importante limitare la responsabilità patrimoniale, cioè tenere separato il tuo patrimonio personale dai rischi dell'attività. Di società parleremo con calma nel livello avanzato del corso. Per ora tieni a mente questo: chi parte da solo, parte quasi sempre da una forma individuale.

SLIDE 5

Passiamo alla seconda scelta: il codice ATECO. È il codice statistico che classifica l'attività economica svolta, e dal primo aprile 2025 è operativa la nuova classificazione, chiamata ATECO 2025. È la versione nazionale della classificazione europea delle attività economiche. L'Agenzia delle Entrate l'ha adottata con la Risoluzione numero 24 dell'8 aprile 2025: da quella data i nuovi codici vanno usati in tutti gli atti e in tutte le dichiarazioni. Se eri già iscritto, non devi fare nulla di particolare: la Camera di Commercio ha aggiornato i codici in automatico. Ma se stai per aprire la Partita IVA oggi, devi cercare il tuo codice nella nuova classificazione, non in quella del 2007 che magari trovi ancora citata in qualche sito o vecchio documento.

SLIDE 6

Il codice ATECO non serve solo alle statistiche. Da lui dipendono, direttamente o indirettamente, tre cose molto concrete. La prima è il coefficiente di redditività del regime forfettario, cioè la percentuale dei ricavi che la legge considera reddito e quindi tassa. Ne parleremo a fondo nella lezione dedicata, ma già adesso capisci che scegliere un codice piuttosto che un altro cambia la base su cui paghi. La seconda è la gestione previdenziale di appartenenza: la Gestione Separata dell'INPS, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, oppure la Gestione Artigiani e Commercianti, che funzionano in modo molto diverso. La terza è l'eventuale obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, con i relativi diritti camerali. Ecco perché il codice ATECO non è un dettaglio burocratico: è la base di tutti i calcoli che faremo.

SLIDE 7

Vediamo ora i passaggi pratici dell'apertura. Primo: la Partita IVA si apre entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Lo prevede l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, la norma base dell'IVA. Secondo: la persona fisica usa il modello AA9/12, che presenti all'Agenzia delle Entrate online, accedendo con la tua identità digitale, oppure tramite un intermediario o direttamente in ufficio. Terzo: se svolgi un'attività d'impresa soggetta all'iscrizione nel Registro delle Imprese, passi invece dalla Comunicazione Unica, detta ComUnica, alla Camera di

Commercio, che trasmette i dati anche all'Agenzia e all'INPS. Quarto: il regime forfettario è un regime naturale. Chi ha i requisiti vi accede senza un'opzione formale, ma è buona prassi indicarlo già nel modello di apertura.

SLIDE 8

Mettiamo tutto in pratica con Marco Bruni. Marco fa il grafico freelance: progetta loghi, impaginati e grafiche per siti web, per piccole agenzie e aziende. Non ha dipendenti né un negozio, lavora dal proprio studio con il proprio computer. Primo passo, la forma giuridica. Marco apre una posizione individuale: la sua è un'attività intellettuale svolta in autonomia, quindi dal punto di vista fiscale è un lavoratore autonomo. Nel linguaggio comune qualcuno la chiamerebbe ditta individuale, ma tecnicamente è un professionista. Secondo passo, il codice ATECO. Marco sceglie il 74.12.01, attività dei disegnatori grafici di pagine web, che nella classificazione 2025 corrisponde al vecchio 74.10.21. Il codice rientra tra le attività professionali, scientifiche e tecniche, e questo significa un coefficiente di redditività del 78 per cento.

SLIDE 9

Andiamo avanti con gli ultimi passaggi. Terzo passo: Marco invia il modello AA9/12 online all'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Quarto passo, la Camera di Commercio. Come professionista non organizzato in impresa, Marco non è tenuto all'iscrizione al Registro delle Imprese: l'iscrizione servirebbe solo se l'attività fosse svolta in forma d'impresa. Quinto passo, l'INPS. Marco si iscrive alla Gestione Separata, la cassa dei professionisti che non hanno una cassa propria. Ed ecco il quadro finale delle sue scelte. Persona fisica e lavoratore autonomo, quindi accesso possibile al forfettario. Codice 74.12.01, quindi coefficiente del 78 per cento. Gestione Separata, quindi contributi proporzionali al reddito. Tre decisioni prese in pochi giorni, che lo accompagneranno per tutto il corso.

SLIDE 10

Vediamo ora gli errori più comuni. Il primo è scegliere il codice ATECO per avvicinarsi a un coefficiente più basso. Il codice deve corrispondere all'attività realmente svolta: in caso di controllo, il reddito viene ricalcolato con il coefficiente corretto, con imposta, sanzioni e interessi. La regola è descrivere quello che fai davvero, non quello che conviene. Il secondo errore è usare ancora i codici ATECO 2007: dal primo aprile 2025 vanno indicati quelli nuovi, e conviene verificare il proprio codice nella visura o nel cassetto fiscale. Il terzo è aprire la Partita IVA in ritardo: fatturare o incassare prima dell'apertura significa svolgere un'attività non dichiarata. Il quarto è dimenticare l'iscrizione all'INPS. Aprire la Partita IVA non comporta automaticamente l'iscrizione alla Gestione Separata: va verificata, altrimenti i contributi restano dovuti, con le sanzioni.

SLIDE 11

Ricapitoliamo. Prima di parlare di regime fiscale si scelgono due cose: la forma giuridica e il codice ATECO. Chi inizia da solo parte quasi sempre da una forma individuale, che è l'unica a consentire il regime forfettario. Dal primo aprile 2025 si usano i codici ATECO 2025, e per il grafico web come Marco il codice è il 74.12.01. Il codice determina il coefficiente di redditività e incide sulla cassa previdenziale. Infine, la Partita IVA si apre entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, e l'iscrizione all'INPS va curata a parte. Nella prossima lezione entriamo nel regime forfettario vero e proprio: vedremo quali sono i requisiti per accedervi nel 2026, e scopriremo perché 85.000 euro di ricavi non significano affatto 85.000 euro di guadagno. Ci vediamo lì.

Lezione 2 — Il regime forfettario: requisiti di accesso

Base · 11 slide · 1373 parole · circa 10 minuti

SLIDE 1

Nella lezione precedente abbiamo visto le due scelte che vengono prima di tutto: la forma giuridica e il codice ATECO. Abbiamo lasciato Marco Bruni con la sua Partita IVA da grafico freelance, aperta come persona fisica. Ora la domanda è: Marco può applicare il regime forfettario? In questa lezione vediamo i requisiti di accesso in vigore nel 2026, uno per uno, e soprattutto capiamo perché ciascuno esiste. Scoprirai come si calcola correttamente la soglia degli 85.000 euro, quali sono le cause che impediscono l'accesso, compresa quella legata al lavoro dipendente, e perché è fondamentale distinguere tra ricavi, reddito e guadagno effettivo. È una distinzione che sembra ovvia, ma che fa sbagliare moltissime persone, sia nella scelta del regime sia nella pianificazione delle imposte. Alla fine applicheremo tutti i requisiti al caso di Marco, così vedrai come si fa una verifica completa.

SLIDE 2

Partiamo dalle basi. Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato pensato per chi inizia o ha un'attività di dimensioni contenute. Lo disciplina la legge 190 del 2014, all'articolo 1, dal comma 54 al comma 89, con le successive modifiche. Le sue caratteristiche essenziali sono quattro, e le approfondiremo nelle prossime lezioni. Primo, il reddito si determina applicando un coefficiente ai ricavi. Secondo, su quel reddito si paga un'unica imposta sostitutiva, al 15 oppure al 5 per cento. Terzo, sulle fatture non si applica l'IVA. Quarto, gli adempimenti contabili sono ridotti al minimo. È un regime davvero semplice. Ma proprio in cambio di questa semplicità, la legge pone requisiti precisi, sia per entrare sia per restare.

SLIDE 3

Il primo requisito riguarda i ricavi. Nell'anno precedente i ricavi o i compensi non devono superare 85.000 euro. E attenzione: si calcolano per cassa, cioè conta quanto hai effettivamente incassato, non quanto hai fatturato. Il motivo è semplice: il regime è riservato alle attività di piccole dimensioni. Poi c'è una seconda soglia, che riguarda l'anno in corso. Se durante l'anno superi i 100.000 euro di incassi, esci dal regime subito, e l'IVA si applica già dallo stesso anno. Questa regola esiste per evitare che attività ormai grandi restino nel regime agevolato fino a fine anno. Vedremo nel dettaglio come funziona l'uscita nella lezione dedicata alle cause di esclusione e decadenza. Per ora ricorda le due cifre: 85.000 per entrare, 100.000 per uscire immediatamente.

SLIDE 4

Ci sono poi altre due soglie da conoscere. La prima riguarda il personale: le spese per lavoro dipendente e per collaboratori non devono superare 20.000 euro lordi all'anno. Il regime, infatti, è pensato per chi lavora prevalentemente da solo. La seconda riguarda i redditi da lavoro dipendente o da pensione. Nell'anno precedente non devono superare 35.000 euro. La soglia ordinaria sarebbe di 30.000 euro, ma è stata innalzata per il 2025 e confermata per il 2026 dalla Legge di Bilancio 2026, la legge 199 del 2025. Dal 2027, salvo nuove proroghe, torna a 30.000. Perché esiste questo limite? Perché il regime vuole agevolare chi vive dell'attività in proprio, non il secondo lavoro di chi ha già redditi elevati da dipendente.

SLIDE 5

Restano due cause ostative, cioè due situazioni che impediscono l'accesso anche se i numeri sono in regola. La prima sono le partecipazioni. Non puoi applicare il forfettario se hai partecipazioni in società di persone o in associazioni professionali, oppure se controlli una Srl che svolge attività riconducibili alla tua. Lo scopo è evitare che qualcuno frazioni artificialmente il reddito, un po' nel forfettario e un po' nella società. La seconda causa riguarda l'ex datore di lavoro. L'attività non deve essere svolta prevalentemente nei confronti di datori di lavoro attuali o degli ultimi due anni. Qui l'obiettivo è impedire che un dipendente venga trasformato in un finto freelance: stesso lavoro, stesso capo, ma con la Partita IVA al posto del contratto, solo per pagare meno.

SLIDE 6

Ora fermiamoci su un punto chiave, perché è qui che si sbaglia di più. 85.000 euro di ricavi non vuol dire 85.000 euro di guadagno. È il fatturato lordo incassato, prima di qualunque calcolo: prima delle spese, prima delle imposte, prima dei contributi. Chi pensa che 85.000 euro siano il guadagno massimo consentito sovrastima molto lo spazio che ha a disposizione. E chi ragiona al contrario, pensando di guadagnare tutto quello che incassa, sottovaluta le imposte che dovrà pagare. Tieni ben separati tre concetti: i ricavi, cioè quanto incassi; il reddito imponibile, cioè la parte su cui paghi; e il guadagno effettivo, cioè quello che ti resta davvero. La differenza tra fatturato e reddito imponibile è proprio l'oggetto della prossima lezione.

SLIDE 7

Il calcolo per cassa ha una conseguenza pratica importante: conta la data in cui il cliente paga, non quella della fattura. Facciamo un esempio. Il 15 dicembre emetti una fattura. Il cliente, però, ti paga il 10 gennaio. Quella fattura rientra nei ricavi dell'anno successivo, perché è lì che è avvenuto l'incasso. Il principio è semplice, ma richiede un'abitudine precisa: tenere sotto controllo gli incassi effettivi, e non solo il fatturato emesso. Se guardi soltanto le fatture, rischi di crederti fuori dal regime quando in realtà non lo sei, oppure, al contrario, di sentirti al sicuro quando la soglia è già stata superata. Un semplice prospetto degli incassi, aggiornato con regolarità, ti evita entrambi gli errori.

SLIDE 8

Torniamo a Marco. Prima di aprire, era dipendente part-time di un'agenzia di comunicazione, con una retribuzione lorda di 14.000 euro nell'ultimo anno. Ha lasciato quell'impiego e ora lavora per clienti diversi. Verifichiamo i requisiti uno per uno. Ricavi dell'anno precedente: l'attività è nuova, quindi non ci sono ricavi precedenti. Rispettato. Redditi da lavoro dipendente: 14.000 euro, ben sotto i 35.000. Rispettato. Spese per personale: Marco non ha collaboratori. Rispettato. Partecipazioni incompatibili: nessuna. Rispettato. Infine, la prevalenza verso l'ex datore di lavoro: l'agenzia per cui lavorava non è tra i suoi clienti. Anche questo requisito è rispettato. Marco, quindi, può accedere al regime forfettario. E non deve presentare nessuna opzione formale: come abbiamo visto nella lezione precedente, il forfettario è il regime naturale per chi ha i requisiti. Ti consiglio di fare questo stesso esercizio anche per la tua situazione, riga per riga, prima di aprire la Partita IVA o all'inizio di ogni anno.

SLIDE 9

Però voglio farti notare un dettaglio sull'ultimo punto, perché è quello che nella pratica crea più problemi. Immagina che, qualche mese dopo, l'agenzia per cui Marco lavorava gli proponga una collaborazione, e diventi il suo cliente principale, con fatture pari a più della metà dei suoi compensi. In quel caso Marco non potrebbe applicare il regime forfettario. Il motivo è che la norma guarda alla sostanza. Se il rapporto di lavoro resta lo stesso, e cambia soltanto il contratto, l'agevolazione non spetta. Quindi, se anche tu stai lasciando un impiego per metterti in proprio, chiediti con onestà chi saranno i tuoi clienti nei primi due anni, e quanto peserà il tuo vecchio datore di lavoro sul totale.

SLIDE 10

Vediamo gli errori più comuni. Il primo è confondere ricavi e reddito: lo abbiamo detto, chi pensa che 85.000 euro siano il guadagno massimo sovrastima lo spazio disponibile, chi pensa il contrario sottovaluta le imposte. Il secondo è calcolare la soglia sul fatturato emesso invece che sull'incassato, con il rischio di sbagliare la propria posizione in entrambe le direzioni. Il terzo è dimenticare il reddito da lavoro dipendente. Chi ha un impiego parallelo con una retribuzione superiore a 35.000 euro, per il 2026, non può accedere, anche se con la Partita IVA incassa pochissimo. Il quarto è continuare a lavorare come prima per l'ex datore di lavoro. È la causa ostativa più controllata: se viene scoperta, si perde il regime, con il recupero di imposte e IVA.

SLIDE 11

Ricapitoliamo. Il regime forfettario è un regime agevolato per attività di piccole dimensioni, con regole di accesso precise. La soglia di accesso è di 85.000 euro di ricavi incassati nell'anno precedente, e se in corso d'anno superi i 100.000 euro esci subito. Nel 2026 sono esclusi anche i titolari di redditi da lavoro dipendente o da pensione superiori a 35.000 euro. Contano inoltre le spese per il personale, fino a 20.000 euro, le partecipazioni e il rapporto con l'ex datore di lavoro.

E soprattutto: i ricavi non sono il reddito. Per passare dall'uno all'altro serve il coefficiente di redditività, ed è proprio questo il tema della prossima lezione, dove calcoleremo il reddito imponibile di Marco.

Lezione 3 — Il coefficiente di redditività: come si calcola l'imponibile

Base · 13 slide · 1646 parole · circa 12 minuti

SLIDE 1

Nella lezione precedente abbiamo chiarito un punto fondamentale: i ricavi non sono il reddito. Marco Bruni ha tutti i requisiti per il regime forfettario, ma su che cosa pagherà, esattamente, imposte e contributi? In questa lezione scopriamo lo strumento che trasforma i ricavi in reddito imponibile: il coefficiente di redditività. Vedremo la logica che sta dietro, cioè perché si parla di un reddito presunto per legge, poi la tabella dei coefficienti per le principali categorie di attività. Calcoleremo passo per passo il reddito imponibile di Marco, e confronteremo due scenari, uno con spese basse e uno con spese alte, per capire quando il coefficiente ti favorisce e quando invece ti penalizza. Alla fine ti propongo anche un piccolo esercizio per metterti alla prova.

SLIDE 2

Partiamo dalla logica. Nel regime ordinario il reddito si calcola come differenza tra i ricavi e i costi effettivamente sostenuti e documentati. Ogni spesa va registrata, giustificata e, se inerente all'attività, dedotta. Nel regime forfettario non funziona così. Non si deducono le spese una per una: si applica ai ricavi incassati un coefficiente di redditività fisso, stabilito per legge in base al codice ATECO. Il coefficiente rappresenta la percentuale dei ricavi che la legge considera reddito. La parte restante è una quota di costi riconosciuta a priori, senza bisogno di dimostrarla. È per questo che si parla di reddito presunto: non è il tuo reddito reale, ma quello che la legge presume tu abbia, in base al tipo di attività che svolgi.

SLIDE 3

La formula, quindi, è una semplice moltiplicazione. Il reddito imponibile forfettario è uguale ai ricavi incassati moltiplicati per il coefficiente di redditività. Nient'altro. Nota due parole importanti. Incassati, perché anche qui vale il principio di cassa che abbiamo visto nella lezione precedente: contano i soldi entrati nell'anno, non le fatture emesse. E coefficiente, che dipende dal codice ATECO scelto all'apertura. C'è poi un caso particolare da conoscere. Se svolgi più attività, con codici ATECO che appartengono a gruppi diversi, il coefficiente si applica separatamente ai ricavi di ciascuna attività. Per questo è importante tenerli distinti fin dall'inizio, per esempio con fatture e registrazioni che permettano di capire subito a quale attività si riferisce ogni incasso.

SLIDE 4

Ecco la tabella dei coefficienti, organizzata per gruppi di codici ATECO. Il 40 per cento vale per le industrie alimentari e delle bevande, per il commercio all'ingrosso e al dettaglio, per il commercio ambulante di alimentari, e per alloggio e ristorazione: la legge riconosce il 60 per cento di costi. Il 54 per cento vale per il commercio ambulante di prodotti non alimentari. Il 62 per cento per gli intermediari del commercio. Il 67 per cento per le altre attività economiche, una categoria residuale. Il 78 per cento riguarda le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, e i servizi finanziari e assicurativi: è il caso di grafici e consulenti, con un 22 per cento di costi riconosciuti. Infine l'86 per cento, per costruzioni e attività immobiliari. Ricorda sempre di leggere questi gruppi secondo la classificazione ATECO 2025.

SLIDE 5

Perché coefficienti così diversi? La logica è intuitiva. Pensa a un commerciante. Per vendere, deve prima acquistare la merce da rivendere: i suoi costi sono elevati, e una grossa parte di quello che incassa se ne va per ricomprare il magazzino. Per questo la legge tassa solo il 40 per cento dei suoi ricavi. Ora pensa a un professionista, come un grafico o un consulente. Vende soprattutto il proprio tempo e la propria competenza. Avrà certo qualche spesa, come il computer, il software, magari uno studio, ma in proporzione i costi sono molto più contenuti. Per questo viene tassato sul 78 per cento. Il coefficiente cerca, in modo forfettario, di riflettere la struttura di costo tipica di ciascun tipo di attività. Non la tua struttura di costo personale, ma quella media del tuo settore. Ed è proprio questa differenza tra media e realtà che crea vantaggi e svantaggi, come vedremo tra poco.

SLIDE 6

Il coefficiente, però, è un compromesso. Da un lato semplifica enormemente la gestione: ai fini del reddito non devi dedurre né documentare le spese. Dall'altro, ignora completamente i costi reali. La conseguenza è questa. Chi spende meno della quota forfettaria ne trae vantaggio, perché la legge gli riconosce costi che in realtà non ha sostenuto. Chi spende di più ne è penalizzato, perché non può dedurre la differenza. Questo confronto tra costi reali e costi riconosciuti è il criterio principale per decidere se restare nel forfettario, e lo svilupperemo nel livello intermedio, quando confronteremo il forfettario con il regime ordinario. Un'ultima cosa: il reddito così calcolato è la base sia dell'imposta sostitutiva sia dei contributi INPS. Per questo è il numero più importante di tutto il regime.

SLIDE 7

Passiamo all'esempio pratico con Marco Bruni. Come abbiamo visto, il suo codice ATECO da professionista gli assegna un coefficiente del 78 per cento. Nell'anno, Marco incassa 30.000 euro. Primo passo: applichiamo la formula. Ricavi incassati, 30.000 euro, moltiplicati per il 78 per cento. Il risultato è 23.400 euro. Questo è il reddito imponibile forfettario di Marco. Su questo numero, e non sui 30.000 euro, verranno calcolate sia l'imposta sostitutiva sia i contributi

previdenziali, come vedremo nelle prossime due lezioni. Nota quanto è semplice: non abbiamo dovuto sommare fatture di fornitori, ricevute, scontrini. Ci è bastata una moltiplicazione. Questa è la grande comodità del forfettario, ed è anche il motivo per cui così tante persone lo scelgono quando iniziano.

SLIDE 8

Secondo passo: guardiamo l'altra faccia della moltiplicazione. Se il 78 per cento dei ricavi è reddito, il restante 22 per cento è considerato, forfettariamente, costo. Facciamo il conto: 30.000 euro per il 22 per cento fa 6.600 euro. Possiamo verificarlo anche per differenza: 30.000 meno 23.400 fa proprio 6.600. Questi 6.600 euro non vengono tassati. E qui sta il punto: non vengono tassati anche se Marco, in realtà, ha speso di meno, oppure di più. Al fisco non interessa quanto ha speso davvero per il software, il computer o lo studio. Gli riconosce sempre e comunque 6.600 euro di costi, né un euro in più né un euro in meno. Vediamo che cosa significa questo in due situazioni concrete.

SLIDE 9

Terzo passo: due scenari. Nello scenario A, Marco ha spese reali basse: 3.000 euro tra software, computer e studio. Nello scenario B ha spese alte: 12.000 euro. In entrambi i casi i ricavi sono 30.000 euro, i costi riconosciuti dal coefficiente sono 6.600 euro e il reddito imponibile è sempre 23.400 euro. Cambia però l'effetto. Nello scenario A, la legge gli riconosce 6.600 euro di costi contro i 3.000 che ha speso davvero: sono 3.600 euro di costi in più, che non vengono tassati. È un vantaggio. Nello scenario B succede il contrario: Marco ha speso 12.000 euro, ma gliene vengono riconosciuti solo 6.600. Ci sono 5.400 euro di costi reali che non vengono riconosciuti. È uno svantaggio. Eppure, guarda bene l'ultima riga della colonna del reddito imponibile: è identica nei due casi. Per il fisco, i due Marco sono la stessa persona.

SLIDE 10

Quarto passo: confrontiamo il reddito tassato con il reddito reale. Nello scenario A, il reddito reale di Marco è 30.000 meno 3.000, cioè 27.000 euro. Il forfettario, invece, ne tassa 23.400: meno del reddito reale. Nello scenario B, il reddito reale è 30.000 meno 12.000, cioè 18.000 euro. Ma il forfettario ne tassa sempre 23.400: più del reddito reale. Ecco il compromesso, in numeri. Lo scenario B, attenzione, non significa automaticamente che a Marco convenga uscire dal forfettario. È proprio il caso che riprenderemo nel livello intermedio, dove vedremo che, nonostante tutto, per Marco il forfettario resta conveniente, grazie all'aliquota bassa dell'imposta sostitutiva. Il coefficiente, insomma, è solo un pezzo del ragionamento, non l'intero conto.

SLIDE 11

Vediamo gli errori più comuni. Primo: applicare il coefficiente al fatturato emesso. Il coefficiente si applica ai ricavi incassati nell'anno: le fatture non ancora pagate non concorrono. Secondo: pensare di dover conservare le ricevute di spesa per dedurle. Nel forfettario le spese non si

deducono. Conservarle è comunque utile per altri scopi, come le garanzie, eventuali controlli o un confronto con il regime ordinario, ma non riducono il reddito. Terzo: ignorare il coefficiente quando si fissano i prezzi. Un professionista con coefficiente del 78 per cento paga imposte e contributi su quasi quattro quinti di ogni euro incassato: il prezzo va costruito tenendone conto. Quarto: mescolare attività con coefficienti diversi. Chi svolge due attività deve tenere separati i ricavi, per applicare a ciascuno il coefficiente corretto.

SLIDE 12

Mettiti alla prova con un esercizio. Elena incassa 45.000 euro come consulente di marketing, coefficiente 78 per cento. Sua sorella Chiara incassa la stessa cifra con un negozio online di abbigliamento, commercio al dettaglio, coefficiente 40 per cento, e sostiene acquisti di merce per 25.000 euro. Prova a fermare il video e a fare i conti. Ecco la soluzione. Elena: 45.000 per il 78 per cento fa 35.100 euro di reddito imponibile, con 9.900 euro di costi riconosciuti. Chiara: 45.000 per il 40 per cento fa 18.000 euro, con 27.000 euro di costi riconosciuti. Chiara spende davvero 25.000 euro, meno dei 27.000 riconosciuti, quindi il coefficiente le è favorevole per 2.000 euro. A parità di ricavi, il reddito tassato di Elena è quasi il doppio.

SLIDE 13

Ricapitoliamo. Nel forfettario il reddito si calcola applicando ai ricavi incassati un coefficiente fisso, che dipende dal codice ATECO: si va dal 40 per cento del commercio all'86 per cento delle costruzioni. Per i professionisti come Marco il coefficiente è del 78 per cento, e così 30.000 euro incassati diventano 23.400 euro di reddito imponibile. Le spese reali non si deducono: il coefficiente conviene a chi spende meno della quota riconosciuta, e penalizza chi spende di più. E ricorda che il reddito forfettario è la base sia dell'imposta sostitutiva sia dei contributi INPS. Nella prossima lezione partiamo proprio dai 23.400 euro di Marco e calcoliamo la sua imposta sostitutiva, scoprendo quanto vale davvero l'aliquota agevolata del 5 per cento per le nuove attività.

Lezione 4 — L'imposta sostitutiva: 15% (o 5% per i primi 5 anni)

Base · 11 slide · 1366 parole · circa 10 minuti

SLIDE 1

Nella lezione precedente abbiamo calcolato il reddito imponibile di Marco Bruni: 30.000 euro incassati, per il 78 per cento, fanno 23.400 euro. Ora arriva la domanda che tutti si fanno fin dal primo giorno: quante tasse paga Marco su quel reddito? In questa lezione vediamo l'imposta sostitutiva del regime forfettario. Capiremo quali imposte sostituisce, quali sono i requisiti per l'aliquota agevolata del 5 per cento riservata alle nuove attività, e come si calcola l'imposta tenendo conto della deduzione dei contributi previdenziali versati. Infine daremo un valore in euro all'agevolazione per chi inizia, perché è un vantaggio molto concreto, che spesso chi apre la Partita IVA non realizza fino in fondo. Ti anticipo una cosa: tutto quello che vedrai oggi si regge sul reddito imponibile calcolato nella lezione scorsa. Se quel passaggio non ti è ancora chiaro, ti consiglio di riguardarlo prima di andare avanti.

SLIDE 2

Una volta calcolato il reddito imponibile, il forfettario applica un'unica imposta sostitutiva. Sostitutiva perché prende il posto di tre imposte. La prima è l'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, che nel regime ordinario è progressiva, cioè cresce per scaglioni man mano che il reddito sale. Ne parleremo nel livello intermedio. La seconda sono le addizionali regionale e comunale all'IRPEF, che normalmente si pagano in aggiunta. La terza è l'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, che per le persone fisiche è comunque stata abolita dal 2022. Il risultato è una grande semplificazione: un solo calcolo e una sola aliquota. E soprattutto, nessuna addizionale da pagare a parte, perché è già compresa nell'imposta sostitutiva.

SLIDE 3

Le aliquote sono due. La prima è il 15 per cento: è l'aliquota del regime forfettario a regime, quella che si applica normalmente. La seconda è il 5 per cento, ed è riservata ai primi 5 anni di una nuova attività, a condizione di rispettare requisiti specifici. L'aliquota agevolata è stata introdotta dalla legge 208 del 2015, che ha modificato la disciplina del forfettario. Pensa a cosa significa: per cinque anni, su ogni euro di reddito imponibile, paghi 5 centesimi di imposta invece di 15. È un terzo. Per chi sta avviando un'attività e deve ancora costruire la propria clientela, è un aiuto enorme. Ma proprio perché è così vantaggiosa, l'aliquota del 5 per cento non spetta a tutti. Vediamo a chi.

SLIDE 4

L'aliquota agevolata spetta a chi avvia una nuova attività e rispetta tutte e tre queste condizioni. Prima condizione: nei 3 anni precedenti non devi aver esercitato un'attività artistica, professionale o d'impresa, nemmeno in forma associata o familiare. Seconda condizione: la nuova attività non deve essere la mera prosecuzione di un'attività svolta in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo. C'è un'unica eccezione: il periodo di pratica obbligatoria per esercitare una professione, che non conta. Terza condizione, che riguarda un caso particolare: se prosegui un'attività svolta da altri, per esempio rilevi un'impresa già esistente, i ricavi del periodo precedente non devono superare la soglia di accesso al regime. Le condizioni devono esserci tutte: ne basta una mancante per perdere il 5 per cento.

SLIDE 5

Tra le tre condizioni, quella della mera prosecuzione è la più delicata, perché non si misura con un numero. Si valuta in concreto, guardando alla sostanza del rapporto. Le domande da farsi sono tre. I clienti sono cambiati davvero, o lavori per le stesse persone di prima? I mezzi sono tuoi, o usi ancora quelli del tuo vecchio datore di lavoro? E le modalità di lavoro sono diverse, oppure fai esattamente le stesse cose, con gli stessi orari e nello stesso ufficio? Se cambia solo il contratto, e tutto il resto resta uguale, il rischio di contestazione è alto. Come vedremo tra poco, il caso di Marco è chiaro proprio perché ha cambiato clienti e lavora in autonomia, con i propri strumenti.

SLIDE 6

C'è poi un dettaglio che molti trascurano. Dal reddito forfettario si deducono i contributi previdenziali obbligatori versati nell'anno. Lo prevede la legge 190 del 2014, all'articolo 1, comma 64. Quindi la base dell'imposta sostitutiva è il reddito forfettario meno i contributi obbligatori versati nell'anno. Nel primo anno di attività, però, chi è iscritto alla Gestione Separata non versa ancora nulla, perché i contributi del primo anno si pagano nell'anno successivo. Per questo, nel primo anno, la base dell'imposta coincide con il reddito forfettario. Dal secondo anno, invece, i contributi versati, cioè il saldo dell'anno precedente e gli acconti dell'anno in corso, riducono la base imponibile. Attenzione: i contributi volontari e i versamenti ai fondi pensione non si deducono dal reddito forfettario.

SLIDE 7

Passiamo all'esempio. Marco è al primo anno di attività e rispetta i requisiti per l'aliquota agevolata: non ha mai lavorato in proprio, e la sua attività non prosegue l'impiego precedente, visto che l'agenzia per cui lavorava non è tra i suoi clienti. Quindi aliquota del 5 per cento. Il reddito imponibile, lo sappiamo, è 23.400 euro. Nel primo anno Marco non ha versato contributi, quindi non c'è nulla da dedurre: la base resta 23.400 euro. Facciamo il calcolo: 23.400 euro per il

5 per cento fa 1.170 euro. Questa è l'imposta sostitutiva di Marco per il suo primo anno. Su 30.000 euro incassati, meno del 4 per cento. Un ottimo risultato, ma come vedremo nella prossima lezione, non è tutto ciò che Marco dovrà pagare.

SLIDE 8

Secondo passo: diamo un valore all'agevolazione. Dal sesto anno in poi, oppure da subito se Marco non rispettasse i requisiti per il 5 per cento, la stessa base imponibile sarebbe tassata al 15 per cento. Facciamo il conto: 23.400 euro per il 15 per cento fa 3.510 euro. Mettiamo le due colonne a confronto. Con l'aliquota start-up Marco paga 1.170 euro, con quella ordinaria ne pagherebbe 3.510. La differenza è di 2.340 euro. Questo è il valore reale dell'agevolazione, per ciascuno dei primi cinque anni. È un'informazione che spesso chi apre la Partita IVA non realizza fino in fondo, e che conviene tenere ben presente, sia per apprezzare il vantaggio, sia per prepararsi al momento in cui finirà.

SLIDE 9

Terzo passo: vediamo l'effetto della deduzione dei contributi. Immagina che nel secondo anno Marco incassi di nuovo 30.000 euro, quindi abbia ancora 23.400 euro di reddito forfettario. Nel corso di quell'anno versa 10.980 euro e 68 centesimi di contributi: il saldo del primo anno più gli acconti del secondo. Lo calcoleremo in dettaglio nella lezione sulle scadenze fiscali. La base imponibile scende a 23.400 meno 10.980,68, cioè 12.419 euro e 32 centesimi. Applicando il 5 per cento, l'imposta sostitutiva diventa 620 euro e 97 centesimi. Una piccola precisazione: nei confronti tra regimi che faremo più avanti, per semplicità useremo la base di 23.400 euro prima della deduzione dei contributi. Ma nella dichiarazione vera, la deduzione va sempre applicata. Come vedi, dal secondo anno l'imposta scende sensibilmente, proprio perché i contributi versati riducono la base. È un meccanismo che premia chi è in regola con i versamenti previdenziali.

SLIDE 10

Vediamo gli errori più comuni. Primo: applicare il 5 per cento senza verificare la mera prosecuzione. Chi continua a lavorare per gli stessi clienti e con le stesse modalità dell'impiego precedente rischia la contestazione, con il recupero della differenza al 15 per cento. Secondo: dimenticare che le addizionali sono già comprese. Non vanno pagate a parte sul reddito forfettario: sarebbe un versamento non dovuto. Terzo: non dedurre i contributi versati. Si finisce per pagare un'imposta più alta del dovuto, quindi il dato va indicato correttamente in dichiarazione. Quarto: pianificare oltre il quinto anno con il 5 per cento. Dal sesto anno, a parità di reddito, l'imposta triplica. Il budget va adeguato per tempo, non scoperto all'ultimo momento.

SLIDE 11

Ricapitoliamo. L'imposta sostitutiva prende il posto dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP. L'aliquota è del 15 per cento, ridotta al 5 per cento per i primi cinque anni di una nuova attività che rispetta requisiti precisi. Il requisito più delicato è che l'attività non sia la

mera prosecuzione di un lavoro precedente. Dalla base imponibile si deducono i contributi obbligatori versati nell'anno, che nel primo anno sono zero. Per Marco: 1.170 euro al 5 per cento contro 3.510 al 15, un risparmio di 2.340 euro l'anno. Ma attenzione, l'imposta non è l'unico costo. Nella prossima lezione vediamo i contributi INPS, che per molti sono una vera sorpresa, perché spesso pesano molto più delle tasse.

Lezione 5 — I contributi INPS: Gestione Separata vs Artigiani/Commercianti

Base · 13 slide · 1656 parole · circa 12 minuti

SLIDE 1

Nella lezione precedente abbiamo calcolato l'imposta sostitutiva di Marco Bruni per il primo anno: 1.170 euro, grazie all'aliquota agevolata del 5 per cento. Un numero rassicurante. Ma chi ha una Partita IVA non paga solo le imposte: deve versare anche i contributi previdenziali, che finanziano la sua futura pensione. In questa lezione vediamo come funzionano, e ti anticipo subito che per molti sono la vera sorpresa del primo anno. Capiremo come individuare la gestione previdenziale corretta in base all'attività svolta, come si calcolano i contributi della Gestione Separata con le aliquote del 2026, e come funzionano invece i contributi fissi e a percentuale di artigiani e commercianti. Faremo anche un confronto diretto tra le due gestioni, con lo stesso reddito, per capire quale pesa di più e in quali situazioni. Alla fine metteremo tutto insieme e vedremo quanto pesano, in totale, imposte e contributi sui ricavi di Marco.

SLIDE 2

L'INPS, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ha due gestioni diverse per chi lavora in proprio, e la gestione dipende dall'attività. La prima è la Gestione Separata. È quella dei liberi professionisti che non hanno una cassa professionale propria: grafici, consulenti, formatori, traduttori. Qui i contributi sono proporzionali al reddito: nessun reddito, nessun contributo. La seconda è la Gestione Artigiani e Commercianti, per i titolari di imprese artigiane e commerciali. Qui la logica è diversa: i contributi sono in parte fissi, dovuti anche con un reddito basso o addirittura nullo, e in parte a percentuale sul reddito che supera un minimale. C'è poi un terzo caso: i professionisti iscritti a un ordine con una cassa propria, come avvocati, ingegneri o commercialisti, versano alla loro cassa, con regole proprie che esulano da questo livello.

SLIDE 3

Partiamo dalla Gestione Separata, quella di Marco. Per il 2026, un professionista senza altra copertura previdenziale paga il 26,07 per cento del reddito. Questa aliquota è la somma di tre parti: il 25 per cento per invalidità, vecchiaia e superstiti, cioè la quota che finanzia davvero la pensione; lo 0,72 per cento; e lo 0,35 per cento destinato all'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale, una sorta di sostegno per i professionisti in difficoltà. Esiste poi un'aliquota ridotta del 24 per cento. Spetta ai pensionati e a chi è già iscritto a un'altra forma previdenziale obbligatoria, per esempio perché ha anche un lavoro dipendente in parallelo. In quel caso la tutela previdenziale principale arriva già dall'altra posizione, e il contributo è più basso.

SLIDE 4

Ci sono altri tre numeri da conoscere per la Gestione Separata, fissati per il 2026 dalla circolare INPS numero 8 del 3 febbraio 2026. Il primo è il massimale: 122.295 euro. Oltre questo reddito non si pagano più contributi. Il secondo è il minimale: 18.808 euro. Attenzione, qui il minimale non è un contributo minimo obbligatorio: è la soglia di reddito che serve per vederti accreditato l'intero anno contributivo ai fini della pensione. Se versi su un reddito inferiore, ti viene accreditata solo una parte dei mesi dell'anno. Il terzo punto riguarda la base di calcolo. Per i forfettari, la base è il reddito forfettario, cioè ricavi per coefficiente, prima della deduzione dei contributi. Quindi non si deducono i contributi da sé stessi: si parte sempre dal reddito calcolato con il coefficiente.

SLIDE 5

Passiamo ora alla Gestione Artigiani e Commercianti. Per il 2026, con la circolare INPS numero 14 del 9 febbraio 2026, il reddito minimale è sempre di 18.808 euro. Ma qui il minimale ha un effetto molto diverso: su di esso si paga un contributo fisso, dovuto comunque, anche se il reddito effettivo è più basso. Per gli artigiani l'aliquota sul minimale è il 24 per cento, e il contributo fisso annuo, compresa la quota maternità di 7 euro e 44 centesimi, è di 4.521 euro e 36 centesimi. Per i commercianti l'aliquota è il 24,48 per cento, e il contributo fisso è di 4.611 euro e 64 centesimi. Sul reddito che eccede il minimale, fino a 56.224 euro, si applica la stessa aliquota: 24 per cento per gli artigiani, 24,48 per i commercianti.

SLIDE 6

Il contributo fisso si paga in quattro rate. Nel 2026 le scadenze sono il 18 maggio, il 20 agosto, il 16 novembre e, per l'ultima rata, il 16 febbraio 2027. Per i forfettari iscritti a queste gestioni c'è poi una possibilità in più: chiedere all'INPS una riduzione del 35 per cento dei contributi. È prevista dalla legge 190 del 2014, all'articolo 1, comma 77, e si chiede con una domanda telematica entro il 28 febbraio. Sembra un'occasione da cogliere sempre, ma va valutata con attenzione. La riduzione abbassa il costo immediato, è vero, ma in proporzione abbassa anche la futura pensione. È un risparmio oggi che paghi domani, quindi la scelta dipende dalla tua situazione e dai tuoi obiettivi di lungo periodo.

SLIDE 7

Passiamo all'esempio pratico. Marco Bruni è iscritto alla Gestione Separata e non ha altra copertura previdenziale: ha lasciato il lavoro da dipendente, quindi si applica l'aliquota piena del 26,07 per cento. La base è il suo reddito imponibile forfettario: 23.400 euro, quello calcolato con il coefficiente del 78 per cento. Facciamo il conto. 23.400 euro per il 26,07 per cento fa 6.100 euro e 38 centesimi, cioè circa 6.100 euro. Fermati un attimo su questo numero. L'imposta sostitutiva del primo anno era 1.170 euro. I contributi sono 6.100. E nota anche un altro dettaglio: il reddito di Marco supera il minimale di 18.808 euro, quindi si vedrà accreditato l'intero anno ai fini della pensione.

SLIDE 8

Secondo passo: mettiamo insieme imposte e contributi, per vedere il carico complessivo del primo anno. Su 30.000 euro di ricavi, l'imposta sostitutiva al 5 per cento è 1.170 euro, cioè il 3,9 per cento dei ricavi. I contributi della Gestione Separata sono 6.100 euro e 38 centesimi, il 20,3 per cento. In totale, imposte e contributi valgono 7.270 euro e 38 centesimi: il 24,2 per cento dei ricavi. Quello che resta a Marco, al netto di imposte e contributi, sono 22.729 euro e 62 centesimi, cioè il 75,8 per cento. E attenzione: questo è prima delle spese reali, come il software, il computer o lo studio, che Marco deve ancora pagare di tasca propria. In pratica, quasi un quarto di ogni euro incassato non è suo.

SLIDE 9

Ed ecco il punto chiave di questa lezione. L'errore di pianificazione più costoso per chi apre la Partita IVA è dimenticare che, oltre alle tasse, ci sono i contributi. E i contributi sono spesso più alti delle tasse stesse. Nel caso di Marco, i contributi, circa 6.100 euro, sono più del quintuplo dell'imposta sostitutiva del primo anno, che è di 1.170 euro. Chi apre la Partita IVA pensando solo al 5 per cento di imposta, e mette da parte soltanto quello, si troverà con un buco di migliaia di euro. Ricorda il 24,2 per cento che abbiamo appena visto: è quello il numero da tenere a mente quando stimi quanto ti resta in tasca, non il 5 per cento dell'imposta.

SLIDE 10

Terzo passo: un confronto utile. Immaginiamo che Marco, con lo stesso reddito di 23.400 euro, fosse un commerciante iscritto alla gestione Artigiani e Commercianti. Quanto pagherebbe? Prima di tutto il contributo fisso: 4.611 euro e 64 centesimi. Poi la quota a percentuale sul reddito che eccede il minimale. Il reddito eccedente è 23.400 meno 18.808, cioè 4.592 euro. Su questa cifra si applica il 24,48 per cento, e otteniamo 1.124 euro e 12 centesimi. Sommando le due parti, il totale dei contributi è 5.735 euro e 76 centesimi. Con questo livello di reddito, quindi, il commerciante pagherebbe un po' meno del professionista in Gestione Separata. Ma la situazione si ribalta completamente quando il reddito scende, come vediamo subito.

SLIDE 11

Quarto passo: proviamo con un reddito molto più basso, di soli 8.000 euro. In Gestione Separata, Marco pagherebbe 8.000 euro per il 26,07 per cento, cioè 2.085 euro e 60 centesimi. Il contributo scende insieme al reddito, perché è proporzionale. Da commerciante, invece, dovrebbe comunque il contributo fisso di 4.611 euro e 64 centesimi, anche se ha guadagnato pochissimo. Ecco la differenza tra le due logiche, resa evidente dai numeri. La Gestione Separata segue il reddito, sia in salita sia in discesa. La Gestione Artigiani e Commercianti, invece, ha un pavimento fisso che pesa molto proprio negli anni difficili, per esempio all'avvio dell'attività, o quando i ricavi calano. È un aspetto da considerare con attenzione nel tuo piano finanziario. Ma ricorda: la gestione non si sceglie per convenienza. Dipende dall'attività che svolgi davvero, e quindi, ancora una volta, dal codice ATECO e dalla forma con cui lavori.

SLIDE 12

Vediamo gli errori più comuni. Primo: non accantonare i contributi. Nel primo anno non si versa nulla, e chi spende tutto l'incassato si trova l'anno dopo a pagare contributi e acconti tutti insieme. Lo vedremo con i numeri nella lezione sulle scadenze fiscali. Secondo: applicare l'aliquota ridotta del 24 per cento senza averne diritto. Serve un'altra copertura previdenziale obbligatoria, oppure la pensione: altrimenti l'INPS recupera la differenza, con le sanzioni. Terzo: sottovalutare i contributi fissi da artigiano o commerciante. Sono dovuti anche in perdita: un'attività avviata a metà anno o con pochi ricavi li paga comunque. Quarto: chiedere la riduzione del 35 per cento senza valutarne l'effetto sulla pensione. È un risparmio oggi, ma una pensione più bassa domani.

SLIDE 13

Ricapitoliamo. I contributi previdenziali si aggiungono alle imposte e sono spesso la voce più pesante. La Gestione Separata è proporzionale al reddito: nel 2026 l'aliquota è del 26,07 per cento, oppure del 24 per cento per chi ha un'altra copertura. Artigiani e commercianti pagano invece un contributo fisso sul minimale di 18.808 euro, anche in perdita, e da forfettari possono chiedere la riduzione del 35 per cento, con effetti sulla pensione. Per Marco: circa 6.100 euro di contributi contro 1.170 euro di imposta, oltre il 24 per cento dei ricavi in totale. Ora sai quanto costa restare nel forfettario. Nella prossima lezione vediamo come si può uscirne: le cause di esclusione e di decadenza, e perché superare i 100.000 euro ha effetti immediati.

Lezione 6 — Cause di esclusione e decadenza dal regime forfettario

Base · 9 slide · 1103 parole · circa 8 minuti

SLIDE 1

Ciao, e bentornato. Nella lezione precedente abbiamo messo in fila i contributi INPS, cioè quello che versi all'istituto di previdenza, e abbiamo visto quanto pesano accanto all'imposta sostitutiva. Ora che hai chiaro quanto costa restare nel forfettario, è il momento di capire come se ne esce. In questa lezione vediamo le cause di esclusione e di decadenza dal regime. Ti mostro i due modi di uscire, che hanno effetti molto diversi. Vediamo perché la soglia dei 100.000 euro è un'eccezione, e da quale fattura in poi devi applicare l'IVA. Poi seguiamo Marco Bruni, il nostro grafico freelance, mentre controlla i suoi incassi trimestre per trimestre. Alla fine saprai impostare un monitoraggio semplice, che ti evita la sorpresa peggiore: scoprire di essere uscito dal regime quando ormai è troppo tardi per organizzarti.

SLIDE 2

Dal regime forfettario si esce in due modi, e la differenza tra i due è enorme. Il primo: durante l'anno superi i 100.000 euro di ricavi incassati. In questo caso esci subito, nello stesso anno. L'IVA è dovuta a partire dall'operazione che ti fa superare la soglia, e per tutto l'anno il reddito si determina con le regole ordinarie. Il secondo modo è più morbido. Superi gli 85.000 euro, ma resti sotto i 100.000. Qui rimani nel regime per tutto l'anno in corso, e passi al regime ordinario dal primo gennaio dell'anno successivo. Ricordati sempre che stiamo parlando di incassi, non di fatture emesse: la soglia si calcola per cassa, esattamente come quella di accesso che abbiamo visto quando abbiamo parlato dei requisiti.

SLIDE 3

Attenzione, però: i ricavi non sono l'unico modo per uscire dal forfettario. Ci sono altre cause, che spesso si sottovalutano proprio perché non hanno nulla a che fare con quanto fatturi. La prima è una partecipazione societaria incompatibile con il regime, acquisita durante l'anno. La seconda riguarda i redditi da lavoro dipendente o da pensione oltre la soglia prevista, che per il 2026 è di 35.000 euro. La terza sono le spese per il personale, cioè dipendenti e collaboratori, oltre i 20.000 euro lordi annui. In tutti questi casi l'uscita non è immediata: resti nel regime per l'anno in corso ed esci dall'anno successivo. Il punto da ricordare è che un collaboratore assunto, o una quota in una società, possono farti uscire dal regime anche se i tuoi ricavi sono bassi.

SLIDE 4

Di norma il sistema fiscale preferisce che un cambio di regime abbia effetto dall'anno successivo, per darti il tempo di organizzarti. La regola dei 100.000 euro fa eccezione. È stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, per evitare che attività ormai di dimensioni significative restino nel regime agevolato fino a fine anno. Le conseguenze pratiche sono tre. Primo: dall'operazione che fa superare la soglia, le fatture vanno emesse con l'IVA. Secondo: da quel momento scattano gli adempimenti IVA del regime ordinario, quindi registri e liquidazioni periodiche. Terzo, ed è il più pesante: il reddito dell'intero anno, non solo quello successivo al superamento, viene tassato con le regole ordinarie. Quindi con l'IRPEF a scaglioni, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sui costi reali. Lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello numero 248 del 2024.

SLIDE 5

Vediamo un caso concreto. Immaginiamo che, qualche anno dopo l'avvio, l'attività di Marco cresca molto. Marco tiene un prospetto semplice degli incassi cumulati, che aggiorna ogni trimestre. Nel primo trimestre incassa 20.000 euro. Nel secondo 24.000, e arriva a 44.000. Nel terzo incassa 25.000 euro, e il cumulato sale a 69.000. Qui scatta il campanello d'allarme: se il ritmo continua, a fine anno supererà gli 85.000 euro. Nel quarto trimestre incassa altri 23.000 euro, e chiude l'anno a 92.000. Quindi Marco ha superato gli 85.000 euro di 7.000 euro, ma non ha superato i 100.000. Resta forfettario per tutto l'anno, e passa al regime ordinario dal primo gennaio successivo. Nessuna fattura di quest'anno va rifatta con l'IVA.

SLIDE 6

Ora cambiamo un solo dettaglio. Supponiamo che a dicembre Marco avesse incassato un'ulteriore fattura da 10.000 euro. Il cumulato sarebbe salito a 102.000 euro. A quel punto la fattura che fa superare i 100.000 euro avrebbe dovuto essere emessa con l'IVA, e l'intero anno sarebbe stato tassato con le regole ordinarie. Vedi quanto può cambiare la situazione per un solo incasso? Ecco perché il controllo al terzo trimestre è così prezioso. Ti dà il tempo di pianificare. Puoi concordare con i clienti i tempi di fatturazione e di incasso. Puoi valutare con calma il passaggio al regime ordinario. E puoi preparare la liquidità che ti servirà. Senza quel controllo, invece, scopri tutto a consuntivo.

SLIDE 7

Facciamo insieme un esercizio. Francesca è una consulente in forfettario. Al 30 settembre ha incassato 88.000 euro. È sopra gli 85.000, ma sotto i 100.000: per ora la sua uscita è prevista dall'anno successivo. A novembre incassa una fattura da 9.000 euro. 88.000 più 9.000 fa 97.000 euro: ancora sotto la soglia dei 100.000. A dicembre incassa un'altra fattura, da 6.000 euro. 97.000 più 6.000 fa 103.000 euro. È proprio la fattura da 6.000 euro a farle superare i 100.000.

Quindi Francesca esce subito dal regime, e quella fattura va emessa con l'IVA. E il reddito dell'intero anno viene tassato con le regole ordinarie, cioè IRPEF a scaglioni e costi reali, non con l'imposta sostitutiva.

SLIDE 8

Vediamo gli errori più comuni. Il primo è scoprire l'uscita a consuntivo. Molti neo titolari di Partita IVA si accorgono di essere usciti dal regime solo mesi dopo, quando il commercialista chiude l'anno. A quel punto le fatture già emesse senza IVA vanno regolarizzate. Il secondo errore è guardare al fatturato invece che agli incassi: la soglia si calcola per cassa. Il terzo è dimenticare le cause diverse dai ricavi, come una partecipazione societaria o un collaboratore assunto. Il quarto è il più tentatore: chiedere ai clienti di pagare in ritardo solo per restare sotto soglia. Può configurare un comportamento elusivo, e in più ti crea problemi di liquidità. Meglio pianificare apertamente.

SLIDE 9

Ricapitoliamo. Se superi i 100.000 euro di incassi, esci subito dal regime, e applichi l'IVA dall'operazione che fa superare la soglia. In quel caso il reddito dell'intero anno viene tassato con le regole ordinarie. Se invece superi gli 85.000 euro ma resti sotto i 100.000, esci dall'anno successivo. Lo stesso vale per le altre cause: partecipazioni incompatibili, redditi da lavoro dipendente oltre la soglia, spese per il personale. Il consiglio pratico è uno solo: tieni un prospetto degli incassi cumulati e aggiornalo ogni trimestre. Ti evita sorprese e ti dà il tempo di decidere. Nella prossima lezione restiamo nel forfettario e parliamo di uno strumento che userai ogni settimana: la fattura elettronica, con i suoi campi specifici, il bollo e la ritenuta d'acconto.

Lezione 7 — La fattura elettronica per i forfettari

Base · 8 slide · 883 parole · circa 6 minuti

SLIDE 1

Ciao, e bentornato. Nella lezione precedente abbiamo visto come si esce dal regime forfettario. Ora torniamo alla vita di tutti i giorni di chi ci resta, e parliamo della fattura elettronica. In questa lezione vediamo da quando l'obbligo vale per tutti i forfettari, quali campi del file devi compilare in modo specifico, e i due dettagli che sfuggono più spesso: l'imposta di bollo e la ritenuta d'acconto. Alla fine rifaremo insieme una fattura vera di Marco Bruni, voce per voce, così vedrai esattamente che cosa deve comparire e perché.

SLIDE 2

Partiamo dall'obbligo. Dal primo luglio 2022 la fattura elettronica era obbligatoria solo per i forfettari con ricavi superiori a 25.000 euro. Dal primo gennaio 2024 l'obbligo vale per tutti, senza eccezioni di soglia. Il funzionamento è lo stesso di qualunque azienda. La fattura è un file strutturato, in formato XML, che il tuo software trasmette al Sistema di Interscambio, cioè la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Il sistema la controlla e la recapita al cliente. La conservazione, poi, è garantita gratuitamente dal servizio dell'Agenzia, se vi aderisci. Quindi niente più fatture in PDF o su carta: dal 2024 una fattura non trasmessa al Sistema di Interscambio è considerata non emessa, con le relative sanzioni.

SLIDE 3

Sulla fattura di un forfettario non compare l'IVA. Tu non la addebiti ai clienti e, in modo simmetrico, non detrai quella che paghi sugli acquisti. Nel file questo si traduce in alcuni campi specifici. Il regime fiscale è RF19, che identifica proprio il regime forfettario. L'aliquota IVA è zero. La natura dell'operazione è N2.2, cioè operazione non soggetta, negli altri casi. E poi serve una dicitura che spieghi perché l'IVA manca: operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190 del 2014. Se dimentichi la dicitura o il codice natura, la fattura può essere contestata o scartata, e il cliente non capisce perché l'IVA non c'è.

SLIDE 4

Primo dettaglio: l'imposta di bollo. Sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuto un bollo di 2 euro per fattura. Nella fattura elettronica lo indichi nel campo bollo virtuale, e lo versi per trimestre, con il servizio Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia o con il modello F24. Facciamo una prova. Marco emette in un trimestre quattro fatture: 60 euro, 77,47, 77,48 e 2.400 euro. Sulla prima niente bollo. Sulla seconda nemmeno, perché la regola dice superiore a 77,47.

La terza supera la soglia di un centesimo, e paga 2 euro. Anche la quarta paga 2 euro. Totale del trimestre: 4 euro. E attenzione: se non lo indichi, l'Agenzia lo rileva comunque e lo richiede con sanzioni e interessi.

SLIDE 5

Secondo dettaglio: la ritenuta d'acconto. Quando lavori per un'azienda o uno studio che è sostituto d'imposta, di solito il cliente trattiene una parte del compenso e la versa al fisco per conto tuo. Per i forfettari questo non succede: i compensi non sono soggetti a ritenuta, a condizione che tu dichiari di rientrare nel regime. Per questo è buona prassi inserire in fattura una dicitura precisa: compenso non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 190 del 2014. Se la dicitura manca, il cliente potrebbe trattenere comunque il 20 per cento. Tu incasseresti meno, e dovresti poi recuperare quella somma in dichiarazione, con meno liquidità e più complicazioni.

SLIDE 6

Ora mettiamo tutto insieme. Marco realizza l'immagine coordinata di un piccolo studio dentistico, che è sostituto d'imposta. Concordano un compenso di 1.500 euro, con il bollo riaddebitato al cliente. In fattura Marco indica 1.500 euro di compenso, IVA zero con natura N2.2, e 2 euro di rivalsa del bollo. Il totale è 1.502 euro. La ritenuta non si applica, quindi anche il netto a pagare è 1.502 euro. In calce mette le due diciture: quella sulla mancata applicazione dell'IVA e quella sull'esonero dalla ritenuta. Nel file compaiono il regime RF19 e il bollo virtuale. Un'ultima cosa: Marco conta come ricavo i 1.500 euro del compenso solo quando il cliente paga, non quando emette la fattura.

SLIDE 7

Prima di chiudere, fissiamo gli errori più frequenti. Il primo è emettere ancora fatture in PDF o su carta: dal 2024, per il fisco, una fattura che non passa dal Sistema di Interscambio non esiste. Il secondo è dimenticare la dicitura o il codice natura, con il rischio che la fattura venga contestata o scartata. Il terzo è non indicare il bollo sopra 77,47 euro: l'Agenzia lo vede comunque dai dati delle fatture e te lo richiede con sanzioni e interessi. Il quarto è accettare una ritenuta che non è dovuta. Riduce la tua liquidità e ti complica la dichiarazione. La dicitura sull'esonero, scritta bene in fattura, evita il problema alla radice.

SLIDE 8

Ricapitoliamo. Dal primo gennaio 2024 tutti i forfettari emettono fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. La fattura non riporta l'IVA: regime RF19, natura N2.2 e la dicitura con il riferimento alla legge 190 del 2014. Sopra 77,47 euro è dovuto il bollo di 2 euro, versato per trimestre. I tuoi compensi non subiscono ritenuta d'acconto, e conviene scriverlo in fattura. E il ricavo conta quando lo incassi. Nel corso dell'anno Marco emette 20 fatture sopra la soglia: in

tutto 40 euro di bollo. Quando li verserà? Lo vediamo nella prossima lezione, dove costruiamo il calendario fiscale dell'anno: saldo, acconti, dichiarazione e il famoso doppio colpo del secondo anno.

Lezione 8 — Le scadenze fiscali dell'anno: calendario pratico

Base · 10 slide · 1116 parole · circa 8 minuti

SLIDE 1

Ciao, e bentornato. Nella lezione precedente abbiamo visto la fattura elettronica e il bollo da 2 euro. Oggi mettiamo tutto in calendario. Imposta sostitutiva, contributi, bollo: quando si pagano, davvero? In questa lezione capiamo la logica di saldo e acconti, costruiamo il calendario dell'anno di un forfettario e soprattutto affrontiamo il momento più delicato per chi ha appena aperto la Partita IVA: il secondo anno, quando arriva tutto insieme. Seguiremo i numeri di Marco Bruni, e alla fine vedremo una regola pratica di accantonamento che ti permette di arrivare a ogni scadenza senza ansia.

SLIDE 2

Partiamo dalla logica. Le imposte e i contributi di un anno non si pagano tutti in quell'anno. Il sistema funziona per saldo e acconti. Nell'anno che chiamiamo N versi degli anticipi, gli acconti, sull'anno stesso. Come si calcolano? Sull'imposta dell'anno precedente: si chiama metodo storico. Poi, nell'anno successivo, con la dichiarazione dei redditi, si calcola quanto era davvero dovuto per l'anno N. Tolti gli acconti già versati, paghi la differenza, cioè il saldo. In pratica ogni anno, a giugno, chiudi il conto dell'anno prima e apri quello dell'anno in corso. È un meccanismo semplice, ma se non lo conosci ti sembra di pagare due volte.

SLIDE 3

Vediamo quanto si versa. Per l'imposta sostitutiva l'acconto complessivo è il 100 per cento dell'imposta dell'anno precedente. Per i forfettari si divide in due rate uguali: il 50 per cento insieme al saldo, e il 50 per cento a novembre. Se l'importo è piccolo, sotto i 52 euro, non è dovuto; sotto i 258 euro si paga in un'unica rata a novembre. Per i contributi della Gestione Separata l'acconto è l'80 per cento del contributo dell'anno precedente, diviso in due rate del 40 per cento. E nel primo anno di attività? Non versi acconti, perché non c'è un anno precedente su cui calcolarli. Sembra un vantaggio, ma è solo apparente: lo paghi tutto insieme l'anno dopo.

SLIDE 4

Ecco il calendario. Il 28 febbraio versi il bollo sulle fatture del quarto trimestre dell'anno precedente. Il 31 maggio e il 30 settembre scadono i bolli del primo e del secondo trimestre, che però puoi rinviare se gli importi non superano i 5.000 euro. Poi le tre date che contano davvero. Il 30 giugno, salvo proroghe, paghi il saldo dell'anno precedente e il primo acconto, sia di imposta

sostitutiva sia di contributi. Il 31 ottobre presenti la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, il Modello Redditi Persone Fisiche. Il 30 novembre versi il secondo acconto, insieme al bollo del terzo trimestre e dei trimestri rinviati.

SLIDE 5

Due precisazioni sulle date, perché nella pratica si muovono. La prima: quando una scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo. Nel 2026, ad esempio, il 31 ottobre è un sabato, quindi il termine per la dichiarazione passa a lunedì 2 novembre. La seconda: il termine del 30 giugno è stato spesso prorogato per i forfettari e per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità. Nel 2026 il versamento del saldo e del primo acconto senza maggiorazione è stato rinviato al 20 luglio. Il mio consiglio è semplice: ogni anno controlla il calendario ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, e non usare le vecchie date che trovi in giro.

SLIDE 6

Vediamo i numeri di Marco. Nel primo anno ha maturato 1.170 euro di imposta sostitutiva e 6.100 euro e 38 centesimi di contributi, ma non ha versato nulla. Il 30 giugno dell'anno dopo paga il saldo dell'imposta, 1.170 euro, più il primo acconto: metà di 1.170, cioè 585 euro. Poi il saldo dei contributi, 6.100 euro e 38, più il primo acconto contributivo. L'acconto totale è l'80 per cento di 6.100,38, cioè 4.880 euro e 30, diviso in due rate da 2.440 euro e 15. Totale di giugno: 10.295 euro e 53 centesimi. A novembre arrivano le seconde rate: 585 più 2.440,15, cioè 3.025 euro e 15 centesimi.

SLIDE 7

Sommiamo giugno e novembre: nell'anno N più uno Marco versa in tutto 13.320 euro e 68 centesimi. È quasi il doppio del carico di competenza di un anno, che era 7.270 euro e 38. Attenzione, però: Marco non paga più del dovuto. Paga insieme il primo anno a saldo e buona parte del secondo in acconto. Ecco il doppio colpo. C'è anche un lato positivo. I contributi versati nell'anno N più uno, cioè 6.100,38 più 4.880,30, in tutto 10.980 euro e 68, riducono la base dell'imposta sostitutiva di quell'anno, come abbiamo visto parlando dell'imposta sostitutiva. Ma la cassa, a giugno, deve esserci.

SLIDE 8

Come si evita di trovarsi scoperti? Con l'accantonamento. Dal primo mese, Marco mette da parte una percentuale fissa di ogni incasso, su un conto separato. Il suo carico di imposte e contributi di competenza è il 24,2 per cento dei ricavi. Accantonare circa il 25 per cento di ogni incasso gli consente di arrivare alle scadenze senza tensioni. Al bollo provvede seguendo il calendario: in tutto sono 40 euro l'anno, e i primi tre trimestri, che restano sotto la soglia di 5.000 euro,

possono essere versati insieme il 30 novembre. Un ultimo punto chiave: gli acconti si calcolano sull'anno precedente. Anche se l'anno dopo guadagni meno, li devi versare, salvo un ricalcolo previsionale da valutare con il tuo commercialista.

SLIDE 9

Gli errori più comuni. Il primo, e il più frequente, è spendere nel primo anno ciò che andrà versato nel secondo. È la causa principale dei debiti con il fisco tra i neo titolari di Partita IVA. Se capita, il rimedio è il ravvedimento operoso, che vedremo più avanti nel corso. Il secondo è usare ancora le vecchie date: il saldo non scade più a metà giugno ma il 30 giugno, e la dichiarazione va presentata entro il 31 ottobre, non a fine novembre. Il terzo è dimenticare gli acconti dei contributi: non ce l'hanno solo le imposte. Il quarto è ridurre gli acconti senza basi solide: il metodo previsionale è legittimo, ma un errore di stima si paga con sanzioni e interessi.

SLIDE 10

Ricapitoliamo. Imposte e contributi si pagano a saldo e in acconto, e gli acconti si calcolano sull'anno precedente. Per i forfettari l'acconto d'imposta è diviso in due metà; per la Gestione Separata è l'80 per cento, diviso in due rate del 40. Le scadenze chiave sono tre: 30 giugno per saldo e primo acconto, 31 ottobre per la dichiarazione, 30 novembre per il secondo acconto. Nel primo anno non versi nulla, e nel secondo arrivano insieme saldo e acconti: per Marco, 13.320 euro e 68 centesimi. La regola pratica è accantonare circa un quarto di ogni incasso. Con questa lezione chiudiamo il livello base. Nella prossima apriamo il livello intermedio con una domanda decisiva: il forfettario conviene sempre, o arriva un momento in cui il regime ordinario costa meno?

Lezione 9 — Regime forfettario vs regime ordinario: quando conviene cambiare

Intermedio · 16 slide · 1824 parole · circa 13 minuti

SLIDE 1

Ciao, e benvenuto nel livello intermedio. Nel livello base abbiamo costruito, pezzo per pezzo, il regime forfettario di Marco Bruni: il coefficiente, l'imposta sostitutiva, i contributi, le scadenze. Ora alziamo lo sguardo e ci facciamo la domanda che prima o poi si pone ogni libero professionista: il forfettario conviene sempre? Oppure arriva un momento in cui il regime ordinario costa meno? In questa lezione mettiamo a confronto le due logiche, vediamo quali variabili spostano davvero la convenienza e poi facciamo i conti con i numeri di Marco, in tre passaggi. Scoprirai che la risposta cambia a seconda di cosa metti nel confronto, e anche a seconda della fase in cui si trova la tua attività. Alla fine avrai un metodo da rifare ogni anno con il tuo commercialista.

SLIDE 2

Il regime forfettario e il regime ordinario rispondono alla stessa domanda, cioè quanto reddito tassare, ma con due logiche opposte. Nel forfettario i costi non si documentano: la legge li presume, attraverso il coefficiente di redditività. Per Marco, che ha un coefficiente del 78 per cento, il 22 per cento dei ricavi è considerato costo per definizione, a prescindere da quanto abbia speso davvero. Su quel reddito si applica un'unica imposta sostitutiva del 15 per cento, o del 5 nei primi cinque anni. Nell'ordinario, invece, il reddito è la differenza tra i ricavi e i costi effettivamente sostenuti, documentati e inerenti all'attività. Su quel reddito si applica l'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, che funziona a scaglioni, più le addizionali regionale e comunale.

SLIDE 3

Da queste due logiche nasce una regola di partenza molto intuitiva. Il forfettario conviene finché le tue spese reali restano inferiori a quelle che il coefficiente ti riconosce. Se spendi poco, la legge ti regala dei costi che non hai sostenuto, e ci guadagni. Quando invece le spese reali superano la quota forfettaria, perdi la possibilità di dedurre la differenza, e l'ordinario comincia a diventare competitivo. Però attenzione: questo è solo un primo filtro, non una conclusione. Nei due regimi non cambia soltanto il modo di calcolare i costi. Cambia anche l'aliquota che si applica al reddito, e cambia la base su cui si calcolano i contributi previdenziali. Ed è proprio lì che il confronto si fa interessante.

SLIDE 4

Vediamo allora le variabili che decidono davvero. La prima l'abbiamo appena vista: le spese reali rispetto al coefficiente. Più le spese reali superano la quota forfettaria, più l'ordinario recupera terreno. La seconda è l'aliquota sostitutiva. Se sei nei primi cinque anni e paghi il 5 per cento, il forfettario è difficilmente battibile. La terza è lo scaglione IRPEF che raggiungi. Finché il tuo reddito resta nel primo scaglione, che ha un'aliquota del 23 per cento, il divario rispetto al 15 per cento del forfettario è di 8 punti. Ma oltre i 28.000 euro di reddito l'aliquota sale al 33 per cento, e il divario diventa di 18 punti. Gli scaglioni li approfondiremo in una lezione dedicata.

SLIDE 5

Ci sono poi altre tre variabili. La quarta sono i contributi previdenziali. Si calcolano sul reddito, quindi se nell'ordinario il reddito scende perché deduci più costi, scendono anche i contributi. Tienilo a mente, perché sarà decisivo nell'esempio. La quinta è l'IVA. Nell'ordinario devi applicarla ai clienti. Con clienti imprese è neutra, perché loro la detraggono. Ma per un cliente privato è un aumento di prezzo del 22 per cento. In compenso, tu puoi detrarre l'IVA che paghi sugli acquisti. La sesta sono gli adempimenti. L'ordinario richiede registri IVA, liquidazioni periodiche e una contabilità più strutturata, quindi costi di gestione più alti, anche solo per il commercialista.

SLIDE 6

L'errore più diffuso, quando si confrontano i due regimi, è fermarsi all'imposta. In realtà chi lavora in proprio paga imposte e contributi. E i contributi alla Gestione Separata, il 26,07 per cento nel 2026, si calcolano sul reddito imponibile. Se nell'ordinario il reddito scende perché deduci più costi, scendono anche i contributi. Quindi il confronto corretto è sul carico complessivo: imposta più contributi. Nei calcoli che facciamo tra poco useremo un modello semplificato. Un calcolo definitivo, però, deve considerare anche la deducibilità dei contributi versati, che esiste in entrambi i regimi, le detrazioni IRPEF e le addizionali locali dell'ordinario. Per questo la simulazione va sempre rifinita con il tuo commercialista, sui dati reali.

SLIDE 7

Passiamo ai numeri. Marco Bruni ha un coefficiente del 78 per cento, quindi il 22 per cento dei ricavi gli viene riconosciuto come costo in modo forfettario. Fattura 30.000 euro. Il 22 per cento di 30.000 fa 6.600 euro: sono i costi che il forfettario gli riconosce. Però Marco ha spese reali documentabili per 12.000 euro, tra attrezzatura, software e ufficio. Molto più dei 6.600 euro forfettari. Secondo la regola di partenza, questo è un segnale chiaro che l'ordinario potrebbe convenire. Ma verificiamolo davvero. Per il momento facciamo un'ipotesi: Marco ha superato il quinto anno di attività, e quindi nel forfettario paga l'aliquota piena del 15 per cento. La fase start-up la riprendiamo tra poco.

SLIDE 8

Primo passo: il confronto sulla sola imposta. Nel forfettario il reddito imponibile è 30.000 meno 6.600, cioè 23.400 euro. Nell'ordinario è 30.000 meno le spese reali di 12.000, cioè 18.000 euro. Il reddito ordinario è più basso, come ci aspettavamo. Ora applichiamo le aliquote. Nel forfettario: 23.400 per il 15 per cento fa 3.510 euro. Nell'ordinario, con un reddito di 18.000 euro tutto nel primo scaglione, applichiamo il 23 per cento, e otteniamo 4.140 euro. Sorpresa: sul piano della sola imposta, il forfettario resta più conveniente, anche con spese reali così alte. Il motivo è che l'aliquota sostitutiva del 15 per cento è più bassa della prima aliquota IRPEF, il 23 per cento.

SLIDE 9

Ma ci siamo fermati all'imposta, cioè proprio l'errore da cui ti ho messo in guardia. Secondo passo: aggiungiamo i contributi della Gestione Separata, al 26,07 per cento. Nel forfettario si calcolano sul reddito di 23.400 euro: 23.400 per 26,07 per cento fa circa 6.100 euro. Nell'ordinario si calcolano sul reddito di 18.000 euro: circa 4.693 euro. Ora sommiamo. Nel forfettario: 3.510 di imposta più 6.100 di contributi, cioè 9.610 euro. Nell'ordinario: 4.140 più 4.693, cioè 8.833 euro. Il quadro si è ribaltato. Con queste spese reali, nel regime ordinario Marco paga meno, perché il reddito più basso alleggerisce i contributi, che sono la voce più pesante.

SLIDE 10

Leggiamo bene il risultato, perché è il cuore della lezione. Nell'ordinario Marco paga circa 630 euro di imposta in più: 4.140 contro 3.510. Ma paga circa 1.407 euro di contributi in meno: 4.693 contro 6.100. Il risparmio sui contributi è più del doppio del maggior costo dell'imposta. Risultato: il carico complessivo nell'ordinario è inferiore di circa 777 euro. Capisci perché confrontare solo le aliquote porta fuori strada? Se avessimo guardato soltanto il 15 contro il 23 per cento, avremmo concluso che il forfettario vince sempre. Invece, quando le spese reali sono alte, il reddito ordinario più basso trascina giù anche i contributi, e la convenienza cambia di segno.

SLIDE 11

Terzo passo. Cosa succede se Marco è ancora nei primi cinque anni, con l'aliquota start-up del 5 per cento? L'imposta forfettaria scende a 1.170 euro, cioè 23.400 per il 5 per cento. I contributi restano gli stessi, circa 6.100 euro. Il carico totale del forfettario diventa 7.270 euro. Nell'ordinario non cambia nulla: 8.833 euro. Quindi in questa fase il forfettario resta nettamente più conveniente: circa 1.563 euro in meno rispetto all'ordinario. Ed ecco la lezione più importante. Lo stesso Marco, con gli stessi ricavi e le stesse spese, trova la soluzione migliore in un regime o nell'altro, a seconda della fase in cui si trova la sua attività. Non esiste una risposta valida per sempre.

SLIDE 12

C'è poi una variabile che nei conti di prima non compariva: l'IVA. Passando all'ordinario, Marco dovrà addebitare il 22 per cento ai clienti. Se lavora soprattutto con imprese, non è un problema: per loro l'IVA è neutra, perché la detraggono. Ma se lavora molto con clienti privati, quell'IVA pesa sul prezzo finale. A parità di compenso netto per Marco, il privato pagherebbe il 22 per cento in più. Oppure Marco dovrebbe ridurre il proprio compenso per mantenere lo stesso prezzo. Quindi, prima di decidere, stima che quota dei tuoi clienti sono privati. E ricorda: questo è un calcolo da rifare ogni anno, non un automatismo da applicare una volta e dimenticare.

SLIDE 13

Ora tocca a te. Giulia è una consulente in forfettario da più di cinque anni: aliquota 15 per cento, coefficiente 78, iscritta alla Gestione Separata. Prevede ricavi per 50.000 euro e spese reali per 20.000. Nel forfettario il reddito è 50.000 per il 78 per cento, cioè 39.000 euro. L'imposta è 39.000 per il 15 per cento: 5.850 euro. I contributi sono 39.000 per il 26,07 per cento: 10.167 euro e 30. Totale: 16.017 euro e 30. Nell'ordinario il reddito è 50.000 meno 20.000, cioè 30.000 euro. L'IRPEF: 23 per cento sui primi 28.000 euro, cioè 6.440, più 33 per cento sui restanti 2.000, cioè 660. Totale 7.100 euro. Contributi: 7.821 euro. Totale: 14.921 euro.

SLIDE 14

Mettiamo a confronto i due totali: 16.017,30 nel forfettario, 14.921 nell'ordinario. L'ordinario costa a Giulia 1.096 euro e 30 centesimi in meno. Ed è interessante il perché. L'IRPEF nell'ordinario è più alta dell'imposta sostitutiva di 1.250 euro: 7.100 contro 5.850. Ma il risparmio sui contributi è di 2.346 euro e 30, e compensa ampiamente. È lo stesso meccanismo che abbiamo visto con Marco. Prima di decidere, però, Giulia deve valutare altre due cose. L'IVA verso eventuali clienti privati, che renderebbe i suoi servizi più cari. E i maggiori costi di gestione dell'ordinario. Se questi due fattori assorbono il risparmio, cambiare regime non conviene.

SLIDE 15

Riassumiamo gli errori più comuni. Il primo è confrontare solo le aliquote, 15 contro 23 per cento, e concludere che il forfettario vince sempre. Confronta invece il carico totale, contributi compresi. Il secondo è contare nella simulazione spese non inerenti o non documentate. Nell'ordinario, in caso di controllo, quelle spese vengono riprese a tassazione. Includi solo costi fatturati e legati all'attività. Il terzo è dimenticare l'IVA verso i clienti privati: a parità di prezzo netto, il privato paga il 22 per cento in più, oppure tu riduci il tuo compenso. Il quarto è non considerare la fase start-up al 5 per cento, e abbandonare il forfettario proprio nel periodo in cui è più vantaggioso.

SLIDE 16

Ricapitoliamo. Il forfettario presume i costi tramite il coefficiente, mentre l'ordinario deduce i costi reali, documentati e inerenti. Avere spese reali superiori alla quota forfettaria è un primo segnale, non una conclusione. Il confronto corretto si fa sul carico totale, cioè imposta più contributi, perché i contributi si calcolano sul reddito, e un reddito ordinario più basso li riduce. Nei primi cinque anni, con l'aliquota al 5 per cento, il forfettario è quasi sempre più conveniente. E ricorda che il passaggio all'ordinario porta con sé l'IVA e adempimenti più strutturati. Proprio per questo, nella prossima lezione entriamo nel meccanismo dell'IVA: che cos'è, quando si applica, quali aliquote esistono e come si distinguono IVA a debito e IVA a credito.

Lezione 10 — Il meccanismo dell'IVA: operazioni imponibili, aliquote, IVA a debito e a credito

Intermedio · 16 slide · 1842 parole · circa 13 minuti

SLIDE 1

Ciao, e bentornato. Nella lezione precedente abbiamo visto che passare dal forfettario al regime ordinario significa, per la prima volta, dover gestire l'IVA. Oggi entriamo nel suo meccanismo. In questa lezione capiamo che cos'è l'IVA e perché, per un'impresa, è di norma neutra. Vediamo quando un'operazione è soggetta a IVA, cioè i tre presupposti. Poi la base imponibile, le quattro aliquote e l'IVA che non si può detrarre. Infine registriamo insieme in contabilità le fatture di Verdi Srl, la piccola impresa commerciale che ci accompagna nel livello intermedio, passo per passo. Alla fine saprai distinguere con sicurezza IVA a debito, IVA a credito e IVA indetraibile.

SLIDE 2

L'IVA, l'Imposta sul Valore Aggiunto, è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972. È un'imposta sui consumi: la paga, in ultima battuta, il consumatore finale. Per un'impresa in regime ordinario come Verdi Srl, invece, l'IVA è neutra. L'azienda non la tiene per sé: fa solo da tramite tra i propri clienti e lo Stato. Il meccanismo si basa su due flussi. L'IVA a debito è quella che Verdi applica sulle fatture di vendita: è il diritto di rivalsa. Non è un ricavo, è denaro che l'azienda incassa per conto dello Stato e dovrà riversare. L'IVA a credito è quella che Verdi paga ai fornitori sugli acquisti. È un importo già pagato, che può recuperare scalandolo da quanto deve: è il diritto di detrazione.

SLIDE 3

Perché si chiama imposta sul valore aggiunto? Guardiamo una piccola filiera. Il fornitore vende un bene a Verdi Srl per 1.000 euro, più il 22 per cento di IVA, cioè 220 euro. Il fornitore versa allo Stato quei 220 euro. Poi Verdi rivende il bene al consumatore finale per 1.500 euro, più IVA: 330 euro. Verdi incassa 330 euro di IVA, ma detrae i 220 che ha già pagato al fornitore, e versa solo la differenza: 110 euro. Ora sommiamo: lo Stato incassa 220 più 110, cioè 330 euro. È esattamente il 22 per cento del prezzo pagato dal consumatore, ma incassato a rate lungo la filiera. E Verdi versa solo il 22 per cento del valore che ha aggiunto, cioè 500 euro.

SLIDE 4

Quando un'operazione è soggetta a IVA? Solo se ricorrono contemporaneamente tre presupposti. Il primo è oggettivo: deve trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, a titolo oneroso, cioè dietro pagamento. Il secondo è soggettivo: l'operazione deve essere fatta nell'esercizio di un'impresa, di un'arte o di una professione. Una società come Verdi

è considerata sempre impresa. Un privato che vende la propria auto usata, invece, non applica l'IVA, perché manca proprio questo presupposto. Il terzo è territoriale: l'operazione deve considerarsi effettuata in Italia. Se manca anche uno solo dei tre presupposti, l'operazione è esclusa, cioè fuori campo IVA.

SLIDE 5

Accanto alle operazioni imponibili ed escluse, ci sono due categorie da conoscere. Le operazioni non imponibili, come le esportazioni, e le operazioni esenti, come molte prestazioni sanitarie e finanziarie, elencate nell'articolo 10. La distinzione è decisiva per il diritto alla detrazione, e la approfondiamo nel corso dedicato all'IVA avanzata. Poi conta il quando. Il momento di effettuazione, regolato dall'articolo 6, fissa il periodo in cui l'IVA diventa dovuta. Per la cessione di beni mobili è di regola la consegna o la spedizione. Per le prestazioni di servizi è il pagamento. Se la fattura viene emessa prima, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, per l'importo fatturato. E la fattura elettronica va emessa, di regola, entro 12 giorni dall'effettuazione.

SLIDE 6

L'IVA si calcola applicando l'aliquota alla base imponibile. Secondo l'articolo 13, la base imponibile è l'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al fornitore, aumentato delle spese accessorie addebitate al cliente: trasporto, imballaggio, posa in opera e altri oneri a suo carico. Ci sono invece valori che non concorrono, elencati nell'articolo 15. Gli interessi moratori e le penalità per ritardi. I rimborsi di anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché documentate. Gli sconti e gli abbuoni previsti dal contratto e indicati in fattura, che riducono direttamente il corrispettivo. E il valore degli imballaggi con patto di restituzione. Gli sconti concessi dopo, invece, si gestiscono con una nota di variazione.

SLIDE 7

Fermiamoci su un caso che crea spesso errori. Verdi Srl vende materiali per 1.000 euro, e addebita al cliente 50 euro per la consegna in cantiere. Su quanto calcola l'IVA? Non su 1.000 euro, ma su 1.050. Il trasporto addebitato al cliente aumenta la base imponibile, e segue l'aliquota del bene venduto. Quindi l'IVA al 22 per cento è 231 euro, non 220. Sembra una differenza piccola, ma ripetuta su centinaia di fatture diventa un'IVA a debito sottostimata, che in caso di controllo viene recuperata con sanzioni. La regola pratica è semplice: tutto ciò che addebiti al cliente come accessorio della vendita entra nella base imponibile.

SLIDE 8

Passiamo alle aliquote. Sono quattro, previste dall'articolo 16 e dalla Tabella A allegata al decreto IVA. Il 22 per cento è l'aliquota ordinaria, e si applica alla maggior parte dei beni e dei servizi, salvo i casi espressamente elencati nelle tabelle. Il 10 per cento è l'aliquota ridotta: riguarda ad esempio alcuni interventi edilizi di recupero, la somministrazione di alimenti e bevande e alcuni beni energetici. Il 5 per cento si applica a beni e servizi specifici, come alcune erbe aromatiche

fresche e alcune prestazioni socio-sanitarie delle cooperative sociali. Il 4 per cento è l'aliquota minima, per i beni di prima necessità: pane e alcuni alimentari di base, libri, alcuni dispositivi medici, l'abitazione prima casa.

SLIDE 9

Vediamo come funziona in pratica, con Verdi Srl, che è un rivenditore di materiali edili. Per Verdi la regola è il 22 per cento. Però le tabelle prevedono aliquote ridotte per i beni finiti, non per le materie prime e i semilavorati, ceduti per la costruzione di abitazioni. Il 4 per cento se sono destinati alla costruzione della prima casa. Il 10 per cento per le altre abitazioni non di lusso. Tutto questo sulla base della documentazione e delle dichiarazioni dell'acquirente. Il punto è delicato: applicare un'aliquota ridotta senza i presupposti espone Verdi al recupero della differenza d'imposta, fino al 22 per cento, e alle sanzioni. E a distanza di anni difficilmente potrà chiedere quella differenza al cliente.

SLIDE 10

Non tutta l'IVA sugli acquisti è recuperabile. L'articolo 19 consente la detrazione solo per gli acquisti inerenti all'attività che genera operazioni imponibili, o non imponibili. L'articolo 19-bis¹ stabilisce poi dei limiti precisi. I più frequenti per una piccola e media impresa sono tre. Le autovetture non utilizzate esclusivamente nell'attività, con carburanti, manutenzioni e pedaggi: l'IVA è detraibile solo al 40 per cento. Le spese di rappresentanza: l'IVA è indetraibile, salvo i beni di costo unitario non superiore a 50 euro. E gli acquisti destinati a operazioni esenti, dove la detrazione è esclusa o ridotta tramite il pro-rata. La parte indetraibile diventa un costo, e segue il costo a cui si riferisce.

SLIDE 11

Passiamo alla contabilità. Verdi Srl vende merce a un cliente per 1.000 euro, più IVA al 22 per cento, cioè 220 euro. La fattura emessa è di 1.220 euro. Come si registra? In dare, Crediti verso clienti per 1.220 euro: è quanto il cliente deve pagare, IVA compresa. In avere, Merci conto vendite per 1.000 euro: questo è il ricavo, e solo questo va a Conto Economico. Sempre in avere, IVA a debito per 220 euro. Nota bene: i 220 euro non sono un ricavo. Sono un debito verso lo Stato, che finisce in un conto patrimoniale, in attesa della liquidazione periodica. L'impresa li incassa dal cliente, ma li tiene solo in custodia.

SLIDE 12

Nello stesso periodo Verdi acquista materie prime dal proprio fornitore per 1.500 euro, più IVA al 22 per cento: 330 euro. La fattura ricevuta è di 1.830 euro. In dare registriamo Merci conto acquisti per 1.500 euro: è il costo, che va a Conto Economico. Sempre in dare, IVA a credito per 330 euro. In avere, Debiti verso fornitori per 1.830 euro, cioè quanto Verdi dovrà pagare al

fornitore. Anche qui, i 330 euro di IVA non sono un costo. Sono un credito verso lo Stato, che Verdi potrà scalare dall'IVA a debito. Quindi, nei primi due passaggi, il Conto Economico registra solo 1.000 euro di ricavi e 1.500 euro di costi. L'IVA è una partita di giro.

SLIDE 13

Terzo passaggio, il più istruttivo. Verdi fa rifornimento per un'autovettura aziendale che non è utilizzata esclusivamente per l'attività. Spende 100 euro più 22 euro di IVA. Solo il 40 per cento dell'IVA è detraibile: 40 per cento di 22 fa 8 euro e 80. Il restante 60 per cento, cioè 13 euro e 20, non si può recuperare, e quindi si aggiunge al costo. La registrazione è questa. In dare, Carburanti per 113 euro e 20: i 100 euro di spesa più l'IVA indetraibile. In dare, IVA a credito per 8 euro e 80. In avere, Debiti verso fornitori per 122 euro. Ecco perché l'IVA compare nel Conto Economico solo quando è indetraibile: in quel caso diventa costo.

SLIDE 14

Mettiamo alla prova quello che hai imparato. In un mese Verdi vende materiali a un'impresa edile per 5.000 euro più IVA al 22: sono 1.100 euro. Poi vende beni finiti a un privato per la prima casa, 2.000 euro al 4 per cento, con i presupposti documentati: 80 euro. IVA a debito totale: 1.180 euro. Sugli acquisti, la merce da 3.000 euro porta 660 euro di IVA, detraibile per intero. Il carburante per l'auto non strumentale, 500 euro, porta 110 euro: ne detrae il 40 per cento, cioè 44, e 66 restano indetraibili. Il pranzo di rappresentanza, 200 euro al 10 per cento, porta 20 euro, indetraibili. IVA detraibile: 704 euro. Indetraibile: 86 euro, che diventano costo. Saldo: 476 euro a debito.

SLIDE 15

Ecco gli errori più comuni. Il primo è considerare l'IVA incassata come liquidità disponibile. Alla scadenza della liquidazione manca la cassa per versarla. Trattala sempre come denaro dello Stato, temporaneamente in custodia. Il secondo è dimenticare le spese accessorie nella base imponibile: l'IVA a debito risulta sottostimata, con recupero e sanzioni. Il terzo è applicare un'aliquota ridotta senza i presupposti: in caso di controllo si recupera la differenza fino al 22 per cento, che difficilmente potrai chiedere al cliente anni dopo. Verifica la voce di tabella e raccogli la documentazione. Il quarto è detrarre per intero l'IVA sulle auto o sulla rappresentanza. Il rimedio è impostare in contabilità codici IVA specifici per gli acquisti a detrazione limitata.

SLIDE 16

Ricapitoliamo. L'IVA è un'imposta sui consumi: la sostiene il consumatore finale, mentre l'impresa la incassa e la versa per differenza. Un'operazione è imponibile solo se ricorrono insieme i presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale. La base imponibile comprende il prezzo e le spese accessorie addebitate, mentre interessi moratori e anticipazioni documentate ne restano fuori. Le aliquote sono quattro, 22, 10, 5 e 4 per cento, e quelle ridotte valgono solo nei casi espressamente previsti. L'IVA detraibile non tocca il Conto Economico; quella indetraibile, come

per le auto e la rappresentanza, diventa costo. Nella prossima lezione vediamo che cosa succede ai conti IVA a debito e a credito: la liquidazione periodica, mensile o trimestrale, le scadenze e il credito IVA.

Lezione 11 — La liquidazione periodica dell'IVA: mensile vs trimestrale, scadenze e credito IVA

Intermedio · 14 slide · 1621 parole · circa 12 minuti

SLIDE 1

Ciao, e bentornato. Nella lezione precedente abbiamo visto come nasce l'IVA: l'IVA a debito sulle vendite e l'IVA a credito sugli acquisti, che restano parcheggiate in due conti patrimoniali. In questa lezione chiudiamo il cerchio. Vediamo cosa succede alla fine di ogni mese o di ogni trimestre, quando quei due conti si mettono uno contro l'altro e ne esce un numero da versare allo Stato, oppure un credito. Capiremo come si calcola la liquidazione, chi la fa ogni mese e chi ogni tre mesi, quali sono le scadenze da segnare in agenda, compreso l'acconto di dicembre, e che cosa si può fare con un credito IVA. Lo faremo, come sempre, con i numeri di Verdi Srl.

SLIDE 2

Alla fine di ogni periodo, che sia un mese o un trimestre, l'impresa fa la liquidazione IVA. L'operazione in sé è semplice: si somma tutta l'IVA a debito del periodo, si somma tutta l'IVA a credito detraibile, e si fa la differenza. Se nel periodo precedente era rimasto un credito, lo si sottrae ancora. Da dove arrivano questi numeri? Dai registri IVA. Il registro delle fatture emesse, previsto dall'articolo 23 del decreto IVA, raccoglie l'IVA a debito. Il registro degli acquisti, previsto dall'articolo 25, raccoglie l'IVA a credito. Se il risultato è positivo, la differenza si versa con il modello F24. Se è negativo, cioè c'è più credito che debito, l'eccedenza diventa un credito IVA, che si porta avanti al periodo successivo.

SLIDE 3

Due regole di competenza contano più di quanto sembri. La prima riguarda l'IVA a debito: entra nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata, secondo i momenti che abbiamo visto nella lezione precedente. La seconda riguarda gli acquisti. L'IVA su una fattura passiva si può detrarre già nella liquidazione del mese in cui l'operazione è avvenuta, a patto che la fattura sia ricevuta e annotata entro il 15 del mese successivo. Attenzione a un'eccezione: le fatture di operazioni dell'anno precedente ricevute a gennaio si detraggono nell'anno di ricezione. Infine, il termine ultimo. Il diritto alla detrazione va esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui hai ricevuto la fattura. Un'IVA a credito dimenticata oltre quel termine è semplicemente persa.

SLIDE 4

Chi liquida ogni mese e chi ogni tre mesi? Dipende dal volume d'affari dell'anno precedente. Se hai superato 500.000 euro con prestazioni di servizi, o 800.000 euro con altre attività, come il commercio di beni, la liquidazione è mensile, e il versamento va fatto entro il 16 del mese successivo. Se resti sotto queste soglie, puoi scegliere la liquidazione trimestrale. È una comodità, ma ha un prezzo: sui versamenti trimestrali si aggiunge una maggiorazione dell'1 per cento, a titolo di interesse. Le scadenze trimestrali sono il 16 maggio per il primo trimestre, il 20 agosto per il secondo e il 16 novembre per il terzo. Nulla vieta, anche a chi sta sotto soglia, di liquidare mensilmente per scelta.

SLIDE 5

C'è poi il caso dell'ultimo periodo dell'anno. Chi liquida mensilmente versa l'IVA di dicembre entro il 16 gennaio. Chi liquida trimestralmente, invece, non fa un versamento separato per il quarto trimestre: quell'importo confluisce nel saldo della dichiarazione annuale, da versare entro il 16 marzo. Un'ultima regola pratica: quando la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo. Nel 2026, ad esempio, il 16 maggio è un sabato, e così il versamento del primo trimestre è slittato a lunedì 18 maggio. Ti consiglio di costruire ogni anno il tuo calendario con le date effettive, perché un giorno di ritardo basta a far scattare le sanzioni.

SLIDE 6

Due regole cambiano il modo in cui gestisci la cassa. La prima è la soglia minima. Dal 2024, se l'IVA dovuta nel periodo non supera 100 euro, non si versa: l'importo si somma a quello del periodo successivo. Però va comunque versato entro il 16 dicembre dello stesso anno, e la soglia non vale per l'acconto né per il saldo annuale. La seconda regola è l'acconto IVA, da versare entro il 27 dicembre sull'IVA dell'ultimo mese o trimestre. Con il metodo storico, il più usato, è pari all'88 per cento dell'IVA dello stesso periodo dell'anno precedente. In alternativa c'è il metodo previsionale, l'88 per cento dell'IVA stimata, oppure quello analitico, il 100 per cento dell'IVA risultante dalle operazioni fatte fino al 20 dicembre.

SLIDE 7

Accanto al versamento ci sono due adempimenti di trasmissione dati che non vanno confusi con il pagamento. Il primo è la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, che tutti chiamano LIPE. Con la LIPE l'impresa comunica all'Agenzia delle Entrate i dati delle proprie liquidazioni. Le scadenze sono fissate ogni anno dall'Agenzia e, di norma, cadono entro la fine del secondo mese successivo al trimestre, salvo proroghe. Il secondo adempimento è la dichiarazione IVA annuale, in cui confluisce tutto l'anno. Si presenta tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo. Tieni presente che aver versato correttamente non ti esonera dalla LIPE, e viceversa: sono due obblighi distinti.

SLIDE 8

Un credito IVA può nascere per ragioni fisiologiche, come acquisti concentrati in un periodo o un investimento, oppure strutturali, come chi fa molte esportazioni non imponibili. Ha tre destini possibili. Il primo è il riporto al periodo successivo, automatico. Il secondo è la compensazione nel modello F24 con altri tributi e contributi, ad esempio IRES, ritenute o INPS. Per il credito annuale, fino a 5.000 euro si compensa liberamente dal 1° gennaio dell'anno successivo. Oltre i 5.000 euro, solo dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA e con il visto di conformità di un professionista abilitato. Il terzo destino è il rimborso, ammesso solo nei casi previsti dall'articolo 30 del decreto IVA. Per i crediti trimestrali, il rimborso infrannuale è possibile oltre 2.582,28 euro, nei casi dell'articolo 38-bis.

SLIDE 9

Passiamo all'esempio. Verdi Srl liquida l'IVA ogni mese. Perché? Ha un'IVA a debito dell'ordine di 15.000 euro al mese, il che significa vendite imponibili al 22 per cento di circa 68.000 euro al mese. Moltiplicato per dodici, siamo oltre 800.000 euro l'anno, sopra la soglia dei trimestrali per le imprese commerciali. Nel mese di aprile Verdi Srl ha accumulato 15.000 euro di IVA a debito dalle vendite e 9.000 euro di IVA a credito dagli acquisti. Primo passo, il calcolo: 15.000 meno 9.000 fa 6.000 euro. Questa è l'IVA da versare per il mese di aprile.

SLIDE 10

Secondo passo, il versamento. Essendo un contribuente mensile, Verdi Srl non applica alcuna maggiorazione: versa con F24 6.000 euro entro il 16 maggio. Nel 2026 il 16 maggio cade di sabato, quindi la scadenza effettiva è lunedì 18 maggio. Facciamo un confronto. Se Verdi Srl fosse un contribuente trimestrale, sul saldo di un trimestre dovrebbe aggiungere l'1 per cento a titolo di interessi. Su 6.000 euro sarebbero 60 euro. E qui c'è un dettaglio contabile importante: quei 60 euro non sono IVA, sono un costo, cioè interessi passivi, e come tali vanno registrati nel Conto Economico.

SLIDE 11

Vediamo ora come si registra tutto in contabilità. Terzo passo, la scrittura di liquidazione. Si chiudono i due conti IVA nel conto Erario c/IVA. In dare va l'IVA a debito per 15.000 euro, che così si azzerà. In avere va l'IVA a credito per 9.000 euro, che si azzerà anch'essa. La differenza di 6.000 euro va in avere al conto Erario c/IVA: è il nostro debito verso lo Stato. Quarto passo, il pagamento. Quando versiamo con F24, addebitiamo Erario c/IVA per 6.000 euro, che si chiude, e accreditiamo la Banca per lo stesso importo. Nota che nessuna di queste scritture tocca il Conto Economico: l'IVA resta una partita di giro.

SLIDE 12

Quinto passo, una variante. Immagina che ad aprile Verdi Srl abbia comprato un macchinario nuovo, e che l'IVA a credito del mese sia stata di 18.000 euro anziché 9.000. Il calcolo diventa 15.000 meno 18.000, cioè meno 3.000 euro. Nessun versamento, e quei 3.000 euro di credito si riportano al mese successivo, riducendo il versamento del 16 giugno. La lezione per la tesoreria è chiara. Il numero che conta non è l'utile, ma il saldo IVA del periodo: i 6.000 euro da versare a metà mese vanno accantonati man mano che incassi le fatture. E un credito temporaneo, tipico di chi investe, non è un problema, ma va pianificato nella liquidità.

SLIDE 13

Vediamo gli errori più comuni. Il primo è usare la cassa dell'IVA incassata per pagare i fornitori. Alla scadenza mancano i soldi, e l'omesso versamento comporta sanzioni e interessi, riducibili solo con il ravvedimento operoso. La soluzione è un conto o un fondo di tesoreria dedicato alle imposte. Il secondo è dimenticare la maggiorazione dell'1 per cento nei versamenti trimestrali: il versamento risulta insufficiente. Il terzo è perdere la detrazione di fatture ricevute in ritardo: controlla periodicamente il cassetto fiscale e il Sistema di Interscambio rispetto al registro acquisti. Il quarto è compensare un credito IVA annuale oltre 5.000 euro senza visto, o prima di aver presentato la dichiarazione: è una compensazione indebita, con recupero del credito e sanzioni.

SLIDE 14

Ricapitoliamo. La liquidazione è la differenza tra l'IVA a debito e l'IVA a credito detraibile del periodo, al netto di eventuali crediti riportati. È mensile oltre 500.000 euro di volume d'affari per i servizi, o 800.000 euro per le altre attività; altrimenti può essere trimestrale, con la maggiorazione dell'1 per cento. Le scadenze sono il 16 del mese successivo per i mensili e il 16 maggio, il 20 agosto e il 16 novembre per i trimestrali, con il saldo annuale al 16 marzo. Sotto i 100 euro il versamento si rinvia, ma non oltre il 16 dicembre, e l'acconto si paga entro il 27 dicembre. Il credito IVA si riporta, si compensa o si chiede a rimborso. Nella prossima lezione lasciamo l'IVA e passiamo alle imposte sul reddito, partendo dall'IRPEF e dai suoi nuovi scaglioni 2026.

Lezione 12 — IRPEF: i nuovi scaglioni 2026 (esempio pratico)

Intermedio · 14 slide · 1612 parole · circa 12 minuti

SLIDE 1

Benvenuto in questa lezione. Finora abbiamo parlato di IVA, cioè di un'imposta sui consumi che l'impresa incassa e gira allo Stato. Adesso cambiamo prospettiva e guardiamo le imposte sul reddito, cominciando da quella che riguarda le persone fisiche: l'IRPEF. In questa lezione vediamo come è fatta la tariffa 2026, che cosa significa davvero progressività, perché è fondamentale distinguere l'aliquota marginale dall'aliquota media, e qual è il percorso che porta dal reddito all'imposta da versare. Chiuderemo con un esempio completo, un professionista con 35.000 euro di imponibile, e misureremo quanto vale per lui la novità della Legge di Bilancio 2026.

SLIDE 2

Chi paga l'IRPEF, l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche? Chi è in regime ordinario: la ditta individuale o il libero professionista che non applica il forfettario. A differenza dell'imposta sostitutiva, l'IRPEF è un'imposta progressiva, organizzata per scaglioni. Dal 2024 gli scaglioni sono tre. La novità del 2026 riguarda il secondo: la Legge di Bilancio 2026, cioè la legge 199 del 2025, all'articolo 1, comma 3, ha ridotto dal 1° gennaio 2026 l'aliquota del secondo scaglione dal 35 al 33 per cento. Sembra un dettaglio di due punti, ma come vedremo nell'esempio produce un risparmio concreto per molti contribuenti del ceto medio.

SLIDE 3

Ecco la tariffa in vigore. Fino a 28.000 euro di reddito si paga il 23 per cento. Da 28.001 a 50.000 euro, il 33 per cento. Oltre i 50.000 euro, il 43 per cento. Fissa bene questi tre numeri, perché li useremo spesso, anche più avanti quando confronteremo la ditta individuale con la società. Ma la tabella da sola non basta: bisogna leggerla nel modo giusto. Ogni aliquota non si applica a tutto il reddito, ma solo alla parte di reddito che cade dentro quello scaglione. È proprio su questo punto che nascono molti degli errori di calcolo che vedo fare più spesso, come vediamo subito nella prossima slide.

SLIDE 4

Progressivo vuol dire che l'aliquota più alta morde solo sulla parte di reddito in più, non su tutto. Facciamo un esempio mentale. Chi guadagna 28.000 euro e poi incassa un incarico in più non comincia improvvisamente a pagare il 33 per cento su tutto il reddito. Paga il 33 per cento soltanto sulla parte che supera i 28.000 euro, mentre i primi 28.000 continuano a pagare il 23 per

cento. Ne discende una conseguenza molto pratica: superare uno scaglione non fa mai diminuire il reddito netto. Ogni euro in più ti lascia sempre qualcosa in tasca. Chi rinuncia a un lavoro per paura di cambiare scaglione sta prendendo una decisione basata su un equivoco.

SLIDE 5

Una precisazione per i redditi più alti. Qual è il risparmio massimo che la riduzione dal 35 al 33 per cento può dare? Il secondo scaglione va da 28.000 a 50.000 euro, quindi è largo 22.000 euro. Due punti percentuali su 22.000 euro fanno 440 euro: questo è il beneficio massimo. Per i contribuenti con reddito complessivo oltre 200.000 euro, il legislatore ha deciso di neutralizzarlo, con un taglio delle detrazioni esattamente di 440 euro. Chi guadagna più di 200.000 euro, quindi, paga come prima. Per tutti gli altri il beneficio cresce con il reddito fino a 50.000 euro, e da lì in poi resta fermo a 440 euro.

SLIDE 6

Ora due concetti che conviene tenere ben separati. L'aliquota marginale è quella che si applica all'ultimo euro di reddito. Ti serve per le decisioni al margine: quanto vale una deduzione, quanto ti costa davvero un ricavo in più, quando conviene passare a una società. L'aliquota media, invece, è l'imposta totale divisa per il reddito: misura il peso effettivo complessivo dell'IRPEF. Nel regime ordinario l'aliquota media è sempre inferiore alla marginale, tranne nel primo scaglione, dove le due coincidono. Confonderle porta a sbagliare: se usi la media per valutare una deduzione, ne sottovaluti il valore; se usi la marginale per stimare quanto pagherai in totale, gonfi il conto.

SLIDE 7

Attenzione: l'IRPEF lorda che calcoli con gli scaglioni non è ancora l'importo da pagare. Il percorso completo ha cinque tappe. Si parte dal reddito complessivo, che per un professionista sono i compensi meno le spese documentate. Si tolgono gli oneri deducibili, come i contributi previdenziali obbligatori, e si ottiene il reddito imponibile. Sull'imponibile si applicano gli scaglioni, ed ecco l'IRPEF lorda. Poi si sottraggono le detrazioni, per tipologia di reddito, carichi di famiglia e spese detraibili, e si arriva all'IRPEF netta. Infine si tolgono ritenute d'acconto subite e acconti versati: resta il saldo da versare, o un credito. A tutto questo si aggiungono le addizionali regionale e comunale, che il forfettario include già nella sua imposta e l'IRPEF ordinaria no.

SLIDE 8

Passiamo all'esempio. Un libero professionista in regime ordinario ha un reddito imponibile di 35.000 euro. Primo passo: scomponiamo il reddito per scaglioni. I primi 28.000 euro stanno nel primo scaglione e pagano il 23 per cento: 28.000 per 23 per cento fa 6.440 euro. La parte che eccede, cioè 35.000 meno 28.000, sono 7.000 euro, e cade nel secondo scaglione al 33 per cento: 7.000 per 33 per cento fa 2.310 euro. Sommiamo: 6.440 più 2.310 fa 8.750 euro. Questa è

l'IRPEF lorda del nostro professionista. Nota che nessuna parte del reddito tocca il terzo scaglione. E nota anche che il calcolo si può scrivere in una sola riga: 28.000 per 23 per cento, più la differenza tra 35.000 e 28.000 per 33 per cento. È la formula che ti conviene memorizzare.

SLIDE 9

Secondo passo: calcoliamo le due aliquote. L'aliquota marginale è il 33 per cento, perché l'ultimo euro di reddito del nostro professionista cade nel secondo scaglione. Se domani incassa 1.000 euro in più, su quei 1.000 euro pagherà 330 euro di IRPEF lorda. L'aliquota media, invece, si ottiene dividendo l'imposta per il reddito: 8.750 diviso 35.000 fa esattamente il 25 per cento. Quindi, in media, un quarto del suo reddito imponibile se ne va in IRPEF lorda. Due numeri, due usi diversi: il 33 per cento per decidere, il 25 per cento per misurare. Quando valuterai una spesa deducibile, ad esempio, ragionerai sempre con il 33 per cento: ogni 100 euro dedotti, per lui, valgono 33 euro di imposta in meno, non 25.

SLIDE 10

Terzo passo: misuriamo l'effetto della Legge di Bilancio 2026. Con la vecchia aliquota del 35 per cento sul secondo scaglione, l'imposta sarebbe stata 6.440 euro più 7.000 per 35 per cento, cioè 2.450 euro. Totale: 8.890 euro. Con la nuova tariffa paghiamo 8.750 euro. La differenza è di 140 euro. Il calcolo si può fare anche in modo più rapido: il taglio vale due punti percentuali sulla parte di reddito nel secondo scaglione, cioè il 2 per cento di 7.000 euro, che fa appunto 140 euro. Non è una cifra che cambia la vita, ma è un risparmio strutturale che si ripete ogni anno. E più il reddito si avvicina ai 50.000 euro, più il beneficio cresce, fino al tetto di 440 euro che abbiamo visto prima.

SLIDE 11

Quarto passo: torniamo al nostro Marco Bruni. Nell'ipotesi di regime ordinario che abbiamo costruito quando abbiamo confrontato forfettario e ordinario, Marco ha 18.000 euro di reddito. Sono interamente nel primo scaglione: l'IRPEF lorda è 18.000 per 23 per cento, cioè 4.140 euro. In questo caso aliquota marginale e media coincidono, entrambe al 23 per cento, e la riduzione del secondo scaglione per lui non produce alcun effetto. Ricorda però che stiamo parlando di IRPEF lorda: le detrazioni la riducono, le addizionali la aumentano. Per stimare quanto resta davvero in tasca servono tutti i passaggi del percorso che abbiamo visto.

SLIDE 12

Prima di passare agli errori, mettiti alla prova con un caso più alto. Un professionista ha 60.000 euro di reddito imponibile. Mettiamo in pausa per un attimo e prova a calcolare. Ecco la soluzione. Primo scaglione: 28.000 per 23 per cento, 6.440 euro. Secondo scaglione: tutti i 22.000 euro tra 28.000 e 50.000, al 33 per cento, fanno 7.260 euro. Terzo scaglione: i 10.000 euro oltre i 50.000, al 43 per cento, fanno 4.300 euro. Totale: 18.000 euro di IRPEF lorda. L'aliquota media è 18.000 diviso 60.000, il 30 per cento; la marginale è il 43 per cento. E il

risparmio rispetto al 2025? Con il 35 per cento il secondo scaglione sarebbe costato 7.700 euro, per un totale di 18.440. Il risparmio è di 440 euro, il massimo possibile, perché il reddito copre interamente il secondo scaglione.

SLIDE 13

Vediamo gli errori più frequenti. Il primo è applicare l'aliquota più alta a tutto il reddito: porta a stime d'imposta gonfiate e a decisioni sbagliate, come rinunciare a un incarico per paura di cambiare scaglione. Calcola sempre scaglione per scaglione. Il secondo è confondere aliquota media e marginale: così si sottovaluta o si sopravvaluta il valore di una deduzione. Per le scelte al margine usa sempre la marginale. Il terzo è dimenticare le addizionali regionale e comunale, che pesano qualche punto percentuale: verifica le aliquote della tua Regione e del tuo Comune. Il quarto è usare tabelle degli anni precedenti: fino al 2025 il secondo scaglione era al 35 per cento. Riverifica la tariffa ogni anno.

SLIDE 14

Ricapitoliamo. Dal 2026 la tariffa IRPEF è il 23 per cento fino a 28.000 euro, il 33 per cento fino a 50.000 euro e il 43 per cento oltre. Ogni aliquota si applica solo alla fascia di reddito corrispondente, quindi superare uno scaglione non fa mai diminuire il netto. L'aliquota marginale guida le decisioni, l'aliquota media misura il peso complessivo. L'IRPEF lorda va poi ridotta delle detrazioni e aumentata delle addizionali regionali e comunali. E la riduzione della seconda aliquota vale al massimo 440 euro, neutralizzata oltre i 200.000 euro di reddito. Nella prossima lezione passiamo dalle persone alle società: vedremo l'IRES, l'imposta che paga una Srl come Verdi, con la sua aliquota fissa e la novità dell'IRES premiale.

Lezione 13 — IRES: cos'è, come si calcola, l'aliquota ordinaria e l'IRES premiale

Intermedio · 14 slide · 1614 parole · circa 12 minuti

SLIDE 1

Benvenuto. Nella lezione precedente abbiamo visto l'IRPEF, l'imposta delle persone fisiche. Oggi entriamo nel mondo delle società di capitali, e parliamo dell'IRES. Questa è una lezione centrale del percorso, perché è qui che tantissimi imprenditori sbagliano le stime delle imposte. In questa lezione vediamo chi paga l'IRES, qual è la sua aliquota, e soprattutto qual è il percorso, in sette passaggi, che porta dall'utile del bilancio all'imposta da versare. Poi parliamo dell'IRES premiale, l'aliquota ridotta al 20 per cento prevista per il periodo d'imposta 2025. E chiudiamo con un esempio completo su Verdi Srl, passo per passo, fino al saldo e all'acconto.

SLIDE 2

Una società di capitali come Verdi Srl non paga l'IRPEF: paga l'IRES, l'Imposta sul Reddito delle Società, regolata dagli articoli 72 e seguenti del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che da qui in avanti chiameremo semplicemente TUIR. La pagano le società di capitali, cioè Srl, Spa e Sapa, le cooperative e gli enti commerciali residenti. L'aliquota ordinaria è il 24 per cento, fissa: a differenza dell'IRPEF non è progressiva, e un euro di reddito in più paga sempre il 24 per cento, mai di più. Il periodo d'imposta coincide di norma con l'esercizio sociale, che per la maggior parte delle piccole e medie imprese è l'anno civile. E poi il punto più importante: la base imponibile non è semplicemente l'utile che leggi nel bilancio.

SLIDE 3

Il principio che lega il bilancio al fisco si chiama derivazione, ed è scritto nell'articolo 83 del TUIR: il reddito fiscale parte dal risultato del Conto Economico. Per le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, gli OIC, e non sono micro-imprese, vale la cosiddetta derivazione rafforzata: il fisco riconosce anche i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei principi contabili. Per questo un bilancio corretto è il primo presidio di un'IRES corretta. Il reddito segue poi la competenza dell'articolo 109: costi e ricavi contano nell'esercizio di competenza, se certi e determinabili. E per una società, ricorda, tutto è reddito d'impresa, da qualunque fonte provenga: anche l'affitto di un immobile o gli interessi del conto corrente.

SLIDE 4

Vediamo ora il percorso di calcolo, gli stessi sette passaggi che ritroverai nel Modello Redditi delle società di capitali. Lo dividiamo in due parti. Prima parte: dall'utile al reddito fiscale. Primo passaggio, si prende l'utile, o la perdita, prima delle imposte, dal Conto Economico civilistico. Secondo passaggio, si aggiungono le variazioni in aumento: costi che il fisco non riconosce, del tutto o in parte, e ricavi tassati in anni diversi da quelli del bilancio. Terzo passaggio, si sottraggono le variazioni in diminuzione: proventi esenti o non tassabili, costi dedotti in anni diversi, agevolazioni. Il risultato, al quarto passaggio, è il reddito fiscale, oppure una perdita fiscale. Le variazioni sono così importanti che dedicheremo loro tutta la prossima lezione.

SLIDE 5

Seconda parte del percorso. Quinto passaggio: dal reddito fiscale si tolgono le perdite fiscali degli anni precedenti, ma solo nei limiti dell'80 per cento del reddito, salvo le perdite dei primi tre periodi d'imposta, che si usano per intero. Sesto passaggio: si ottiene il reddito imponibile, lo si moltiplica per il 24 per cento, ed ecco l'IRES lorda. Settimo passaggio: dall'IRES lorda si sottraggono detrazioni, crediti d'imposta, ritenute subite e acconti già versati, e resta l'IRES a saldo, oppure un credito. Il versamento si fa con F24, a saldo e in acconto. L'acconto per l'anno in corso, con il metodo storico, è pari al 100 per cento dell'imposta dell'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti e ritenute, e si versa in due rate.

SLIDE 6

Ora l'IRES premiale. Per il periodo d'imposta 2025, quello che si dichiara nel 2026, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto una riduzione di 4 punti, dal 24 al 20 per cento, con le regole attuative di un decreto dell'agosto 2025. Ma i requisiti sono tutti da rispettare insieme. Primo: accantonare a una riserva apposita almeno l'80 per cento dell'utile 2024. Secondo: investire in beni strumentali nuovi con le caratteristiche Transizione 4.0 o 5.0, in Italia, per almeno il 30 per cento dell'utile accantonato, e comunque non meno del 24 per cento dell'utile 2023, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026. Terzo: non ridurre le unità lavorative annue, e aumentare di almeno l'1 per cento i lavoratori stabili. Quarto: nessun ricorso alla cassa integrazione nel 2024 e nel 2025, salvo quella ordinaria per eventi transitori.

SLIDE 7

Due avvertenze sull'IRES premiale. La prima riguarda la decadenza: il beneficio si perde se l'utile accantonato viene distribuito entro il secondo esercizio successivo, oppure se i beni agevolati vengono ceduti o destinati altrove entro il quinto periodo d'imposta successivo. La seconda: è una misura temporanea. La Legge di Bilancio 2026 non l'ha prorogata e, per chi investe in beni strumentali, ha introdotto un nuovo iperammortamento, che lavora come variazione in diminuzione del reddito, e che vedremo nella prossima lezione. Morale: l'IRES premiale va trattata come un'opportunità da verificare una volta, non come l'aliquota su cui costruire i piani dei prossimi anni. Lì l'aliquota di riferimento resta il 24 per cento.

SLIDE 8

Passiamo all'esempio, e procediamo con calma, un passo alla volta. Passo 1, il reddito imponibile. Verdi Srl ha un utile civilistico prima delle imposte di 40.000 euro. Dopo le variazioni fiscali, che costruiremo voce per voce nella prossima lezione, il reddito imponibile IRES è di 46.100 euro. Quindi più alto dell'utile. Passo 2, l'IRES all'aliquota ordinaria. Moltiplichiamo 46.100 euro per il 24 per cento. Il risultato è 11.064 euro. Questa è l'IRES di Verdi Srl per l'anno. Se ripensi al percorso in sette passaggi, ci troviamo al sesto: reddito imponibile per aliquota. Non ci sono perdite pregresse da scomputare, quindi il reddito fiscale e il reddito imponibile coincidono, e i 46.100 euro vanno tassati per intero. Tieni a mente questo numero, perché lo ritroveremo anche nelle prossime due lezioni.

SLIDE 9

Passo 3: l'aliquota effettiva. Rapportiamo l'IRES all'utile civilistico: 11.064 diviso 40.000 fa il 27,7 per cento. Ecco il punto che voglio che ti rimanga di questa lezione. L'aliquota scritta nella legge è il 24 per cento, ma il peso reale dell'IRES sull'utile di Verdi Srl è quasi il 28 per cento. Perché? Perché la base imponibile, 46.100 euro, è più alta dell'utile, 40.000 euro. Chi avesse stimato le imposte facendo semplicemente utile per 24 per cento avrebbe previsto 9.600 euro, e si sarebbe trovato a pagarne 11.064: quasi 1.500 euro di sorpresa al momento del saldo.

SLIDE 10

Passo 4: il confronto con l'IRES premiale. Se Verdi Srl avesse rispettato tutti i requisiti per il periodo d'imposta 2025, la stessa base di 46.100 euro sarebbe stata tassata al 20 per cento. 46.100 per 20 per cento fa 9.220 euro. Il risparmio è la differenza tra 11.064 e 9.220, cioè 1.844 euro, quasi 1.850 euro. Un altro modo per arrivarci: il risparmio è pari ai 4 punti di aliquota risparmiati, applicati alla base imponibile. 46.100 per 4 per cento fa, di nuovo, 1.844 euro. Sembra un bel risparmio. Ma quanto costa ottenerlo? Lo vediamo nel prossimo passo.

SLIDE 11

Passo 5: la verifica dei requisiti, con dati ipotetici. Supponiamo che Verdi Srl abbia avuto un utile 2024 di 30.000 euro e un utile 2023 di 25.000 euro. Primo requisito: accantonare almeno l'80 per cento dell'utile 2024, cioè 24.000 euro. Secondo requisito: investire in beni 4.0 o 5.0 almeno il maggiore tra due importi. Il 30 per cento dell'accantonamento, cioè 7.200 euro, e il 24 per cento dell'utile 2023, cioè 6.000 euro. Il maggiore è 7.200 euro. In più vanno rispettati i vincoli occupazionali. Tirando le somme: per risparmiare 1.844 euro, Verdi Srl deve immobilizzare 24.000 euro di utili e investire almeno 7.200. Ha senso solo se quell'investimento era comunque utile all'azienda.

SLIDE 12

Passo 6: il saldo. Supponiamo che durante l'anno Verdi Srl abbia già versato acconti per 9.000 euro. Con l'aliquota ordinaria, il saldo è 11.064 meno 9.000, cioè 2.064 euro. Ma non è finita qui. Per l'anno successivo, con il metodo storico, l'acconto è pari al 100 per cento dell'imposta dell'anno, cioè 11.064 euro, da versare in due rate. Ecco perché la tesoreria va pianificata su entrambi i versamenti: a giugno, accanto al saldo di 2.064 euro, arriva anche la prima rata dell'acconto. Se invece gli acconti versati fossero stati superiori all'imposta dovuta, il risultato sarebbe stato un credito, da riportare o da usare in compensazione. E ricorda che a tutto questo si aggiunge l'IRAP, che vedremo tra due lezioni.

SLIDE 13

Vediamo gli errori da evitare. Il primo, il più diffuso, è stimare l'IRES come utile per 24 per cento. Nell'esempio, 9.600 euro contro 11.064: imposte sottostimate e liquidità insufficiente al saldo. Costruisci sempre il prospetto delle variazioni, anche in forma di preconsuntivo. Il secondo è dare per scontata l'IRES premiale e costruire piani finanziari su un'aliquota che dal 2026 non esiste più. Usa il 24 per cento come riferimento. Il terzo è accedere all'IRES premiale e poi distribuire la riserva: si decade e si restituisce la differenza d'imposta. Il quarto è dimenticare gli acconti: nel primo anno di utile elevato si paga il saldo e insieme il primo acconto, quasi il doppio dell'imposta.

SLIDE 14

Ricapitoliamo. L'IRES è l'imposta sul reddito delle società di capitali e degli enti commerciali, con un'aliquota fissa del 24 per cento. La base imponibile parte dall'utile civilistico, per il principio di derivazione, e si corregge con le variazioni fiscali. Per questo l'aliquota effettiva sull'utile è spesso superiore al 24 per cento nominale: per Verdi Srl, il 27,7 per cento. L'IRES premiale al 20 per cento riguarda solo il periodo d'imposta 2025 e richiede accantonamento, investimenti e occupazione; dal 2026 la leva è l'iperammortamento. Saldo e acconti vanno pianificati insieme. Nella prossima lezione apriamo la scatola: vedremo una per una le variazioni che hanno portato Verdi Srl da 40.000 a 46.100 euro.

Lezione 14 — Le variazioni in aumento e in diminuzione dell'IRES: dall'utile civilistico al reddito imponibile

Intermedio · 18 slide · 2110 parole · circa 15 minuti

SLIDE 1

Benvenuto. Nella lezione precedente abbiamo calcolato l'IRES di Verdi Srl partendo da un dato che ti ho chiesto di prendere sulla fiducia: un utile di 40.000 euro diventava un reddito imponibile di 46.100 euro. Oggi apriamo la scatola e vediamo come succede. Parleremo delle variazioni in aumento e in diminuzione, cioè delle correzioni che il fisco applica all'utile di bilancio. Vedremo perché esistono, quali sono le più frequenti per una piccola e media impresa, e qual è la differenza tra variazioni permanenti e temporanee. Faremo tre calcoli che ogni imprenditore dovrebbe saper fare, e poi costruiremo insieme, riga per riga, il prospetto completo di Verdi Srl, fino alle imposte anticipate in bilancio.

SLIDE 2

Partiamo dal principio che già conosci: la derivazione, articolo 83 del TUIR. Il punto di partenza per calcolare l'IRES è sempre l'utile ante imposte del bilancio civilistico. Il fisco parte dal bilancio, ma non lo accetta sempre così com'è. Su quell'utile si applicano due tipi di correzioni. Le variazioni in aumento servono quando un costo contabilizzato non è deducibile fiscalmente, o non lo è del tutto, oppure quando un ricavo va tassato prima che il bilancio lo rilevi. Le variazioni in diminuzione servono nel caso opposto: un ricavo contabilizzato non è imponibile, o non del tutto, oppure un costo è deducibile in una misura o in un momento diversi da quelli del bilancio. In aumento, il reddito sale; in diminuzione, scende.

SLIDE 3

Perché utile e reddito non coincidono? Le ragioni sono tre. La prima sono i limiti di deducibilità. Per alcuni costi la legge presume un uso promiscuo, cioè anche personale, o un rischio di abuso, e ammette solo una parte del costo: pensa alle auto, ai telefoni, alle spese di rappresentanza. La seconda ragione sono i criteri temporali diversi. Alcuni costi sono deducibili per cassa anziché per competenza, come i compensi agli amministratori, oppure in quote massime annuali, come ammortamenti e svalutazioni. La terza ragione sono le scelte di politica fiscale: esenzioni per evitare doppie imposizioni, come per i dividendi, oppure agevolazioni per incentivare certi comportamenti, come la maxi deduzione per le nuove assunzioni o l'iperammortamento.

SLIDE 4

Da queste ragioni discende la distinzione più importante di tutta la lezione. Le variazioni permanenti non si recuperano mai. La quota indeducibile dell'auto, una multa, il 95 per cento esente dei dividendi: quello che è indeducibile oggi resta indeducibile per sempre, e quello che è esente resta esente. Le variazioni temporanee, invece, spostano un costo o un ricavo da un esercizio all'altro, e negli anni successivi si riassorbono. Un compenso all'amministratore pagato l'anno dopo, un ammortamento più veloce di quello fiscale: prima o poi il costo verrà dedotto. Sono proprio le temporanee a generare in bilancio le imposte anticipate o differite, regolate dal principio contabile OIC 25. Ci torneremo alla fine dell'esempio.

SLIDE 5

Vediamo le variazioni in aumento più frequenti per una piccola e media impresa. Cominciamo dalle tre temporanee. I compensi agli amministratori deliberati ma non pagati entro la chiusura dell'esercizio: il fisco li riconosce solo nell'anno in cui vengono effettivamente pagati, per cassa, mentre il bilancio li registra per competenza. Generano una variazione in aumento oggi e una in diminuzione nell'anno del pagamento. Poi gli ammortamenti che eccedono le aliquote fiscali massime, cioè i coefficienti del decreto ministeriale del 1988, spesso più lenti di quelli civilistici. La differenza si recupera negli ultimi anni di vita del bene. Infine la svalutazione dei crediti: è deducibile nel limite dello 0,5 per cento del valore nominale dei crediti commerciali, finché il fondo fiscale non arriva al 5 per cento. L'eccedenza si riprende a tassazione.

SLIDE 6

Altre due voci molto frequenti. Gli interessi passivi, regolati dall'articolo 96. Al netto degli interessi attivi, sono deducibili solo fino al 30 per cento del Risultato Operativo Lordo fiscale, che si abbrevia in ROL. La parte che eccede è indeducibile nell'anno, ma si può riportare agli anni successivi, nei limiti del ROL di quegli anni: è una variazione temporanea. Poi le spese di rappresentanza, articolo 108. Sono deducibili entro un plafond: l'1,5 per cento dei ricavi della gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro, lo 0,6 per cento della parte tra 10 e 50 milioni, lo 0,4 per cento oltre. Gli omaggi di valore unitario fino a 50 euro sono sempre deducibili. E dal periodo d'imposta 2025 serve anche il pagamento tracciabile. L'eccedenza è una variazione permanente.

SLIDE 7

Ed eccoci alle variazioni permanenti di tutti i giorni. Le auto aziendali non assegnate a un dipendente: carburante, assicurazione, manutenzione e ammortamento sono deducibili solo al 20 per cento, e l'ammortamento su un costo fiscale massimo di 18.075,99 euro. L'80 per cento resta indeducibile. Le auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili al 70 per cento, e i veicoli strumentali, come il furgone di Verdi Srl, per intero. Le spese telefoniche sono deducibili all'80 per cento. Multe, sanzioni e ammende sono indeducibili al 100 per cento, per il

loro carattere punitivo. Infine le imposte: l'IRES non è mai deducibile da sé stessa, l'IRAP lo è solo in parte. Se parti dall'utile netto anziché da quello ante imposte, vanno riprese. L'IMU sugli immobili strumentali, invece, è deducibile al 100 per cento.

SLIDE 8

Passiamo alle variazioni in diminuzione. La prima sono i dividendi ricevuti da altre società di capitali: sono imponibili solo per il 5 per cento, quindi esenti al 95 per cento, per evitare che lo stesso utile sia tassato due volte. La seconda sono i rientri delle temporanee: i compensi dell'amministratore dell'anno prima pagati quest'anno, o gli interessi passivi eccedenti degli anni scorsi che ora rientrano nel 30 per cento del ROL. La terza sono le agevolazioni: la maxi deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, rinnovata per il triennio 2025-2027, fino al 130 per cento del costo per alcune categorie, e il nuovo iperammortamento per gli investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con maggiorazioni fino al 180 per cento. Queste maggiorazioni non passano dal bilancio: si deducono solo in dichiarazione. L'ACE, invece, è abrogata dal 2024. Infine, molti crediti d'imposta agevolativi non sono tassabili.

SLIDE 9

Ora tre calcoli da saper fare. Il primo riguarda le perdite fiscali degli anni precedenti. Sono riportabili senza limiti di tempo, ma utilizzabili solo nei limiti dell'80 per cento del reddito di ciascun anno, salvo le perdite dei primi tre periodi, che si usano per intero. Prendiamo il reddito di 46.100 euro di Verdi Srl. Il limite dell'80 per cento è 36.880 euro. Primo caso: perdite pregresse di 20.000 euro. Stanno sotto il limite, si usano tutte: imponibile 26.100 euro, IRES 6.264 euro. Secondo caso: perdite di 50.000 euro. Se ne possono usare solo 36.880: imponibile 9.220 euro, cioè il 20 per cento che resta comunque tassato, IRES 2.212 euro e 80 centesimi. I restanti 13.120 euro di perdite si riportano agli anni successivi.

SLIDE 10

Secondo calcolo: gli interessi passivi. Una società ha 12.000 euro di interessi passivi, 1.000 euro di interessi attivi e un ROL fiscale di 30.000 euro. Quanto può dedurre? Gli interessi passivi sono deducibili, prima di tutto, fino a concorrenza degli interessi attivi: quindi 1.000 euro. Poi, per la parte eccedente, fino al 30 per cento del ROL: il 30 per cento di 30.000 euro fa 9.000 euro. In tutto sono deducibili 1.000 più 9.000, cioè 10.000 euro. Gli altri 2.000 euro diventano una variazione in aumento. Ma non sono persi: si riportano agli anni successivi, e potranno essere dedotti quando il ROL lo consentirà. È una tipica variazione temporanea.

SLIDE 11

Terzo calcolo: la rappresentanza. Una società ha 300.000 euro di ricavi della gestione caratteristica. Siamo sotto i 10 milioni, quindi il plafond è l'1,5 per cento: 300.000 per 1,5 per cento fa 4.500 euro. Nell'anno ha sostenuto spese di rappresentanza per 5.000 euro, tutte pagate con mezzi tracciabili, come bonifico o carta. La parte deducibile è 4.500 euro; la

differenza, 500 euro, è una variazione in aumento, e permanente. Attenzione però al dettaglio che cambia tutto. Se quelle spese fossero state pagate in contanti, dal 2025 sarebbero diventate interamente indeducibili, anche entro il plafond. Quindi usa sempre bonifici o carte aziendali.

SLIDE 12

Ora mettiamo insieme tutto con l'esempio di Verdi Srl. Il punto di partenza è un utile ante imposte, civilistico, di 40.000 euro. Durante l'anno sono successe quattro cose che contano per il fisco. Primo: l'assemblea ha deliberato 5.000 euro di compensi all'amministratore, che però non sono ancora stati pagati. Secondo: gli ammortamenti del bilancio superano di 2.000 euro quelli consentiti dai coefficienti fiscali. Terzo: c'è un'auto aziendale non assegnata a nessun dipendente, con 1.250 euro di costi; l'80 per cento, cioè 1.000 euro, è indeducibile. Quarto: Verdi Srl ha incassato 2.000 euro di dividendi da una società partecipata. Con questi dati costruiamo il prospetto delle variazioni.

SLIDE 13

Passo 1: il prospetto delle variazioni. Partiamo da 40.000 euro. Aggiungiamo i 5.000 euro di compensi non pagati: variazione in aumento, temporanea. Aggiungiamo i 2.000 euro di ammortamenti eccedenti: anche questa in aumento e temporanea. Aggiungiamo i 1.000 euro di quota indeducibile dell'auto: in aumento, ma permanente. Poi togliamo la parte esente dei dividendi: il 95 per cento di 2.000 euro, cioè 1.900 euro, è una variazione in diminuzione permanente. Facciamo i conti: 40.000 più 5.000 più 2.000 più 1.000 fa 48.000; meno 1.900 fa 46.100 euro. Ecco il reddito imponibile IRES che abbiamo usato nella lezione precedente.

SLIDE 14

Passo 2: il commento voce per voce, perché capire il perché conta più del numero. I compensi entrano in aumento perché in bilancio sono un costo di competenza, ma il fisco li riconosce solo quando vengono pagati. L'anno prossimo, al momento del pagamento, diventeranno una variazione in diminuzione di 5.000 euro. Gli ammortamenti eccedenti si recupereranno negli anni finali della vita fiscale del bene, quando in bilancio il bene sarà già ammortizzato. Dei 1.250 euro di costi dell'auto, è deducibile solo il 20 per cento, cioè 250 euro: gli altri 1.000 non torneranno mai. E dei 2.000 euro di dividendi, è tassato solo il 5 per cento, cioè 100 euro.

SLIDE 15

Passo 3: l'IRES corrente, cioè quella da versare. 46.100 euro per 24 per cento fa 11.064 euro. Mettiamo questo numero accanto alla stima che farebbe chi guarda solo il bilancio: 40.000 euro per 24 per cento, 9.600 euro. La differenza è di 1.464 euro, quasi 1.500 euro. Ecco perché guardare l'utile di bilancio per stimare le tasse è un errore comune e potenzialmente costoso. Le variazioni fiscali possono spostare il conto in modo significativo, e in entrambe le direzioni: con molti dividendi o con un iperammortamento, ad esempio, il reddito imponibile potrebbe risultare più basso dell'utile.

SLIDE 16

Passo 4: la fiscalità differita, secondo l'OIC 25. Le due variazioni temporanee, 5.000 più 2.000, cioè 7.000 euro, fanno pagare oggi un'imposta che verrà restituita negli anni successivi, quando rientreranno. In bilancio, quindi, Verdi Srl iscrive imposte anticipate per 7.000 per 24 per cento, cioè 1.680 euro: un credito che riduce le imposte di competenza dell'esercizio. L'IRES di competenza nel Conto Economico è 11.064 meno 1.680, cioè 9.384 euro. Facciamo la verifica: se togliamo dall'utile solo le variazioni permanenti, abbiamo 40.000 più 1.000 meno 1.900, cioè 39.100 euro, per 24 per cento, 9.384 euro. I conti tornano. Le imposte anticipate si iscrivono solo se è ragionevolmente certo che negli anni del rientro ci sarà un reddito sufficiente ad assorbirle.

SLIDE 17

Gli errori da evitare sono cinque. Il primo è pagare i compensi dell'amministratore dopo la chiusura senza rendersene conto: più IRES nell'anno e un prospetto sbagliato. Paga entro il 31 dicembre quando possibile, o comunque rileva la variazione e il suo rientro. Il secondo è dedurre per intero le auto non assegnate: in un controllo si recupera l'80 per cento, con sanzioni. Tieni centri di costo separati per auto, veicoli strumentali e auto assegnate. Il terzo è pagare la rappresentanza in contanti: dal 2025 diventa tutta indeducibile. Il quarto è dimenticare il rientro delle temporanee: paghi due volte la stessa imposta. Tieni un registro delle differenze temporanee, con l'anno previsto di rientro. Il quinto è ignorare le agevolazioni extracontabili: verificale ogni anno con il tuo commercialista.

SLIDE 18

Ricapitoliamo. Il reddito imponibile IRES nasce dall'utile ante imposte, corretto con variazioni in aumento e in diminuzione. Le variazioni in aumento più frequenti riguardano compensi non pagati, ammortamenti e svalutazioni eccedenti, interessi oltre il 30 per cento del ROL, rappresentanza, auto, telefonia e sanzioni. Le variazioni in diminuzione più frequenti sono i dividendi, esenti al 95 per cento, i rientri delle temporanee e le agevolazioni come maxi deduzione e iperammortamento; le perdite pregresse si scomputano entro l'80 per cento del reddito. Le permanenti non si recuperano mai; le temporanee si invertono e generano imposte anticipate o differite. Nella prossima lezione completiamo il quadro delle imposte di Verdi Srl con l'IRAP: un'imposta con una logica completamente diversa, che si può pagare anche in perdita.

Lezione 15 — IRAP: cos'è, chi la paga, come si calcola, le deduzioni sul costo del lavoro

Intermedio · 17 slide · 2012 parole · circa 14 minuti

SLIDE 1

Benvenuto. Nelle due lezioni precedenti abbiamo calcolato l'IRES di Verdi Srl, partendo dall'utile e correggendolo con le variazioni. Oggi completiamo il quadro delle imposte di una società con l'IRAP. È un'imposta che spesso sorprende gli imprenditori, perché ragiona in modo completamente diverso: non guarda l'utile, ma il valore che l'azienda produce prima di pagare lavoratori e banche. In questa lezione vediamo che cos'è l'IRAP e perché esiste, chi la paga e chi no, come si costruisce la base imponibile partendo dal Conto Economico, e quali deduzioni spettano sul costo del lavoro. Poi faremo il calcolo completo per Verdi Srl, passo per passo, fino al carico fiscale complessivo.

SLIDE 2

L'IRAP, l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, è stata istituita dal decreto legislativo 446 del 1997 ed è in vigore dal 1998. Nacque per sostituire con un unico tributo una serie di prelievi che esistevano prima: tra questi l'ILOR, l'ICIAP, la tassa sulla partita IVA e i contributi sanitari. Il suo gettito è destinato in larga parte a finanziare la spesa sanitaria delle Regioni. Ed è per questo che si chiama regionale: la disciplina è statale, ma l'imposta spetta alla Regione nel cui territorio si svolge l'attività. E la Regione, entro limiti fissati dalla legge, può modularne l'aliquota. Lo vedremo con i numeri più avanti.

SLIDE 3

La differenza rispetto all'IRES è netta. L'IRES tassa il reddito, cioè quello che resta all'impresa dopo aver remunerato tutti i fattori produttivi, compresi lavoratori e finanziatori. L'IRAP colpisce invece il valore della produzione netta: la ricchezza che l'organizzazione crea prima di distribuirla tra lavoratori, con gli stipendi, finanziatori, con gli interessi, e proprietari, con l'utile. Da qui due conseguenze pratiche. La prima: l'IRAP può essere dovuta anche quando la società chiude in perdita. Se gli interessi passivi assorbono tutto il margine, l'IRES è zero, ma l'IRAP no. La seconda: l'IRAP non concede la deduzione degli interessi passivi e, storicamente, nemmeno del costo del lavoro. Per anni è stata chiamata un'imposta sul lavoro e sul debito. Oggi, come vedremo, sul lavoro le cose sono cambiate molto.

SLIDE 4

Chi paga l'IRAP? Lo stabilisce l'articolo 3 del decreto. La pagano le società di capitali e gli enti commerciali, come Verdi Srl, con una base che si ricava direttamente dal Conto Economico civilistico. La pagano le società di persone commerciali, cioè Snc e Sas, partendo da valori fiscali, salvo opzione per il metodo da bilancio. La pagano le società semplici e le associazioni tra professionisti, gli studi associati, sulla differenza tra compensi e costi inerenti. E la pagano gli enti non commerciali e la Pubblica Amministrazione, con un metodo basato sulle retribuzioni o misto. Chi non la paga più, dal periodo d'imposta 2022, sono le persone fisiche: ditte individuali e professionisti.

SLIDE 5

Fermiamoci su questo punto, perché genera ancora molta confusione. L'esonero delle persone fisiche, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, riguarda tutte le ditte individuali e tutti i professionisti che lavorano in forma individuale. Indipendentemente dal fatto che abbiano dipendenti o collaboratori, e indipendentemente dal regime fiscale, forfettario o ordinario. Quindi il nostro Marco Bruni non paga l'IRAP oggi da forfettario, e non la pagherà domani se dovesse passare al regime ordinario. La questione si porrà solo se un giorno costituirà una società. Anzi, per il forfettario l'IRAP non era dovuta nemmeno prima, perché l'imposta sostitutiva la sostituisce espressamente. È uno dei fattori che peseranno quando confronteremo ditta individuale e Srl.

SLIDE 6

Per una società di capitali, l'articolo 5 del decreto stabilisce che la base imponibile è la differenza tra il valore della produzione, la voce A del Conto Economico, e i costi della produzione, la voce B, presi così come risultano dal bilancio, con alcune esclusioni. È il principio di presa diretta dal bilancio. A differenza dell'IRES, qui si parte dal margine operativo e le rettifiche sono poche e tassative. Contano i ricavi, gli acquisti, i servizi, i noleggi, la variazione delle rimanenze, gli ammortamenti e gli oneri diversi di gestione, tranne l'IMU. Restano fuori i costi per il personale, la voce B9, che rientrano solo attraverso le deduzioni; le svalutazioni; gli accantonamenti. E resta fuori tutta l'area finanziaria, la voce C: gli interessi passivi non si deducono, dividendi e interessi attivi non si tassano.

SLIDE 7

Il comma 3 dell'articolo 5 aggiunge un elenco di costi comunque indeducibili, anche se stanno in voci diverse dalla B9. Sono i compensi per collaborazioni coordinate e continuative, tra cui, tipicamente, i compensi agli amministratori; i compensi per lavoro autonomo occasionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione; la quota interessi dei canoni di leasing; le perdite su crediti; e l'IMU, che invece, ricordalo, ai fini IRES è interamente deducibile. Una conseguenza importante: molte variazioni IRES della lezione precedente non hanno un equivalente IRAP. Il

compenso dell'amministratore non pagato, ad esempio, ai fini IRES è deducibile quando lo paghi, mentre ai fini IRAP è semplicemente indeducibile, pagato o no. E i dividendi, ai fini IRAP, non entrano nemmeno nel calcolo.

SLIDE 8

Una volta calcolato il valore della produzione, l'articolo 11 del decreto consente una serie di deduzioni. È la parte più delicata del calcolo. Per i dipendenti a tempo indeterminato, il costo complessivo è interamente deducibile: retribuzioni, contributi previdenziali e assicurativi, TFR. In pratica quanto è in B9 per questi lavoratori. Per gli stagionali impiegati almeno 120 giorni in due periodi d'imposta, si deduce il 70 per cento del costo, a partire dal secondo contratto con lo stesso datore entro due anni. Per gli altri rapporti, come il tempo determinato, la deduzione non è integrale. Si deducono i contributi INAIL, le spese per apprendisti, disabili, formazione lavoro e personale di ricerca e sviluppo. E poi 1.850 euro annui per ciascun dipendente non a tempo indeterminato, fino a un massimo di cinque, se i componenti positivi non superano 400.000 euro.

SLIDE 9

C'è poi una deduzione che non dipende dai dipendenti, ma dal soggetto: la deduzione forfettaria del comma 4-bis. Spetta anche alle società di capitali e serve ad alleggerire l'imposta sulle realtà più piccole. Funziona così: se la base imponibile, calcolata dopo le altre deduzioni, non supera 180.759,91 euro, si deducono 8.000 euro. Poi ci sono tre piccole fasce di passaggio, in cui la deduzione scende a 6.000, 4.000 e 2.000 euro. Oltre 180.999,91 euro non spetta più nulla. Per le società di persone gli importi sono maggiorati. Ricorda un punto: queste deduzioni non sono già incluse nel bilancio. Vanno individuate e indicate in dichiarazione IRAP, contratto per contratto.

SLIDE 10

L'aliquota ordinaria è il 3,9 per cento, confermata anche per il 2026. Ogni Regione può aumentarla o ridurla fino a 0,92 punti percentuali, quindi tra il 2,98 e il 4,82 per cento, e differenziarla per settore. Prima di qualunque calcolo reale, quindi, verifica l'aliquota della tua Regione. L'IRAP ha una dichiarazione autonoma, con le stesse scadenze del modello Redditi. I versamenti seguono il calendario delle imposte sui redditi: saldo e primo acconto entro il 30 giugno, secondo acconto entro il 30 novembre, con F24. Infine, il rapporto con l'IRES: l'IRAP versata è deducibile dall'IRES per il 10 per cento, se ci sono interessi passivi netti, e per la quota relativa al costo del personale non dedotto. Per Verdi Srl, che ha solo dipendenti a tempo indeterminato, quest'ultima quota è zero.

SLIDE 11

Passiamo all'esempio. Verdi Srl ha gli stessi numeri della lezione precedente, con un utile ante imposte di 40.000 euro e ricavi per 250.000 euro. Impiega due dipendenti a tempo indeterminato, part-time, per un costo complessivo di 16.000 euro l'anno, 8.000 euro ciascuno. Passo 1, il Conto Economico. Dai 250.000 euro di ricavi togliamo acquisti di merci per 144.000,

servizi per 30.000, di cui 5.000 sono il compenso dell'amministratore, noleggi per 3.000, personale per 16.000, ammortamenti per 12.000, variazione delle rimanenze per 1.000 e oneri diversi per 3.200, di cui 1.200 di IMU. La differenza tra A e B è 40.800 euro. Poi c'è l'area finanziaria: 2.000 euro di dividendi in più e 2.800 euro di interessi passivi in meno. Utile ante imposte: 40.000 euro.

SLIDE 12

Passo 2: il valore della produzione ai fini IRAP. Si parte dalla differenza A meno B, 40.800 euro, e si riaggiungono le voci che l'IRAP non riconosce. Primo, i costi per il personale, 16.000 euro: sono esclusi dalla base e rientreranno solo attraverso le deduzioni. Secondo, i compensi dell'amministratore, 5.000 euro: sono una collaborazione coordinata e continuativa, quindi indeducibili. Terzo, l'IMU, 1.200 euro, indeducibile ai fini IRAP. Sommiamo: 40.800 più 16.000 più 5.000 più 1.200 fa 63.000 euro. Questo è il valore della produzione. E nota cosa manca: i 2.000 euro di dividendi e i 2.800 euro di interessi passivi non compaiono, perché stanno nella voce C, fuori dalla base IRAP.

SLIDE 13

Passo 3: le deduzioni. Dal valore della produzione di 63.000 euro togliamo il costo integrale dei due dipendenti a tempo indeterminato, 16.000 euro. Restano 47.000 euro. Questa base è ben sotto i 180.759,91 euro, quindi spetta la deduzione forfettaria piena di 8.000 euro. 47.000 meno 8.000 fa 39.000 euro: è la base imponibile IRAP. Ora applichiamo l'aliquota ordinaria del 3,9 per cento. 39.000 per 3,9 per cento fa 1.521 euro. Questa è l'IRAP di Verdi Srl. Nota come la base di 39.000 euro non abbia nulla a che vedere con il reddito IRES di 46.100 euro: sono due imposte con due basi diverse, costruite con regole diverse.

SLIDE 14

Passo 4: quanto vale la deduzione per il personale? Immaginiamo che Verdi Srl non potesse dedurre il costo dei due dipendenti, o che lo dimenticasse in dichiarazione. Avrebbe comunque diritto alla deduzione forfettaria, quindi partirebbe da 63.000 meno 8.000, cioè 55.000 euro. Senza deduzioni per il personale, la base resta 55.000 euro, e l'IRAP è 2.145 euro. Con le deduzioni, la base scende a 39.000 euro e l'IRAP a 1.521 euro. Il risparmio è di 624 euro, che è esattamente l'aliquota del 3,9 per cento applicata ai 16.000 euro di costo dedotto. Ecco perché un'azienda che stabilizza i lavoratori con contratti a tempo indeterminato azzerava l'IRAP sul loro costo.

SLIDE 15

Passo 5: l'effetto dell'aliquota regionale. Con la stessa base di 39.000 euro, in una Regione che applica la maggiorazione massima, il 4,82 per cento, l'IRAP sarebbe 1.879 euro e 80 centesimi. In una Regione con la riduzione massima, il 2,98 per cento, sarebbe 1.162 euro e 20 centesimi. Oltre 700 euro di differenza, a parità di attività. Passo 6: il carico fiscale complessivo. Sommiamo

I' IRES, 11.064 euro, e I' IRAP, 1.521 euro: Verdi Srl paga 12.585 euro di imposte. Rapportato all'utile ante imposte di 40.000 euro, è circa il 31,5 per cento. Molto più del 27,9 per cento, cioè 24 più 3,9, che molti imprenditori usano come stima rapida. La differenza nasce dalle variazioni IRES e da una base IRAP che non coincide con l'utile.

SLIDE 16

Vediamo gli errori da evitare. Il primo: pensare che una ditta individuale con dipendenti paghi I' IRAP. Dal 2022 nessuna persona fisica la paga, e i confronti tra ditta e Srl costruiti su questo errore sono sbagliati. Il secondo: applicare all'IRAP le regole dell'IRES, ad esempio dedurre i compensi dell'amministratore quando vengono pagati, o non riprendere l'IMU. Parti sempre da A meno B, con le sole rettifiche del decreto. Il terzo: dimenticare la deduzione forfettaria o quelle per il personale. Si paga di più, e si recupera solo con una dichiarazione integrativa. Il quarto: usare sempre il 3,9 per cento senza controllare la Regione. Il quinto: credere che in perdita non si paghi nulla. L'IRAP si stima sul margine operativo, non sull'utile.

SLIDE 17

Ricapitoliamo. L'IRAP tassa il valore della produzione netta, non l'utile: si paga anche in perdita, se il margine operativo è positivo. Dal 2022 la pagano le società e gli enti, non le persone fisiche, con o senza dipendenti: Marco Bruni ne è escluso, Verdi Srl no. Per le società di capitali la base è A meno B del Conto Economico, escludendo personale, svalutazioni, accantonamenti e IMU; interessi e dividendi restano fuori. Il costo dei dipendenti a tempo indeterminato è interamente deducibile, e le basi fino a 180.759,91 euro hanno una deduzione forfettaria di 8.000 euro. L'aliquota ordinaria è il 3,9 per cento, modificabile dalle Regioni. Nella prossima lezione torniamo a un concetto che abbiamo sfiorato più volte: la differenza pratica tra deduzioni e detrazioni, e quanto vale davvero ciascuna.

Lezione 16 — Deduzioni e detrazioni: la differenza pratica

Intermedio · 13 slide · 1446 parole · circa 10 minuti

SLIDE 1

Ciao, e benvenuto. In questa lezione mettiamo ordine tra due parole che quasi tutti usano come sinonimi: deduzione e detrazione. Sembrano la stessa cosa, perché entrambe riducono le tasse. In realtà agiscono in due punti diversi del calcolo, e per questo lo stesso euro di spesa può farti risparmiare cifre molto diverse. Vedremo dove si collocano, quanto valgono davvero, quali sono le principali per chi ha la Partita IVA, sia nel regime forfettario sia nel regime ordinario, e come ritroviamo la stessa logica nelle società. Poi faremo due esempi con i numeri, compreso il caso di Marco Bruni, il nostro professionista forfettario. Alla fine saprai rispondere con sicurezza alla domanda che tutti fanno: ma questa spesa, quanto mi fa risparmiare?

SLIDE 2

Partiamo dalla sequenza del calcolo, che è sempre la stessa. Si parte dal reddito complessivo, cioè la somma dei tuoi redditi. Da qui si sottraggono gli oneri deducibili: è qui che agiscono le deduzioni. Il risultato è il reddito imponibile, la base su cui si applicano le aliquote. Applicando gli scaglioni dell'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche che abbiamo studiato nella lezione dedicata, ottieni l'imposta lorda. Solo a questo punto entrano in gioco le detrazioni, che si sottraggono dall'imposta. E quello che resta è l'imposta netta, cioè quanto devi davvero. Tieni a mente questa immagine: la deduzione lavora in alto, sul reddito. La detrazione lavora in basso, sull'imposta già calcolata.

SLIDE 3

Da questa posizione diversa discende tutto il resto. La deduzione riduce la base imponibile. Quindi il risparmio che ti dà non è l'importo dedotto, ma l'importo dedotto moltiplicato per la tua aliquota marginale, cioè l'aliquota dello scaglione più alto che raggiungi. Più alto è il tuo reddito, più vale la deduzione. La detrazione, invece, riduce direttamente l'imposta. Il suo valore lo fissa la legge, di solito come percentuale della spesa, per esempio il 19 per cento. E non dipende dalla tua aliquota marginale: vale lo stesso per chi guadagna poco e per chi guadagna molto.

SLIDE 4

C'è poi una seconda differenza, meno conosciuta ma molto concreta: la capienza. La detrazione si sottrae dall'imposta lorda, quindi ha bisogno che ci sia abbastanza imposta da cui sottrarla. Se l'imposta lorda è più bassa delle detrazioni che ti spettano, l'eccedenza in genere si perde, salvo i casi in cui la legge la trasforma in credito o in rimborso. La deduzione, invece, riduce il reddito

anche quando l'imposta è bassa. Però ha il difetto opposto: se la tua aliquota è bassa, vale poco. In pratica, la detrazione rischia di non servire a chi paga poche imposte, mentre la deduzione premia soprattutto chi si trova negli scaglioni più alti.

SLIDE 5

Vediamo ora che cosa c'è a disposizione di chi ha la Partita IVA, partendo dal regime forfettario. Qui le regole sono semplici. Non puoi dedurre i costi dell'attività, perché sono già coperti dal coefficiente di redditività. E non usi le detrazioni IRPEF, perché l'imposta sostitutiva prende il posto dell'IRPEF. Esiste però una deduzione importantissima: i contributi previdenziali obbligatori che versi nell'anno si deducono dal reddito forfettario. Lo prevede la legge 190 del 2014, all'articolo 1, comma 64. È esattamente il caso dei contributi INPS, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che Marco Bruni versa alla Gestione Separata. Tra poco vedremo quanto vale per lui.

SLIDE 6

Nel regime ordinario, per le persone fisiche, il quadro è più ricco. Oltre ai costi dell'attività, che riducono già il reddito d'impresa o di lavoro autonomo, il Testo unico delle imposte sui redditi, che chiamiamo TUIR, prevede due famiglie. All'articolo 10 ci sono gli oneri deducibili: i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, i contributi alla previdenza complementare entro un limite annuo, gli assegni periodici al coniuge separato e alcune erogazioni liberali. All'articolo 15 e nelle leggi speciali ci sono le detrazioni: il 19 per cento delle spese sanitarie oltre la franchigia di 129 euro e 11 centesimi, gli interessi sul mutuo per l'abitazione principale, le spese di istruzione. E poi le detrazioni edilizie, quelle per i familiari a carico e per tipologia di reddito.

SLIDE 7

Ci sono due limiti recenti che devi conoscere, soprattutto se il tuo reddito cresce. Il primo: le detrazioni del 19 per cento spettano per intero fino a 120.000 euro di reddito, poi si riducono progressivamente fino ad azzerarsi a 240.000 euro. Lo dice il comma 3-bis dell'articolo 15 del TUIR. Il secondo: dal 2025, per i redditi superiori a 75.000 euro, molte detrazioni sono soggette a un tetto complessivo di spesa, previsto dall'articolo 16-ter. In entrambi i casi c'è un'eccezione importante: le spese sanitarie restano escluse da questi limiti. Il messaggio è chiaro: per i redditi alti le detrazioni contano sempre meno, mentre le deduzioni continuano a valere molto.

SLIDE 8

E nelle società? Il linguaggio cambia, ma la logica è identica. Nell'IRES, l'imposta sul reddito delle società, i costi deducibili e le variazioni in diminuzione, che abbiamo studiato nella lezione sulle variazioni fiscali, riducono la base imponibile. Quindi ogni euro dedotto vale il 24 per cento, cioè l'aliquota IRES. È la versione societaria della deduzione. I crediti d'imposta, invece, riducono direttamente l'imposta o altri versamenti, con una logica molto simile a quella della detrazione. Li

approfondiremo più avanti nel corso, quando parleremo di compensazione nel modello F24. Quindi, se ragioni in termini di base imponibile da una parte e di imposta dall'altra, hai una chiave che vale per tutti i contribuenti.

SLIDE 9

Passiamo ai numeri. Primo caso, quello base. Un contributo previdenziale di 1.000 euro è deducibile. Una spesa medica di 1.000 euro, oltre la franchigia, dà una detrazione del 19 per cento. Guarda la tabella. Per chi ha un'aliquota marginale del 23 per cento, la deduzione fa risparmiare 230 euro. Al 33 per cento, 330 euro. Al 43 per cento, 430 euro. La detrazione, invece, vale sempre 190 euro, qualunque sia il reddito. Quindi per il contribuente al 33 per cento la deduzione vale 140 euro in più della detrazione. Ecco il senso del titolo: lo stesso euro vale cifre diverse, a seconda di dove agisce e del reddito di chi lo spende.

SLIDE 10

Secondo caso: Marco Bruni nel secondo anno da forfettario. Ricordi? Nel primo anno ha pagato un'imposta sostitutiva di 1.170 euro su 23.400 euro di reddito, senza deduzioni, perché i contributi del primo anno, circa 6.100 euro, si versano l'anno dopo. Supponiamo che nel secondo anno fatturi di nuovo 30.000 euro e versi 6.100 euro di contributi. Il reddito forfettario è sempre 30.000 per il 78 per cento, cioè 23.400 euro. Sottraendo i contributi versati, il reddito imponibile scende a 17.300 euro. Con l'imposta sostitutiva al 5 per cento, Marco paga 865 euro invece di 1.170.

SLIDE 11

Fermati un attimo su questo risultato. Il risparmio di Marco è di 305 euro, cioè 6.100 per il 5 per cento, perché la sua aliquota è il 5 per cento. La stessa identica deduzione, per un contribuente in regime ordinario con aliquota marginale del 33 per cento, varrebbe 6.100 per il 33 per cento, cioè 2.013 euro. Più di sei volte tanto. Questo non significa che il regime ordinario convenga di più: lì le imposte di partenza sono molto più alte. Significa invece che il confronto tra forfettario e ordinario, che abbiamo fatto in una lezione dedicata, va sempre fatto sui numeri completi, deduzioni comprese, e mai guardando una sola voce.

SLIDE 12

Vediamo ora gli errori più comuni. Il primo è confondere l'importo dedotto con il risparmio. Dedurre 1.000 euro non ti fa risparmiare 1.000 euro, ma 1.000 euro per la tua aliquota marginale. Il secondo, collegato, è sostenere spese solo perché sono deducibili: una spesa deducibile di 1.000 euro ti costa comunque, al netto del risparmio, tra 570 e 770 euro. Prima chiediti se la spesa ti serve davvero. Il terzo è ignorare la capienza: detrazioni superiori all'imposta lorda vanno in parte perse. Il quarto riguarda i forfettari: dimenticare di indicare in dichiarazione i

contributi versati, e pagare così più imposta del dovuto. Infine, non conservare ricevute e prove di pagamento tracciabile: molte detrazioni del 19 per cento spettano solo così, e in un controllo verrebbero disconosciute.

SLIDE 13

Ricapitoliamo. La deduzione riduce il reddito imponibile, la detrazione riduce l'imposta già calcolata. Il valore di una deduzione è l'importo per la tua aliquota marginale; quello di una detrazione è fissato dalla legge, per esempio il 19 per cento, ed è uguale per tutti. Le detrazioni hanno bisogno di capienza e, per i redditi alti, sono ridotte o soggette a tetti. Nel forfettario i contributi previdenziali versati sono deducibili: per Marco Bruni, 305 euro di risparmio nel secondo anno. E nelle società la stessa logica la ritrovi nei costi deducibili e nei crediti d'imposta. Nella prossima lezione mettiamo tutto questo dentro il documento che lo raccoglie: la dichiarazione dei redditi, con i suoi modelli, le scadenze e i documenti da preparare.

Lezione 17 — La dichiarazione dei redditi: modelli, scadenze, documenti

Intermedio · 12 slide · 1332 parole · circa 10 minuti

SLIDE 1

Benvenuto. In questa lezione parliamo della dichiarazione dei redditi, il documento con cui comunichi all'Agenzia delle Entrate il reddito prodotto nell'anno e determini l'imposta dovuta. Nella lezione precedente abbiamo visto deduzioni e detrazioni: ora vediamo dove vanno a finire. Ti porto attraverso tre domande. Primo: quale modello devi usare, perché non ne esiste uno solo. Secondo: quando si dichiara e quando si paga, che sono due cose diverse e spesso confuse. Terzo: quali documenti preparare, e per quanto tempo conservarli. Chiuderemo con due esempi concreti, Marco Bruni e Verdi Srl, e con gli errori che vedo più spesso nella pratica.

SLIDE 2

Partiamo dai modelli. Ogni modello corrisponde a una categoria di contribuenti. Il modello Redditi Persone Fisiche lo usano i titolari di Partita IVA, sia forfettari sia ordinari, e chi non può usare il 730. Il forfettario compila il quadro LM, con il reddito e l'imposta sostitutiva, e il quadro RR, con i contributi INPS. L'ordinario compila i quadri del reddito d'impresa o di lavoro autonomo e calcola l'IRPEF a scaglioni. Il 730 è invece per lavoratori dipendenti e pensionati senza reddito d'impresa o di lavoro autonomo abituale: è precompilato, con rimborso o addebito in busta paga. Le società di persone, cioè Snc e Sas, usano il modello Redditi SP: il reddito viene imputato ai soci per trasparenza. Le società di capitali, come Verdi Srl, usano il modello Redditi SC, con il quadro RF delle variazioni fiscali e il calcolo dell'IRES.

SLIDE 3

A questi modelli si aggiungono tre dichiarazioni autonome, che corrono in parallelo. La prima è la dichiarazione IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, per le società e gli enti soggetti. Attenzione: è un modello separato, non sta dentro il modello Redditi SC. Nel modello SC si calcola l'IRES, mentre l'IRAP si dichiara a parte, con le stesse scadenze. La seconda è la dichiarazione IVA, per tutti i soggetti IVA in regime ordinario: è il riepilogo annuale delle operazioni e delle liquidazioni. La terza è il modello 770, per i sostituti d'imposta, cioè chi paga stipendi o compensi applicando una ritenuta: lì si indicano le ritenute operate e versate.

SLIDE 4

Per le società c'è un passaggio che viene prima di tutto: il bilancio d'esercizio. Deve essere approvato dall'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro 180 giorni nei casi previsti dallo statuto e dalla legge, come stabilisce l'articolo 2364 del codice civile. Poi va

depositato al Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'approvazione. Perché è così importante per il fisco? Perché senza un bilancio chiuso non puoi calcolare le variazioni IRES, che partono dall'utile civilistico, né la base IRAP, che parte dal Conto Economico. La dichiarazione della società si appoggia sul bilancio: se il bilancio arriva tardi, arriva tardi tutto il resto.

SLIDE 5

Veniamo al calendario, per un contribuente il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Tutte le date si riferiscono all'anno successivo a quello del reddito. Entro il 30 aprile si presenta la dichiarazione IVA annuale. Tra aprile e giugno le società approvano e depositano il bilancio. Entro il 30 giugno si versano il saldo delle imposte dell'anno precedente e il primo acconto dell'anno in corso: IRPEF o imposta sostitutiva, IRES, IRAP e contributi. Entro il 30 novembre si versa il secondo acconto. E in autunno, di norma entro il 31 ottobre, si trasmettono i modelli Redditi e IRAP.

SLIDE 6

Hai notato la cosa più importante? Le imposte si versano prima di aver trasmesso la dichiarazione. Il saldo e il primo acconto si pagano a giugno, la dichiarazione parte in autunno. Questo significa che il calcolo deve essere pronto già a giugno, non a ottobre. Chi ragiona sulla scadenza dichiarativa rischia di pagare in ritardo, con le sanzioni. Due avvertenze pratiche. Le date possono essere spostate da proroghe o da modifiche normative. E quando una scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo. Per questo le date vanno sempre verificate sul calendario fiscale dell'anno, senza darle per scontate.

SLIDE 7

La qualità della dichiarazione dipende dalla qualità dei documenti. Per ricavi e costi ti servono le fatture emesse e ricevute, che trovi nell'area Fatture e Corrispettivi del sito dell'Agenzia delle Entrate, i corrispettivi e gli estratti conto bancari. Per oneri deducibili e detraibili, le ricevute delle spese con la prova del pagamento tracciabile e le quietanze dei contributi INPS. Per i forfettari è utile anche l'estratto conto INPS. Le società aggiungono il bilancio approvato, il prospetto delle variazioni IRES, il dettaglio delle voci rilevanti per l'IRAP, gli F24 versati e i crediti d'imposta disponibili. E per tutti: l'elenco dei versamenti già fatti, acconti e saldi, per non pagarli due volte né dimenticarli.

SLIDE 8

Quanto devi conservare questi documenti? Le scritture contabili e i documenti vanno tenuti per 10 anni, secondo l'articolo 2220 del codice civile. Ai fini fiscali, l'Agenzia delle Entrate può accertare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, che diventa il settimo se la dichiarazione è stata omessa. Finché quel termine è aperto, i documenti sono la tua prima difesa in caso di controllo. E se ti accorgi di un errore dopo

l'invio? Si corregge con una dichiarazione integrativa, sia a tuo favore sia a tuo sfavore, entro i termini di accertamento. Se l'integrativa fa emergere maggiori imposte, il ravvedimento operoso ti permette di ridurre le sanzioni: lo vediamo nella prossima lezione.

SLIDE 9

Vediamo i due esempi. Marco Bruni, forfettario al primo anno, usa il modello Redditi Persone Fisiche. Nel quadro LM indica ricavi per 30.000 euro, il coefficiente del 78 per cento, un reddito di 23.400 euro e un'imposta sostitutiva al 5 per cento di 1.170 euro. Nel quadro RR indica i contributi della Gestione Separata, calcolati su 23.400 euro al 26,07 per cento: circa 6.100 euro. Entro il 30 giugno dell'anno successivo versa il saldo dell'imposta e dei contributi e il primo acconto dell'anno in corso. A novembre versa il secondo acconto. La dichiarazione parte in autunno, ma i suoi numeri devono essere pronti a giugno.

SLIDE 10

Per Verdi Srl il percorso è più lungo. Entro il 30 aprile presenta la dichiarazione IVA annuale. Sempre entro il 30 aprile, cioè nei 120 giorni, l'assemblea approva il bilancio, con un utile ante imposte di 40.000 euro. Entro 30 giorni dall'approvazione lo deposita al Registro delle Imprese. Entro il 30 giugno versa il saldo dell'IRES, su un'imposta di 11.064 euro, e dell'IRAP, su un'imposta di 1.521 euro, al netto degli acconti, e il primo acconto dell'anno in corso. In autunno trasmette il modello Redditi SC, dove il quadro RF porta l'utile da 40.000 a 46.100 euro di reddito imponibile, e il modello IRAP, con una base di 39.000 euro.

SLIDE 11

Gli errori più frequenti. Il primo è confondere la scadenza della dichiarazione con quella dei versamenti: saldo e acconto pagati in ritardo, con sanzioni. La soluzione è chiudere i conti entro giugno, non entro l'autunno. Il secondo è credere che l'IRAP sia dentro il modello Redditi SC: così si omette la dichiarazione IRAP, con sanzioni rilevanti. Il terzo è raccogliere i documenti a ridosso della scadenza, dimenticando spese deducibili o sbagliando le variazioni. Il quarto è dimenticare gli acconti già versati: riconcilia tutti gli F24 dell'anno prima di calcolare il saldo. Il quinto è distruggere i documenti troppo presto. Ricorda: la causa più frequente degli errori non sono le regole complesse, ma una documentazione raccolta male e in ritardo.

SLIDE 12

Ricapitoliamo. Ogni contribuente ha il proprio modello: Redditi Persone Fisiche, Società di Persone o Società di Capitali, più le dichiarazioni autonome IRAP, IVA e 770 quando sono dovute. L'IRAP si dichiara in un modello separato, con le stesse scadenze. Le imposte si versano a giugno e a novembre, mentre la dichiarazione si trasmette dopo, di norma entro il 31 ottobre. Per le società tutto parte dal bilancio, approvato entro 120 giorni e poi depositato. I documenti si

raccolgono durante l'anno e si conservano almeno fino alla scadenza dei termini di accertamento. E gli errori si correggono con l'integrativa. Nella prossima lezione vediamo proprio come rimediare a errori e ritardi pagando meno: il ravvedimento operoso.

Lezione 18 — Ravvedimento operoso: come rimediare a errori e ritardi

Intermedio · 10 slide · 1126 parole · circa 8 minuti

SLIDE 1

Ciao. In questa lezione parliamo di uno strumento che prima o poi serve a tutti: il ravvedimento operoso. Capita di dimenticare un versamento, di pagare in ritardo, di sbagliare un importo. La buona notizia è che, se te ne accorgi da solo e rimedi in fretta, la sanzione si riduce moltissimo. Vedremo la logica dello strumento, le sanzioni di partenza dopo la riforma del 2024, le riduzioni in base al ritardo e fino a quando puoi ravvederti. Poi calcoleremo, passo per passo, quanto costa a Marco Bruni un acconto dimenticato, e quanto costerebbe a Verdi Srl un versamento IVA in ritardo.

SLIDE 2

Il ravvedimento operoso è previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997. Ti consente di regolarizzare spontaneamente un errore o un ritardo pagando una sanzione ridotta. L'idea è semplice: lo Stato preferisce un contribuente che si corregge da solo a uno scoperto con un controllo, e premia il primo con uno sconto che diminuisce man mano che passa il tempo. Per ravvederti devi versare tre cose: l'imposta non versata, o la differenza; la sanzione ridotta; e gli interessi al tasso legale, calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria al giorno del pagamento. Il tasso legale è fissato ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia. Si paga tutto con il modello F24, indicando i codici tributo dell'imposta, della sanzione e degli interessi.

SLIDE 3

Prima di applicare lo sconto, devi conoscere la sanzione di partenza. Per l'omesso o tardivo versamento oggi è il 25 per cento dell'importo non versato. Prima era il 30: la riduzione vale per le violazioni commesse dal primo settembre 2024, per effetto del decreto legislativo 87 del 2024. La stessa norma prevede due attenuazioni automatiche. Se il ritardo non supera i 90 giorni, la sanzione è dimezzata, quindi scende al 12,5 per cento. E se il ritardo non supera i 15 giorni, la sanzione già dimezzata si riduce ancora, a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Su questa base, e solo dopo, si applica lo sconto del ravvedimento.

SLIDE 4

Su questa sanzione di partenza si applicano le riduzioni del ravvedimento. Entro 30 giorni la sanzione si riduce a un decimo: su un omesso versamento, 12,5 per cento diviso 10, cioè l'1,25 per cento. Se il ritardo è entro 15 giorni, il decimo si applica alla sanzione già ridotta per giorno: circa lo 0,083 per cento per ogni giorno. Entro 90 giorni la riduzione è a un nono: circa l'1,39 per

cento. Entro il termine della dichiarazione dell'anno in cui hai commesso la violazione, si torna al 25 per cento ridotto a un ottavo: 3,125 per cento. Oltre, un settimo: circa il 3,57. Dopo un verbale di constatazione o lo schema di atto, un sesto o un quinto.

SLIDE 5

Fino a quando puoi ravvederti? Per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate, cioè imposte sui redditi, IVA e IRAP, il ravvedimento resta possibile anche dopo l'inizio di un controllo: accessi, ispezioni, verifiche. Lo sconto è minore, un sesto o un quinto, ma lo strumento c'è. Diventa invece impossibile dalla notifica di un atto di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e formali. Da quel momento valgono le regole di quell'atto. Un'ultima nota: dal primo gennaio 2027 queste regole confluiranno nel Testo unico delle sanzioni tributarie, la cui entrata in vigore è stata fissata a quella data dal decreto-legge 200 del 2025. Un buon esempio del perché le norme vanno riverificate ogni anno.

SLIDE 6

Ora l'esempio. Marco Bruni si accorge, 20 giorni dopo la scadenza, di non aver versato un acconto di imposta sostitutiva di 500 euro. Primo passo: la sanzione ordinaria sarebbe il 25 per cento, cioè 125 euro. Secondo passo: il ritardo è entro 90 giorni, quindi la sanzione si dimezza al 12,5 per cento, 62 euro e 50. Terzo passo: si ravvede entro 30 giorni, quindi si applica un decimo. 62,50 diviso 10 fa 6 euro e 25 centesimi, che è lo stesso che calcolare l'1,25 per cento di 500. Quarto passo: gli interessi legali per 20 giorni, meno di un euro. Marco versa con F24 i 500 euro di imposta, 6,25 di sanzione e gli interessi. Rispetto ai 125 euro della sanzione piena, paga venti volte meno.

SLIDE 7

E se Marco aspettasse? Guarda come cresce la sanzione sullo stesso acconto di 500 euro. Con 5 giorni di ritardo paga circa 2 euro e 8 centesimi. A 20 giorni, come abbiamo visto, 6 euro e 25. A 60 giorni, con la riduzione a un nono, 6 euro e 94. Se si ravvede entro il termine della dichiarazione, perde il dimezzamento e applica un ottavo al 25 per cento: 15 euro e 63. Oltre quel termine, 17 euro e 86. Se invece non fa nulla e la violazione viene contestata, la sanzione è il 25 per cento pieno: 125 euro. La lezione è semplice: il tempo costa, e chi corregge subito paga pochissimo.

SLIDE 8

Vediamo una variante con Verdi Srl. Supponiamo che versi con 60 giorni di ritardo l'IVA del primo trimestre, pari a 6.000 euro. Il ritardo è inferiore a 90 giorni, quindi la sanzione di partenza è dimezzata al 12,5 per cento. Con il ravvedimento entro 90 giorni si applica un nono: 6.000 per il 12,5 per cento, diviso 9, fa 83 euro e 33 centesimi, più gli interessi. Senza ravvedimento, la sanzione contestata sarebbe il 12,5 per cento, cioè 750 euro. Anche per un'impresa, quindi, la differenza tra correggersi da soli ed essere scoperti è enorme: qui nove volte tanto.

SLIDE 9

Gli errori da evitare. Primo: usare ancora il 30 per cento come sanzione di partenza. Per le violazioni dal primo settembre 2024 è il 25: controlla sempre la data della violazione. Secondo: versare l'imposta e dimenticare sanzione e interessi. Il ravvedimento resta parziale e sulla parte non regolarizzata scatta la sanzione piena. Terzo: aspettare che nessuno se ne accorga. La sanzione cresce e, dopo la notifica di un atto, il ravvedimento è precluso. Quarto: pensare che un controllo in corso escluda sempre il ravvedimento, mentre per i tributi dell'Agenzia non è così: valutalo con il commercialista. Quinto: sbagliare codici tributo o anno di riferimento nell'F24, così il pagamento non viene abbinato alla violazione.

SLIDE 10

Ricapitoliamo. Il ravvedimento operoso ti permette di regolarizzare spontaneamente errori e ritardi con sanzioni ridotte. Versi tre componenti: imposta, sanzione ridotta e interessi legali, con il modello F24. Dal primo settembre 2024 la sanzione per omesso versamento è il 25 per cento, dimezzata entro 90 giorni e ridotta ancora entro 15. Entro 30 giorni la sanzione effettiva è l'1,25 per cento: sull'acconto di Marco, 6 euro e 25. Il ravvedimento è possibile anche durante una verifica, ma è precluso dalla notifica di un atto. Nella prossima lezione allarghiamo lo sguardo alle altre imposte che un'impresa paga ogni anno: IMU, TARI, diritto camerale, bollo e libri sociali.

Lezione 19 — Le altre imposte e tasse che un'impresa paga ogni anno: IMU, TARI, diritto camerale, bollo e libri sociali

Intermedio · 16 slide · 1852 parole · circa 13 minuti

SLIDE 1

Benvenuto. Finora abbiamo parlato delle grandi imposte: IVA, IRES, IRAP e IRPEF. Ma nel conto di un'impresa ci sono anche altre voci, più piccole, che arrivano ogni anno con puntualità. In questa lezione le mettiamo tutte in fila: l'IMU sugli immobili, la TARI sui rifiuti, il diritto annuale della Camera di Commercio, la tassa sui libri sociali, l'imposta di bollo e l'imposta di registro. Per ciascuna vedremo chi la paga, come si calcola, quando si versa e come si deduce. Poi faremo un esempio completo con Verdi Srl, che sta valutando l'acquisto di un capannone, e costruiremo il suo carico fiscale minore di un anno tipico.

SLIDE 2

Perché queste imposte meritano una lezione intera? Perché hanno tre caratteristiche che le rendono insidiose. Primo: sono dovute anche in perdita. Non dipendono dal risultato economico, ma da un presupposto diverso: possedere un immobile, occupare dei locali, essere iscritti al Registro delle Imprese, tenere dei libri. Secondo: sono in gran parte fisse o prevedibili, quindi vanno inserite nel budget già a inizio anno. Terzo: hanno scadenze sparse durante l'anno, che pesano sulla liquidità in mesi diversi da quelli delle imposte sul reddito. In bilancio finiscono di norma nella voce B14 del Conto Economico, oneri diversi di gestione: è la voce che abbiamo già incontrato nella lezione sull'IRAP.

SLIDE 3

Cominciamo dall'IMU, l'imposta municipale propria. La paga chi possiede immobili, in proprietà o con un altro diritto reale, compresi quelli strumentali dell'impresa, come un capannone o un negozio. Dal 2020 è disciplinata dalla legge 160 del 2019, all'articolo 1, dal comma 738 in poi. Il calcolo parte dalla rendita catastale, che trovi nella visura dell'immobile. La rendita si rivaluta del 5 per cento, quindi si moltiplica per 1,05, e poi si moltiplica per un coefficiente che dipende dalla categoria catastale. Il risultato è la base imponibile. Su questa base si applica l'aliquota deliberata dal Comune. La formula è tutta qui, ed è sempre la stessa.

SLIDE 4

Ecco i moltiplicatori più frequenti per un'impresa. Per i negozi e le botteghe, categoria C/1, il moltiplicatore è 55. Per gli uffici e gli studi privati, categoria A/10, è 80. Per i laboratori artigianali, categoria C/3, sale a 140. Per il gruppo D, escluso il D/5, cioè capannoni, opifici e alberghi, il

moltiplicatore è 65. Come vedi, a parità di rendita la base imponibile cambia molto in base alla categoria. Per questo, prima di comprare o affittare un immobile per l'attività, vale la pena guardare la visura catastale: categoria e rendita ti dicono già quanta IMU dovrai mettere a budget.

SLIDE 5

L'aliquota la decide ogni Comune. Per gli immobili produttivi si colloca tipicamente tra lo 0,76 e l'1,06 per cento, e alcuni Comuni possono arrivare all'1,14. Per gli immobili del gruppo D c'è una particolarità: una quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre l'eventuale eccedenza deliberata dal Comune va al Comune. Per questo nell'F24 si usano due codici tributo distinti. L'IMU si versa in due rate: acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre. Sul piano fiscale, l'IMU sugli immobili strumentali è deducibile al 100 per cento ai fini IRES e IRPEF dal 2022, nell'anno in cui la paghi. Ma attenzione: è indeducibile ai fini IRAP.

SLIDE 6

Passiamo alla TARI, la tassa sui rifiuti, disciplinata dalla legge 147 del 2013. La paga chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree che possono produrre rifiuti urbani. Quindi non dipende dalla proprietà: la paga anche chi è in affitto. Il Comune la calcola in base alla superficie e alla categoria di attività, che indica la quantità presunta di rifiuti, con una quota fissa e una variabile. Scadenze e numero di rate li stabilisce ogni Comune. Dal 2021 le utenze non domestiche che dimostrano di avviare al recupero i propri rifiuti tramite un operatore privato possono uscire dal servizio pubblico ed evitare la quota variabile. E a differenza dell'IMU, la TARI è deducibile sia ai fini IRES sia ai fini IRAP.

SLIDE 7

Poi c'è il diritto annuale della Camera di Commercio, previsto dall'articolo 18 della legge 580 del 1993. Lo paga ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, comprese le ditte individuali. Per le imprese individuali è in misura fissa. Per le società iscritte nella sezione ordinaria, come Verdi Srl, cresce a scaglioni in base al fatturato dell'anno precedente, e si aggiunge un importo per ciascuna unità locale, per esempio un secondo punto vendita. Per il triennio dal 2026 al 2028 è prevista una maggiorazione del 20 per cento, per finanziare progetti camerali. Si versa con F24, codice tributo 3850, entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

SLIDE 8

La tassa di concessione governativa sui libri sociali riguarda solo le società di capitali: Srl, Spa e società in accomandita per azioni. È una tassa forfettaria annuale per la numerazione e bollatura dei libri sociali. Gli importi sono due. 309 euro e 87 centesimi se il capitale sociale al primo gennaio non supera 516.456 euro e 90. 516 euro e 46 centesimi se lo supera. Si versa entro il 16

marzo di ogni anno con F24, codice tributo 7085. Ed è dovuta indipendentemente dal fatto che i libri siano tenuti su carta o in digitale. Solo nel primo anno di attività si paga con bollettino postale, prima di presentare la dichiarazione di inizio attività.

SLIDE 9

L'imposta di bollo si presenta in forme diverse. La più comune: 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77 euro e 47 centesimi che non riportano l'IVA, come le operazioni esenti, escluse, fuori campo o le fatture dei forfettari. Per le fatture elettroniche il bollo è virtuale e si versa con F24 ogni trimestre, sulla base di quanto rileva l'Agenzia delle Entrate. Poi ci sono i libri contabili, cioè libro giornale e libro degli inventari: 16 euro ogni 100 pagine per le società di capitali, 32 euro per gli altri. Per i registri elettronici il riferimento è ogni 2.500 registrazioni. Sugli estratti conto bancari, per chi non è persona fisica, 100 euro l'anno per ogni conto, addebitati dalla banca. E infine alcuni atti e contratti, con bollo in misura fissa.

SLIDE 10

C'è poi l'imposta di registro, dovuta su alcuni atti societari e contrattuali, come la costituzione di una società, gli aumenti di capitale o i contratti di locazione. Per l'atto costitutivo è dovuta in misura fissa di 200 euro. A differenza delle altre voci, però, è legata a un evento specifico e non si ripete ogni anno. A seconda dell'attività si aggiungono la tassa automobilistica sui veicoli aziendali, che è regionale, e il canone unico patrimoniale comunale, che dal 2021 ha sostituito l'imposta sulla pubblicità e la tassa di occupazione del suolo pubblico: lo paghi, per esempio, per insegne e dehors. Sul piano fiscale, la regola generale è questa: ai fini IRES queste imposte sono deducibili nell'esercizio in cui le paghi; ai fini IRAP sono deducibili come oneri diversi, tranne l'IMU.

SLIDE 11

Ora l'esempio. Oggi Verdi Srl lavora in un magazzino in affitto, quindi non paga IMU. Il titolare sta valutando di comprare un piccolo capannone e vuole stimare il carico fiscale minore di un anno tipico. Primo passo, l'IMU. Il capannone è nel gruppo D, con una rendita catastale di 1.660 euro, e il Comune applica l'1,06 per cento. Rivalutiamo la rendita: 1.660 per 1,05 fa 1.743 euro. Moltiplichiamo per 65: la base imponibile è 113.295 euro. Appliciamo l'1,06 per cento: l'IMU totale è 1.200 euro e 93 centesimi. Di questi, lo 0,76 per cento va allo Stato, 861 euro e 4 centesimi, e lo 0,30 al Comune, 339 euro e 89. In tutto circa 1.200 euro, metà a giugno e metà a dicembre.

SLIDE 12

Secondo passo: mettiamo insieme tutte le voci dell'anno. L'IMU del capannone, circa 1.200 euro, con le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre. La TARI, che stimiamo in 800 euro, con le rate decise dal Comune. Il diritto camerale, con una stima prudenziale di 200 euro, da versare insieme al primo acconto delle imposte, il 30 giugno. E la tassa sui libri sociali, 309 euro e 87,

entro il 16 marzo. Il totale è di 2.509 euro e 87, cioè circa 2.500 euro l'anno. Sono interamente aggiuntivi rispetto a IVA, IRES e IRAP, e dovuti anche in un anno di perdita. A questi si aggiungono, se presenti, il bollo sugli estratti conto, sui libri contabili e sulle fatture senza IVA.

SLIDE 13

Terzo passo: il costo netto. Tutte queste voci sono deducibili ai fini IRES nell'anno del pagamento. Con l'aliquota del 24 per cento, il risparmio IRES è di 2.509,87 per il 24 per cento, cioè circa 602 euro. Ai fini IRAP sono deducibili tutte tranne l'IMU: restano 1.309 euro e 87, che al 3,9 per cento danno un risparmio di circa 51 euro. Il costo netto effettivo è quindi di circa 1.857 euro. È esattamente quello che accadeva nell'esempio della lezione sull'IRAP, dove queste voci erano comprese nei 3.200 euro di oneri diversi di gestione e l'IMU, 1.200 euro, veniva ripresa a tassazione solo ai fini IRAP.

SLIDE 14

Quarto e ultimo passo: il calendario di cassa. Queste voci, distribuite nell'anno, creano uscite in mesi precisi. A marzo, la tassa sui libri sociali. A giugno, l'acconto IMU e il diritto camerale, che si sommano al saldo e al primo acconto di IRES e IRAP: è il mese più pesante dell'anno. A dicembre, il saldo IMU. E poi, nel corso dell'anno, le rate della TARI secondo il calendario del Comune. Un buon budget di tesoreria le prevede mese per mese. Non sono cifre enormi, ma se arrivano a giugno insieme a tutto il resto, senza essere state previste, possono mettere in difficoltà la liquidità anche di un'impresa sana.

SLIDE 15

Gli errori più comuni. Il primo è dimenticarle nel budget o nel business plan: piccoli scostamenti di cassa, costanti, soprattutto a giugno. Il secondo è dedurre l'IMU ai fini IRAP: la base IRAP risulta sottostimata, con il rischio di un recupero con sanzioni. Riprendila sempre a tassazione. Il terzo è credere che la TARI spetti solo al proprietario: la paga chi occupa i locali, quindi anche l'inquilino. Il quarto è non pagare la tassa sui libri sociali perché i libri sono digitali: è dovuta comunque, mettila in calendario al 16 marzo. Il quinto è non versare il bollo sulle fatture elettroniche senza IVA: controlla ogni trimestre l'importo calcolato sulle fatture emesse.

SLIDE 16

Ricapitoliamo. Le imposte minori sono dovute anche in perdita e vanno messe a budget da inizio anno. L'IMU si calcola come rendita, per 1,05, per il moltiplicatore, per l'aliquota comunale; sul gruppo D lo 0,76 per cento va allo Stato. È deducibile al 100 per cento ai fini IRES, ma non ai fini IRAP. La TARI la paga chi occupa i locali. Il diritto camerale cresce con il fatturato, con la maggiorazione del 20 per cento dal 2026 al 2028. La tassa sui libri sociali si paga entro il 16 marzo. Il bollo colpisce fatture senza IVA, libri, conti e alcuni atti. Per Verdi Srl, circa 2.500 euro

l'anno, che diventano circa 1.860 dopo le deduzioni. Con questa lezione chiudiamo il livello intermedio. Nella prossima entriamo nel livello avanzato con una grande scelta: la forma giuridica, vista anche con gli occhi del fisco.

Lezione 20 — Scegliere la forma giuridica pensando anche al fisco

Avanzato · 16 slide · 1849 parole · circa 13 minuti

SLIDE 1

Benvenuto nel livello avanzato. Qui le domande cambiano: non più solo come si calcola un'imposta, ma quali scelte fare perché durino nel tempo. E la prima è forse la più importante nella vita di un'impresa: restare ditta individuale o costituire una società, tipicamente una Srl, una società a responsabilità limitata. In questa lezione confrontiamo le due forme sul piano fiscale, capiamo che cosa significa doppia tassazione dell'utile distribuito e mettiamo sulla bilancia gli aspetti non fiscali, che spesso pesano quanto le imposte. Poi faremo un esempio con 60.000 euro di reddito e tre scenari, per vedere con i numeri quando la Srl conviene e quando no.

SLIDE 2

Partiamo dal problema. Quando un'attività cresce oltre le soglie o le esigenze del regime forfettario, la domanda diventa inevitabile: resto ditta individuale, in regime ordinario, o costituisco una società? È una decisione che cambia contemporaneamente tre cose. La prima: come si pagano le imposte. La seconda: chi risponde dei debiti, cioè fin dove arriva il rischio sul tuo patrimonio personale. La terza: quanto costa gestire l'attività, tra adempimenti, consulenze e imposte minori. Proprio perché tocca tutti e tre questi piani, non può essere decisa guardando solo un'aliquota. In questa lezione partiamo dal fisco, ma ti chiedo di tenere sempre a mente anche gli altri due piatti della bilancia.

SLIDE 3

Sul piano fiscale, la differenza di fondo è questa. Il reddito della ditta individuale è reddito personale del titolare. Si somma agli altri suoi redditi e sconta l'IRPEF progressiva, che nel 2026 sale fino al 43 per cento oltre i 50.000 euro. La Srl, invece, è un soggetto fiscale distinto dai soci. Paga l'IRES al 24 per cento fisso sul proprio reddito, più l'IRAP. E il socio paga a sua volta un'imposta solo quando l'utile gli viene distribuito come dividendo. Quindi da una parte hai un'aliquota che cresce con il reddito, dall'altra un'aliquota fissa più una seconda imposta che scatta al momento del prelievo. Sono due logiche diverse, e vanno confrontate con attenzione.

SLIDE 4

Mettiamo le due forme una accanto all'altra. Per l'imposta sul reddito: la persona fisica paga l'IRPEF al 23, 33 e 43 per cento; la Srl paga l'IRES al 24 per cento, più l'imposta sui dividendi quando distribuisce. Per l'IRAP: la persona fisica non la paga più dal 2022, per effetto della legge 234 del 2021, anche se ha dipendenti; la Srl sì. Per le imposte minori: la ditta paga il diritto

camerale da impresa individuale, la Srl quello da società, più i 309 euro e 87 della tassa sui libri sociali. La responsabilità è illimitata per il titolare, limitata al patrimonio sociale per la Srl, salvo casi particolari. E i costi di gestione sono più bassi per la ditta, più alti per la Srl.

SLIDE 5

Ora il punto centrale: la doppia tassazione dell'utile distribuito. L'utile della Srl attraversa due livelli. Il primo è l'IRES, in capo alla società. Il secondo scatta quando la società distribuisce l'utile netto ai soci persone fisiche. Dal 2018, per effetto della legge di bilancio 2018, i dividendi percepiti da persone fisiche fuori dall'attività d'impresa subiscono una ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento, prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 600 del 1973. Vale sia per le partecipazioni qualificate sia per quelle non qualificate. E il dividendo non si somma al reddito IRPEF del socio: la ritenuta chiude il conto. Tra poco vedremo, con i numeri, quanto pesa questo secondo livello.

SLIDE 6

Da qui nasce la regola pratica che guida tutta la lezione. Se l'utile resta in azienda per essere reinvestito, sconta solo il 24 per cento di IRES, un'aliquota molto più bassa di quella marginale IRPEF di un reddito medio-alto. Se invece l'utile viene prelevato per intero ogni anno, al 24 per cento si somma il 26 sul residuo, e il carico complessivo può superare quello della persona fisica. In altre parole, la Srl è fiscalmente vantaggiosa soprattutto come strumento di accumulo e di reinvestimento. Non è uno strumento per pagare meno imposte su un reddito che ti serve per vivere. Tieni a mente questa frase: la ritroverai nei numeri tra poco.

SLIDE 7

Passiamo agli aspetti non fiscali, che pesano quanto le imposte. Il primo è la responsabilità patrimoniale. Nella Srl delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società, con il suo patrimonio, come stabilisce l'articolo 2462 del codice civile. La tua casa e i tuoi risparmi sono, in linea di principio, al riparo dai debiti dell'impresa. Se operi in settori con rischi rilevanti, come contratti importanti, fornitori da pagare o responsabilità verso i clienti, questo vantaggio può valere più di qualsiasi risparmio d'imposta. Però la protezione non è assoluta. Le garanzie personali che rilasci alle banche e la responsabilità dell'amministratore restano a carico della persona. Per questo, quando valuti una Srl, chiediti anche quali rischi copre davvero nella tua situazione concreta.

SLIDE 8

Il secondo aspetto è il capitale e la costituzione. Una Srl può essere costituita anche con un capitale inferiore a 10.000 euro, fino a un minimo di un euro. In questo caso però i conferimenti devono essere in denaro e versati per intero, e una quota degli utili va accantonata a riserva finché capitale e riserva non arrivano a 10.000 euro, come prevede l'articolo 2463 del codice

civile. Se invece il capitale è di almeno 10.000 euro, come per Verdi Srl, alla costituzione basta versare il 25 per cento dei conferimenti in denaro, secondo l'articolo 2464. Quindi aprire una Srl non richiede necessariamente grandi capitali, ma le regole cambiano in base alla scelta.

SLIDE 9

Il terzo aspetto sono i costi di struttura. Una Srl deve redigere e depositare il bilancio ogni anno, tenere i libri sociali, pagare le imposte minori da società che abbiamo visto nella lezione precedente, e di solito sostiene compensi più alti per la consulenza contabile e fiscale. Sono costi fissi che una ditta individuale non sostiene. E proprio perché sono fissi, erodono il risparmio fiscale, soprattutto quando i redditi sono contenuti. Il ragionamento corretto, quindi, non è chiedersi quante imposte risparmio con la Srl, ma quanto risparmio al netto di questi costi. Se il risparmio d'imposta è più piccolo dei costi aggiuntivi, la Srl non conviene, almeno sul piano economico.

SLIDE 10

Passiamo all'esempio. Prendiamo un'attività che produce 60.000 euro di reddito imponibile, prima delle imposte sul reddito, e confrontiamo tre scenari: la ditta individuale, la Srl che trattiene tutto l'utile e la Srl che lo distribuisce tutto. Per isolare l'effetto delle imposte sul reddito, faccio alcune semplificazioni importanti. Trascuro le addizionali regionali e comunali, le detrazioni personali, i contributi previdenziali e l'IRAP della Srl. Ci torneremo nel commento finale. Questo significa che i numeri che vedrai non sono il conto definitivo, ma servono a capire il meccanismo con chiarezza. Nella realtà, il calcolo completo lo fai insieme al tuo commercialista.

SLIDE 11

Scenario A: ditta individuale in regime ordinario, con gli scaglioni IRPEF del 2026. Sui primi 28.000 euro si applica il 23 per cento: 6.440 euro. Sulla parte da 28.000 a 50.000 euro, cioè 22.000 euro, si applica il 33 per cento: 7.260 euro. Sulla parte oltre 50.000 euro, cioè 10.000 euro, si applica il 43 per cento: 4.300 euro. Sommando i tre scaglioni, l'IRPEF totale è di 18.000 euro. L'aliquota media è quindi il 30 per cento, anche se l'aliquota marginale, quella sull'ultimo euro guadagnato, è il 43. Nota che più della metà del reddito, 32.000 euro su 60.000, è tassata al 33 o al 43 per cento. Tieni a mente questo 18.000: è il termine di confronto per gli altri due scenari.

SLIDE 12

Scenario B: la Srl che trattiene l'intero utile. Qui il calcolo è immediato. L'IRES è 60.000 per il 24 per cento, cioè 14.400 euro. Restano in azienda 45.600 euro da reinvestire. A prima vista è lo scenario più leggero: 14.400 euro contro i 18.000 della ditta individuale, quindi 3.600 euro in meno. Ma attenzione a che cosa significa davvero. Quei 45.600 euro sono della società, non

tuoi. Puoi usarli per comprare macchinari, assumere, finanziare la crescita. Ma non puoi usarli per le spese personali senza pagare, prima o poi, il 26 per cento sui dividendi. È qui che la Srl mostra il suo vero vantaggio: per chi reinveste, ogni anno restano in azienda più risorse.

SLIDE 13

Scenario C: la Srl che distribuisce l'intero utile netto. Primo passo, l'IRES della società: 14.400 euro. Secondo passo, l'utile netto distribuibile: 60.000 meno 14.400, cioè 45.600 euro. Terzo passo, la ritenuta sui dividendi: 45.600 per il 26 per cento fa 11.856 euro. Il carico complessivo è quindi 14.400 più 11.856, cioè 26.256 euro, circa il 43,8 per cento del reddito. E se la Srl distribuisse solo metà dell'utile netto, cioè 22.800 euro? Il carico sarebbe 14.400 più 22.800 per il 26 per cento, quindi 14.400 più 5.928: in totale 20.328 euro. Nota bene: anche distribuendo solo metà dell'utile, il carico supera già l'IRPEF della ditta individuale, che era di 18.000 euro. Ogni euro prelevato, insomma, ha un costo fiscale che va messo in conto prima di decidere.

SLIDE 14

Mettiamo i risultati uno accanto all'altro. Ditta individuale, 18.000 euro. Srl che trattiene tutto, 14.400. Srl che distribuisce tutto, 26.256. Lo scenario B è il più leggero, ma solo perché il denaro resta nella società. Lo scenario C è il più pesante, e mostra perché la Srl per pagare meno tasse, su un reddito che si preleva tutto, è un'illusione. Nella realtà il confronto va completato. La Srl paga anche l'IRAP, al 3,9 per cento su una base diversa dall'utile, e sostiene i costi fissi di struttura. D'altro canto, il socio che lavora nella società può ricevere un compenso da amministratore, deducibile per la società e tassato con l'IRPEF in capo a lui: una leva che il commercialista calibra caso per caso, insieme ai profili contributivi.

SLIDE 15

Gli errori da evitare. Il primo: confrontare il 24 per cento dell'IRES con l'aliquota marginale IRPEF e fermarsi lì, dimenticando dividendi e IRAP. Rifai sempre il conto completo, scenario per scenario. Il secondo: ignorare i costi fissi della società. Con redditi bassi, il risparmio d'imposta è inferiore ai costi di bilancio, consulenza e imposte minori. Il terzo: considerare la responsabilità limitata uno scudo assoluto, dimenticando fidejussioni e responsabilità dell'amministratore. Il quarto: trattare la cassa della Srl come un conto personale. Ogni uscita verso il socio deve avere un titolo giuridico: dividendo deliberato, compenso o rimborso documentato. Il quinto: scegliere in base al fisco dell'anno in corso. La forma giuridica è una scelta pluriennale, da decidere sui fondamentali, non su un'agevolazione temporanea.

SLIDE 16

Ricapitoliamo. La ditta individuale sconta l'IRPEF progressiva. La Srl paga l'IRES al 24 per cento e l'IRAP, e il socio paga il 26 per cento sui dividendi solo quando l'utile viene distribuito. La Srl conviene fiscalmente soprattutto quando l'utile resta in azienda per essere reinvestito. Se invece l'utile viene prelevato per intero, IRES più ritenuta sui dividendi possono superare l'IRPEF della

persona fisica: nel nostro esempio, 26.256 euro contro 18.000. I costi di struttura e le imposte minori da società vanno sottratti al risparmio fiscale. E la responsabilità limitata e l'organizzazione pesano quanto, a volte più, delle imposte. Nella prossima lezione parliamo di che cosa succede quando il fisco bussa alla porta: i controlli fiscali, le loro tipologie e come comportarsi.

Lezione 21 — Controlli fiscali: tipologie e come comportarsi

Avanzato · 14 slide · 1582 parole · circa 11 minuti

SLIDE 1

Ciao, e bentornato. In questa lezione parliamo di un momento che mette in ansia quasi tutti: l'arrivo di una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate. Voglio mostrarti che i controlli fiscali non sono tutti uguali. Ce ne sono di tre livelli, con una profondità crescente, e ognuno ha i suoi tempi e le sue conseguenze. Capire subito di che tipo di controllo si tratta ti dice quanto è grave la situazione e quanto tempo hai per reagire. Vedremo l'avviso bonario e la sanzione ridotta, il contraddittorio preventivo, i termini entro cui il fisco può accertare e quelli entro cui tu devi rispondere. E chiuderemo con un caso concreto: l'avviso bonario ricevuto da Verdi Srl, la società che ci accompagna in questo corso.

SLIDE 2

Partiamo dalla mappa. Ogni dichiarazione che presenti, come abbiamo visto parlando della dichiarazione dei redditi, può essere verificata a tre livelli. Il primo è il controllo automatizzato: un ricalcolo informatico delle imposte e dei versamenti. Il secondo è il controllo formale: l'Agenzia ti chiede i documenti che giustificano quello che hai dichiarato. Il terzo è l'accertamento vero e proprio, cioè un'analisi della sostanza della tua posizione: ricavi, costi, operazioni. Più si sale, più il controllo è profondo e più la posta in gioco cresce. Tieni a mente questa scala, perché tutto il resto della lezione si appoggia qui sopra. E ricorda che ogni livello ha un suo esito tipico e un suo modo di essere gestito.

SLIDE 3

Vediamo i primi due da vicino. Il controllo automatizzato è previsto dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 600 del 1973. L'Agenzia ricalcola imposte, ritenute, crediti e versamenti partendo dalla tua dichiarazione e dai dati che già possiede, per esempio i modelli F24 con cui hai pagato. Il caso tipico è un'imposta dichiarata ma non versata, oppure versata in ritardo. Il controllo formale, invece, è disciplinato dall'articolo 36-ter dello stesso decreto. Qui l'Agenzia ti chiede di esibire i documenti che giustificano deduzioni, detrazioni, crediti e ritenute indicati in dichiarazione. Se la documentazione manca o non è idonea, quell'importo viene ripreso a tassazione. In entrambi i casi l'esito è una comunicazione di irregolarità, che tutti chiamano avviso bonario.

SLIDE 4

Il terzo livello è diverso per natura. L'accertamento è un'analisi sostanziale della tua posizione. Può nascere da analisi di rischio, da incroci tra banche dati o da verifiche in sede. Se emergono maggiori imposte, si chiude con un avviso di accertamento che comprende imposte, sanzioni e interessi. In questa tabella vedi il quadro completo. Per il controllo automatizzato, se paghi l'avviso bonario, la sanzione è ridotta a un terzo. Per il controllo formale è ridotta a due terzi. Per l'accertamento valgono invece regole specifiche: l'adesione, l'acquiescenza, il ricorso. Già da qui capisci una cosa: un avviso bonario è un problema gestibile, mentre un avviso di accertamento richiede subito una strategia.

SLIDE 5

Fermiamoci sull'avviso bonario. Per gli avvisi elaborati dal primo gennaio 2025 hai sessanta giorni dal ricevimento per pagare, oppure per segnalare all'Agenzia un errore. Prima i giorni erano trenta: li ha raddoppiati il decreto legislativo 108 del 2024. Se la comunicazione arriva al tuo intermediario, cioè al commercialista, il termine sale a novanta giorni dalla trasmissione telematica. E se lasci passare il termine senza pagare e senza contestare? Le somme vengono iscritte a ruolo con la sanzione piena, e ti arrivano come cartella dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. È esattamente il tema della prossima lezione. Quindi la regola d'oro è semplice: apri ogni comunicazione appena arriva, e decidi subito che cosa fare.

SLIDE 6

Quanto vale, in concreto, la riduzione? Dal primo settembre 2024 la sanzione base per l'omesso versamento è del 25 per cento dell'imposta. Lo prevede l'articolo 13 del decreto legislativo 471 del 1997, modificato dal decreto legislativo 87 del 2024. Se paghi l'avviso bonario da controllo automatizzato, la sanzione scende a un terzo: circa l'8,33 per cento dell'imposta. Se paghi quello da controllo formale, scende a due terzi: circa il 16,67 per cento. La differenza rispetto alla sanzione piena è netta. Ed è proprio per questo che lasciar scadere un avviso bonario è uno degli errori più costosi, e allo stesso tempo più evitabili, che si possano fare.

SLIDE 7

Passiamo agli accertamenti. Dal 2024 lo Statuto del Contribuente, all'articolo 6-bis introdotto dal decreto legislativo 219 del 2023, prevede un contraddittorio preventivo obbligatorio per gli atti di accertamento autonomamente impugnabili. Funziona così: prima di emettere l'atto, l'Agenzia ti comunica uno schema di atto. Tu hai almeno sessanta giorni per presentare osservazioni e per accedere al fascicolo. Solo dopo, l'atto può essere emesso. Attenzione però: il contraddittorio non si applica agli atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale, individuati da un decreto ministeriale del 24 aprile 2024. Cioè proprio ai casi del 36-bis e del 36-ter che abbiamo appena visto. Lì il dialogo con l'Agenzia passa dalla segnalazione degli errori entro i sessanta giorni.

SLIDE 8

Due date governano tutta la partita. La prima riguarda l'Agenzia. L'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui hai presentato la dichiarazione. Se la dichiarazione è stata omessa, il termine sale al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui andava presentata. Ecco perché i documenti fiscali vanno conservati almeno per tutto questo periodo. La seconda data riguarda te. L'avviso di accertamento si impugna davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro sessanta giorni dalla notifica. Se presenti istanza di accertamento con adesione, il termine resta sospeso per novanta giorni, per cercare un accordo con l'ufficio. Le somme concordate si versano poi entro venti giorni dall'atto di adesione.

SLIDE 9

Vediamo un caso pratico. Verdi Srl ha dichiarato correttamente le proprie imposte. Però, per un disguido di tesoreria, non ha versato 2.400 euro di saldo IRES, l'imposta sul reddito delle società. Qualche mese dopo la presentazione della dichiarazione, il controllo automatizzato rileva la differenza tra dovuto e versato, e l'Agenzia invia un avviso bonario. Primo passaggio: calcoliamo la sanzione piena, quella che si pagherebbe con l'iscrizione a ruolo se la società non facesse nulla. 2.400 euro per il 25 per cento fa 600 euro. Questo è il nostro punto di partenza: il costo di chi lascia correre.

SLIDE 10

Secondo passaggio: Verdi Srl paga entro i sessanta giorni. Trattandosi di un controllo automatizzato, la sanzione si riduce a un terzo. 600 euro diviso 3 fa 200 euro. Il risparmio rispetto all'iscrizione a ruolo è di 400 euro: 600 meno 200. A imposta e sanzione si aggiungono gli interessi indicati nella comunicazione. Nota l'ordine di grandezza: su un debito di 2.400 euro, la sola tempestività vale 400 euro. E non serve alcuna abilità particolare. Serve soltanto non lasciare la busta chiusa sulla scrivania, e passarla subito a chi ti segue.

SLIDE 11

Terzo passaggio, che in realtà viene prima del pagamento: il commercialista verifica che l'avviso sia corretto. Per esempio controlla che il versamento non sia stato fatto con un codice tributo errato. In quel caso non si paga: si segnala l'errore all'Agenzia. Solo dopo questa verifica si paga, entro i sessanta giorni. E se l'importo fosse stato elevato, Verdi Srl avrebbe potuto rateizzare l'avviso mantenendo la sanzione ridotta. Ora immagina un caso diverso. Anni dopo, Verdi Srl riceve uno schema di atto sulle variazioni fiscali dell'IRES, per esempio sulla deduzione dei compensi all'amministratore. Qui la partita è sostanziale. Si apre il contraddittorio e la risposta va costruita con documenti, come delibere, bonifici e contabili, entro i sessanta giorni.

SLIDE 12

Vediamo gli errori più comuni. Il primo è ignorare la comunicazione: lasciar scadere i sessanta giorni trasforma una sanzione ridotta a un terzo in una sanzione piena iscritta a ruolo. Il secondo è l'opposto: pagare senza controllare. Molti avvisi nascono da errori materiali, come codici tributo sbagliati o compensazioni non riconosciute, e si chiudono con una semplice segnalazione. Il terzo è rispondere da soli a uno schema di atto rilevante: le osservazioni in contraddittorio fissano la tua linea difensiva, e un'ammissione imprecisa può pesare in un eventuale contenzioso. Il quarto è distruggere i documenti troppo presto, perché l'accertamento può arrivare fino al quinto o al settimo anno. L'ultimo è perdere il termine di ricorso: se valuti l'adesione, presenta l'istanza entro gli stessi sessanta giorni.

SLIDE 13

Mettiti alla prova con un esercizio. Marco Bruni, il nostro professionista in regime forfettario, riceve due comunicazioni, entrambe su 3.600 euro di imposta. La prima nasce da un controllo automatizzato: imposta sostitutiva dichiarata e non versata. La seconda da un controllo formale: una deduzione non documentata. La sanzione piena è la stessa: 3.600 per il 25 per cento, 900 euro. Nel primo caso, pagando nei termini, si riduce a un terzo, cioè 300 euro. Nel secondo si riduce a due terzi, cioè 600 euro. A entrambe vanno aggiunti imposta e interessi. E se la dichiarazione relativa al 2025 è stata presentata nel 2026, l'Agenzia può notificare un accertamento fino al 31 dicembre 2031. Con dichiarazione omessa, fino al 31 dicembre 2033.

SLIDE 14

Ricapitoliamo. I controlli hanno tre livelli: automatizzato, formale e accertamento sostanziale. L'avviso bonario si paga entro sessanta giorni con la sanzione ridotta a un terzo o a due terzi della sanzione base del 25 per cento. Per gli atti di accertamento il contraddittorio preventivo è obbligatorio, con almeno sessanta giorni per le osservazioni. L'accertamento decade il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione, o del settimo se la dichiarazione è omessa. E soprattutto: mai ignorare una comunicazione, mai pagarla senza verificarla, mai gestire da soli i casi rilevanti. Nella prossima lezione vediamo che cosa fare quando un debito con il fisco non si può pagare tutto subito: la rateizzazione, prima e dopo la cartella.

Lezione 22 — Rateizzazione dei debiti con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Avanzato · 10 slide · 1093 parole · circa 8 minuti

SLIDE 1

Bentornato. Nella lezione precedente abbiamo visto che cosa succede quando arriva un avviso bonario, e quanto conviene reagire in tempo. Ma a volte il problema non è il tempo, è la liquidità. Il debito c'è, è corretto, e non si riesce a pagarlo in un'unica soluzione. In questa lezione parliamo di rateizzazione dei debiti tributari. Scoprirai che lo strumento giusto dipende dalla fase in cui si trova il debito, quante rate puoi ottenere nel 2026, che cosa ti fa perdere il piano e come scegliere una durata davvero sostenibile. Chiuderemo con la cartella di Verdi Srl, analizzata passo per passo.

SLIDE 2

La prima domanda da farsi è: in che fase si trova il debito? Se sei ancora prima della cartella, cioè hai ricevuto una comunicazione da controllo automatizzato o formale, puoi rateizzare l'avviso bonario fino a 20 rate trimestrali, qualunque sia l'importo. Lo prevede l'articolo 3-bis del decreto legislativo 462 del 1997, modificato dalla legge 197 del 2022. Il vantaggio è doppio: mantieni la sanzione ridotta e il debito non viene iscritto a ruolo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi. Se invece il debito è già stato iscritto a ruolo e ti è arrivata la cartella, la domanda si presenta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973, profondamente riformato nel 2024.

SLIDE 3

Vediamo quante rate puoi ottenere dopo la cartella. Per le richieste presentate dal 2025, la regola distingue in base all'importo. Fino a 120.000 euro basta una semplice dichiarazione di temporanea difficoltà economica, e ottieni fino a 84 rate mensili per le richieste del 2025 e del 2026. Il limite sale a 96 rate per le richieste del 2027 e del 2028, e a 108 dal 2029. Se invece documenti la difficoltà, sempre fino a 120.000 euro, puoi arrivare a 120 rate. Oltre i 120.000 euro la difficoltà va sempre documentata, e anche in questo caso si arriva fino a 120 rate. Come vedi, nel 2026 il numero che conta per la maggior parte delle piccole imprese è 84.

SLIDE 4

Come si documenta la difficoltà? I criteri li fissa il decreto ministeriale del 27 dicembre 2024. Per le persone fisiche si guarda all'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente. Per le società si usano indicatori come l'indice di liquidità e il rapporto tra il debito da rateizzare e il valore della produzione. Nota una cosa interessante: sono gli stessi indicatori che un'impresa

dovrebbe già monitorare per conto proprio, nella sua programmazione finanziaria. Se li tieni sotto controllo, sai in anticipo non solo se potrai chiedere un piano più lungo, ma soprattutto se sarai in grado di sostenerlo nel tempo.

SLIDE 5

Ora il punto più delicato: la decadenza. La rateizzazione non è un rinvio senza condizioni. Per i piani richiesti dal 16 luglio 2022, decadi dal beneficio se non paghi 8 rate, anche non consecutive. A quel punto l'intero debito residuo torna esigibile in un'unica soluzione, e l'agente della riscossione può riprendere le azioni di recupero. Per l'avviso bonario rateizzato la regola è diversa: se non paghi la prima rata nei termini, o una rata successiva senza regolarizzarla, il residuo viene iscritto a ruolo con la sanzione piena. Il limite di 8 rate è più favorevole che in passato, ma resta un vincolo serio. Chi chiede un piano senza un flusso di cassa che lo sostenga sta solo spostando il problema di qualche mese, con interessi in più.

SLIDE 6

Vediamo il caso pratico. A seguito di un accertamento definito, a Verdi Srl viene notificata nel 2026 una cartella di 24.000 euro. La società non ha la liquidità per pagarla subito senza compromettere i pagamenti ai fornitori. Primo passo: la scelta del piano. Il debito è sotto i 120.000 euro, quindi basta la dichiarazione di temporanea difficoltà e si ottengono fino a 84 rate mensili. Guardiamo le quote capitale, interessi esclusi. Con 84 rate: 24.000 diviso 84 fa 285,71 euro al mese. Con 48 rate: 500 euro al mese. Con 24 rate: 1.000 euro al mese. Tre opzioni, tre impatti molto diversi sulla cassa.

SLIDE 7

Secondo passo: la verifica di sostenibilità. Il controller inserisce la rata nel budget di cassa. Qui c'è un compromesso. Il piano più lungo riduce l'impatto mensile, ma accumula più interessi. Quello più breve costa meno, ma assorbe più liquidità ogni mese. Verdi Srl sceglie una durata che lascia un margine di sicurezza rispetto ai mesi di bassa stagione. Terzo passo: il monitoraggio. La rata va messa in addebito o in scadenzario, come qualunque altra scadenza fiscale del calendario dell'anno. Saltarne 8, anche non consecutive, farebbe decadere il piano e renderebbe esigibili in un colpo solo tutte le rate residue.

SLIDE 8

Gli errori più comuni sono quattro. Primo: aspettare la cartella quando si poteva rateizzare l'avviso bonario. Così perdi la sanzione ridotta e passi dalla fase bonaria alla riscossione. Secondo: chiedere il piano più lungo per abitudine. Più rate significano più interessi, quindi scegli la durata più breve compatibile con il tuo budget di cassa. Terzo: dimenticare le rate nei mesi difficili. Otto rate saltate, anche sparse, fanno decadere il piano, quindi una rata in ritardo va

regolarizzata subito. Quarto: sommare piani su piani senza strategia. Rateizzare ogni nuovo debito mentre non paghi le imposte correnti crea una spirale, e le rateizzazioni ricorrenti pesano anche nella valutazione delle banche.

SLIDE 9

Prova con questo esercizio. Verdi Srl riceve nel 2026 una cartella di 60.000 euro. Senza documentare la difficoltà ottiene fino a 84 rate: $60.000 \div 84$ fa 714,29 euro al mese, più interessi. Se la stessa domanda fosse presentata nel 2027, il limite salirebbe a 96 rate, cioè 625 euro al mese. Con la difficoltà documentata si arriva a 120 rate: 500 euro al mese. E se dopo 30 rate regolari Verdi Srl salta la trentunesima, la trentacinquesima e la quarantesima? Il piano non decade, perché le rate non pagate sono 3, sotto il limite di 8. Però va regolarizzato al più presto: all'ottava rata saltata, l'intero residuo diventerebbe esigibile.

SLIDE 10

Ricapitoliamo. Prima della cartella, l'avviso bonario si rateizza fino a 20 rate trimestrali, mantenendo la sanzione ridotta. Dopo la cartella, nel 2026 ottieni fino a 84 rate mensili per debiti fino a 120.000 euro con una semplice richiesta, e fino a 120 con la difficoltà documentata. Il limite sale a 96 rate per le richieste del 2027 e del 2028, e a 108 dal 2029. Il piano decade con 8 rate non pagate, anche non consecutive. E la rateizzazione si chiede solo dopo averne verificato la sostenibilità nel budget di cassa. Nella prossima lezione cambiamo prospettiva: vediamo dove passa il confine tra risparmio fiscale lecito, elusione ed evasione.

Lezione 23 — Pianificazione fiscale lecita: risparmio, elusione, evasione — la differenza che conta

Avanzato · 14 slide · 1576 parole · circa 11 minuti

SLIDE 1

Bentornato. Fin qui abbiamo parlato di controlli e di debiti con il fisco. Adesso facciamo un passo indietro e ci poniamo una domanda fondamentale: fin dove ci si può spingere per pagare meno imposte? In questa lezione distinguiamo tre concetti che nel linguaggio comune si confondono spesso: il risparmio fiscale lecito, l'elusione, che la legge chiama abuso del diritto, e l'evasione. Per la legge sono tre cose profondamente diverse, con conseguenze diversissime. Vedremo i criteri con cui si riconosce l'abuso, le soglie oltre le quali l'evasione diventa reato, e quattro decisioni concrete di Marco Bruni e di Verdi Srl, da classificare insieme.

SLIDE 2

Partiamo dal primo concetto, il risparmio fiscale lecito. Consiste nello scegliere, tra più opzioni previste dalla legge, quella fiscalmente più conveniente. Pensa alle scelte che abbiamo già studiato nel corso: la forma giuridica, il regime forfettario o quello ordinario, l'uso corretto di deduzioni e detrazioni, il momento in cui fare un investimento. La legge non obbliga nessuno a scegliere la strada più onerosa. Questa è vera pianificazione fiscale, ed è pienamente legittima. Non c'è nulla da nascondere, a patto che le scelte siano reali e che i requisiti ci siano davvero. Ed è proprio questo il terreno su cui un buon consulente lavora ogni giorno con i propri clienti.

SLIDE 3

Il secondo concetto è l'elusione, o abuso del diritto. Qui si usano strumenti formalmente legittimi, ma in modo distorto: operazioni prive di sostanza economica, fatte al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale indebito. Non si viola una norma specifica, se ne aggira la finalità. Il terzo concetto è l'evasione. Qui le norme si violano, eccome: ricavi non dichiarati, costi fittizi, fatture false, intestazioni di comodo. L'evasione è sempre un illecito amministrativo e, oltre determinate soglie, diventa un reato. Come vedi, la differenza tra elusione ed evasione non è di grado, ma di natura. Nell'elusione si usano strumenti leciti senza alcuna sostanza. Nell'evasione non si usano affatto strumenti leciti: si maschera la realtà.

SLIDE 4

Mettiamo i tre concetti a confronto in una tabella. Prima riga, il rispetto formale delle norme: c'è nel risparmio lecito, c'è anche nell'elusione, manca nell'evasione. Seconda riga, la sostanza economica: c'è nel risparmio lecito, manca nell'elusione, e nell'evasione è spesso simulata o nascosta. Terza riga, le conseguenze. Il risparmio lecito non ne ha. L'elusione comporta il

disconoscimento del vantaggio, con il recupero delle imposte e le sanzioni amministrative. L'evasione comporta imposte, sanzioni e, oltre soglia, responsabilità penale. Se c'è una riga da ricordare, è la seconda: la sostanza economica è il vero spartiacque tra ciò che è lecito e ciò che non lo è.

SLIDE 5

Vediamo meglio l'abuso del diritto. Dal primo ottobre 2015 è disciplinato in via generale dall'articolo 10-bis dello Statuto del Contribuente, la legge 212 del 2000, articolo introdotto dal decreto legislativo 128 del 2015. Perché ci sia abuso devono ricorrere insieme tre elementi. Primo: operazioni prive di sostanza economica, cioè fatti, atti e contratti, anche collegati tra loro, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Secondo: un vantaggio fiscale indebito, cioè benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Terzo: l'essenzialità del vantaggio. Il risparmio d'imposta deve essere lo scopo determinante dell'operazione. Se manca anche uno solo di questi elementi, non c'è abuso.

SLIDE 6

Ci sono poi due precisazioni decisive. La prima: non c'è abuso quando l'operazione è giustificata da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondano a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa. La stessa norma ribadisce la tua libertà di scegliere tra regimi opzionali diversi e tra operazioni con un diverso carico fiscale. La seconda precisazione riguarda le conseguenze. Se c'è abuso, il vantaggio viene disconosciuto, le imposte vengono recuperate e si applicano le sanzioni amministrative. Ma, come dice il comma 13 dell'articolo 10-bis, le operazioni abusive non danno luogo a reati tributari. E se hai un dubbio su un'operazione specifica, puoi presentare un interpello antiabuso, che vedremo più avanti nel corso.

SLIDE 7

E quando l'evasione diventa reato? I reati tributari sono individuati dal decreto legislativo 74 del 2000. Alcuni, come la dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti, sono gravi a prescindere dagli importi. Altri scattano solo sopra soglie di punibilità. La dichiarazione infedele richiede un'imposta evasa superiore a 100.000 euro per singola imposta, più ulteriori condizioni. L'omessa dichiarazione scatta sopra i 50.000 euro di imposta evasa per singola imposta. L'omesso versamento di ritenute oltre i 150.000 euro per periodo d'imposta. L'omesso versamento dell'IVA oltre i 250.000 euro per periodo d'imposta. Attenzione, però: sotto soglia la violazione resta comunque un illecito amministrativo, con le sanzioni che abbiamo visto parlando di ravvedimento operoso e di controlli fiscali.

SLIDE 8

Passiamo all'esempio pratico: quattro decisioni da classificare. Primo caso. Marco Bruni ha ricavi sotto gli 85.000 euro e sceglie di restare nel forfettario invece di passare al regime ordinario. È una scelta tra regimi previsti dalla legge, e i requisiti sono reali: risparmio lecito. Secondo caso. Verdi Srl anticipa a dicembre l'acquisto di un macchinario già programmato, per beneficiare di un'agevolazione in scadenza. L'investimento è reale e ha un'utilità economica autonoma: anche questo è risparmio lecito. In entrambi i casi c'è un contenuto economico vero, e la scelta fiscale ne è soltanto una conseguenza. Il fisco non può chiederti di rinunciare a un'opzione che la legge stessa ti offre.

SLIDE 9

Terzo caso. Verdi Srl costruisce una catena di cessioni e riacquisti di beni con una società collegata. Alla fine la situazione economica è invariata, ma il carico d'imposta è minore. Applichiamo i tre criteri uno alla volta. Sostanza economica: nessuna, perché tutto torna com'era. Vantaggio fiscale: c'è, ed è indebito. Essenzialità: il risparmio è l'unico scopo dell'operazione, e non c'è alcuna ragione extrafiscale che la giustifichi. Nota bene: ogni singola cessione, presa da sola, è perfettamente lecita. È la catena di operazioni collegate tra loro, priva di sostanza, a renderla abusiva. Tutti e tre gli elementi sono presenti: è abuso del diritto. Conseguenza: il vantaggio viene disconosciuto, con imposte e sanzioni amministrative, ma senza rilevanza penale.

SLIDE 10

Quarto caso. Marco fa intestare parte delle proprie fatture alla Partita IVA di un familiare che non svolge alcuna attività, per restare sotto la soglia del forfettario. Qui non c'è nulla da discutere sui criteri dell'abuso. Il lavoro lo svolge Marco, quindi i ricavi sono suoi, e vengono nascosti tramite un'intestazione fittizia. Questa è evasione. Il commento a questi quattro casi è istruttivo. I primi due hanno un contenuto economico reale. Il terzo usa strumenti leciti, ma senza alcuna sostanza. Il quarto non usa affatto strumenti leciti: maschera la realtà. Tre categorie, tre esiti molto diversi, anche se a prima vista tutti e quattro i casi sembrano semplicemente modi per pagare meno.

SLIDE 11

Da questi casi ricaviamo un test pratico, molto semplice da applicare. La pianificazione corretta è quella che, a posteriori, potresti spiegare a un verificatore con documenti e ragioni economiche. Per arrivarci, fatti sempre due domande. La prima: quale effetto produrrebbe questa operazione se il vantaggio fiscale non esistesse? Se la risposta è nessuno, sei in una zona di rischio. La seconda: ho documentato le ragioni economiche della scelta? Le valide ragioni extrafiscali vanno dimostrate con verbali, business plan, preventivi, analisi. E vanno formalizzate al momento della decisione, non a controllo avviato, quando ricostruirle diventa difficile e poco credibile. E se, nonostante tutto, su un'operazione specifica il dubbio resta, ricorda che puoi chiedere un parere preventivo all'Agenzia delle Entrate con l'interpello antiabuso.

SLIDE 12

Vediamo gli errori da evitare. Il primo è pensare che formalmente corretto significhi lecito. Un'operazione impeccabile sulla carta, ma senza sostanza economica, può essere disconosciuta come abusiva. La forma, da sola, non ti protegge. Il secondo è non documentare le ragioni economiche, come abbiamo appena detto. Il terzo è confondere abuso ed evasione: l'abuso comporta sanzioni amministrative, mentre fatture fittizie e ricavi nascosti sono evasione e possono essere reato. Le conseguenze sono di ordine completamente diverso. Il quarto è affidarsi a schemi standardizzati, venduti come scappatoie o come risparmio sicuro. Sono spesso il primo bersaglio dei controlli. Valuta ogni operazione rispetto alla tua situazione reale, insieme a un professionista.

SLIDE 13

Mettiti alla prova con quattro casi. Primo: Marco registra una vacanza come trasferta di lavoro. È evasione, perché deduce un costo non inerente dichiarando una realtà diversa da quella vera. Secondo: Verdi Srl assume due dipendenti a tempo indeterminato anziché a termine, anche per beneficiare delle deduzioni IRAP sul costo del lavoro. È risparmio lecito: l'assunzione è reale, e la deduzione è prevista proprio per incentivare i contratti stabili. Terzo: un imprenditore trasforma la ditta in Srl per accumulare gli utili da reinvestire. Risparmio lecito: la Srl ha una sostanza giuridica ed economica reale. Quarto: una società si scinde e si riaggrega dopo pochi mesi, senza cambiare nulla nell'organizzazione, ottenendo solo un risparmio d'imposta. È abuso del diritto.

SLIDE 14

Ricapitoliamo. Il risparmio lecito sceglie tra opzioni previste dalla legge. L'elusione usa strumenti leciti senza sostanza economica. L'evasione viola le norme. L'abuso del diritto richiede tre elementi insieme: assenza di sostanza economica, vantaggio indebito ed essenzialità del vantaggio. Le valide ragioni extrafiscali non marginali escludono l'abuso, ma vanno documentate. L'abuso comporta sanzioni amministrative, non reati; l'evasione oltre soglia è reato. E una buona pianificazione si può sempre spiegare a un verificatore, documenti alla mano. Se ti resta un solo strumento da questa lezione, che sia questa domanda: che effetto avrebbe l'operazione se il vantaggio fiscale non esistesse? Nella prossima lezione vediamo perché le regole fiscali cambiano ogni anno, e come restare aggiornato senza farti travolgere dalle novità.

Lezione 24 — Perché il fisco cambia ogni anno: la Legge di Bilancio e come restare aggiornati

Avanzato · 10 slide · 1067 parole · circa 8 minuti

SLIDE 1

Bentornato. Se hai seguito il corso fin qui, avrai notato che quasi ogni numero porta con sé un anno: le aliquote del 2026, le soglie del 2026, le rate per le richieste del 2026. Non è un caso. Il fisco cambia ogni anno, e in questa lezione vediamo perché. Parleremo del ciclo della Legge di Bilancio, delle regole che stabiliscono da quando una modifica produce effetti, e di un metodo semplice per restare aggiornato. E misureremo su un caso concreto quanto vale, in euro, il passaggio della seconda aliquota dell'IRPEF dal 35 al 33 per cento.

SLIDE 2

Il ciclo è regolare. Entro il 15 ottobre il Governo invia alla Commissione europea il Documento programmatico di bilancio. Entro il 20 ottobre presenta al Parlamento il disegno di Legge di Bilancio per l'anno successivo. Il Parlamento lo discute e lo approva entro fine dicembre. La legge viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale e, di regola, entra in vigore il primo gennaio. È in questa legge che si concentrano le principali modifiche ad aliquote, scaglioni, soglie, deduzioni, detrazioni e agevolazioni. Ma non è l'unica fonte. Durante l'anno si aggiungono decreti-legge, decreti legislativi attuativi della riforma fiscale, come quelli su sanzioni, contraddittorio e riscossione che abbiamo visto nelle lezioni precedenti, poi decreti ministeriali, provvedimenti e circolari dell'Agenzia delle Entrate.

SLIDE 3

Prendiamo l'esempio più recente. La Legge di Bilancio 2026 è la legge 30 dicembre 2025, numero 199. Ha ridotto dal 35 al 33 per cento l'aliquota del secondo scaglione dell'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche: quello da 28.000 a 50.000 euro. Il 23 e il 43 per cento sono rimasti invariati. Per i redditi oltre 200.000 euro, invece, ha previsto una riduzione di 440 euro delle detrazioni, che ne neutralizza il beneficio. E pensa all'IRES premiale che abbiamo studiato: è nata come misura temporanea, da riverificare anno per anno. Ecco perché nessun numero fiscale va dato per scontato.

SLIDE 4

Quando produce effetti una modifica? Qui ci aiuta lo Statuto del Contribuente, all'articolo 3, con due garanzie. La prima è l'irretroattività: le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Per i tributi periodici, come IRPEF e IRES, le modifiche si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso quando la norma entra in vigore. La seconda è un termine minimo

per gli adempimenti: le nuove norme non possono fissare scadenze anteriori al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore, o dall'adozione dei provvedimenti attuativi. Sono principi importanti, ma non sempre rispettati in pratica, e la giurisprudenza ne ha talvolta ammesso deroghe. Anche per questo la verifica annuale resta indispensabile.

SLIDE 5

Come si resta aggiornati? Il come si fa cambia più lentamente del quanto si paga. Per questo ti propongo un metodo su tre livelli. Primo: le fonti ufficiali. La Gazzetta Ufficiale per i testi di legge, il sito dell'Agenzia delle Entrate per circolari, provvedimenti e guide, il sito dell'INPS per le aliquote contributive. Secondo: le fonti professionali, cioè il tuo commercialista e la stampa specializzata, che interpretano le norme e ne segnalano gli effetti pratici. Anche questa scuola si impegna ad aggiornare i contenuti ogni volta che una modifica rilevante lo richiede. Terzo: un calendario personale di revisione. A gennaio, dopo la Legge di Bilancio, riverifichi aliquote, soglie e agevolazioni usate nel budget. E prima di ogni scadenza importante controlli eventuali proroghe.

SLIDE 6

Vediamo quanto vale una modifica in euro. Riprendiamo il libero professionista della lezione sull'IRPEF, con un reddito imponibile di 35.000 euro, e confrontiamo l'imposta lorda con gli scaglioni dei due anni. Con gli scaglioni del 2025: i primi 28.000 euro al 23 per cento fanno 6.440 euro. I restanti 7.000 euro al 35 per cento fanno 2.450 euro. Totale, IRPEF lorda: 8.890 euro. Con gli scaglioni del 2026, il primo pezzo non cambia: 6.440 euro. I 7.000 euro del secondo scaglione al 33 per cento fanno 2.310 euro. Totale: 8.750 euro.

SLIDE 7

Il risparmio è di 140 euro: due punti percentuali sui 7.000 euro del secondo scaglione. Il beneficio massimo si raggiunge con un reddito di 50.000 euro, quando tutto il secondo scaglione, cioè 22.000 euro, beneficia dei due punti: 22.000 per il 2 per cento fa 440 euro. Non a caso, la riduzione di 440 euro delle detrazioni per i redditi oltre 200.000 euro annulla esattamente questo vantaggio per i contribuenti più ricchi. Il commento operativo è questo. Chi aveva costruito il budget 2026 con le aliquote del 2025 avrebbe sovrastimato l'IRPEF, e quindi gli acconti da accantonare. Chi conosce il meccanismo degli scaglioni aggiorna il calcolo in pochi minuti, sostituendo un solo dato.

SLIDE 8

Quattro errori da evitare. Primo: usare i numeri dell'anno scorso. Un budget costruito su valori superati porta a stime sbagliate, quindi a gennaio riverifica i parametri. Secondo: dare per scontata la proroga di un'agevolazione temporanea. Misure come l'IRES premiale possono non essere confermate, quindi non costruire scelte pluriennali su benefici di un solo anno. Terzo: fidarti di fonti non ufficiali o datate. Articoli e post circolano a lungo dopo che la norma è

cambiata: verifica sempre la data e, per i casi rilevanti, il testo ufficiale. Quarto: confondere entrata in vigore e decorrenza. Una norma può essere in vigore oggi, ma applicarsi solo dal periodo d'imposta successivo. Controlla sempre da quando produce effetti.

SLIDE 9

Un rapido esercizio. Reddito imponibile di 50.000 euro. Con gli scaglioni 2025: 28.000 per il 23 per cento, cioè 6.440 euro, più 22.000 per il 35 per cento, cioè 7.700 euro. Totale 14.140 euro. Con gli scaglioni 2026: sempre 6.440 euro, più 22.000 per il 33 per cento, cioè 7.260 euro. Totale 13.700 euro. Il risparmio è di 440 euro, il massimo possibile, perché il reddito copre tutto il secondo scaglione. E un contribuente con 250.000 euro di reddito? La sua IRPEF lorda scende allo stesso modo di 440 euro, ma le sue detrazioni si riducono di 440 euro. Il beneficio netto è nullo.

SLIDE 10

Ricapitoliamo. La Legge di Bilancio, presentata in autunno e approvata entro fine anno, modifica ogni anno aliquote, soglie e agevolazioni. Quella per il 2026 ha ridotto al 33 per cento la seconda aliquota IRPEF, neutralizzando il beneficio sopra i 200.000 euro. Lo Statuto del Contribuente vieta la retroattività e fa decorrere le modifiche ai tributi periodici dal periodo d'imposta successivo. Le misure temporanee, come l'IRES premiale, vanno riverificate ogni anno. E chi conosce il meccanismo aggiorna i calcoli in pochi minuti. Nella prossima lezione torniamo ai controlli, con uno strumento particolare: il redditometro e l'accertamento sintetico, che ricostruisce il reddito partendo da come spendi.

Lezione 25 — Il redditometro e gli accertamenti sintetici: come funzionano

Avanzato · 15 slide · 1572 parole · circa 11 minuti

SLIDE 1

Bentornato. Nella lezione sui controlli fiscali abbiamo visto verifiche che partono sempre dalla tua dichiarazione. Oggi vediamo uno strumento che ribalta la prospettiva: l'accertamento sintetico, quello che tutti chiamano redditometro. Invece di guardare quanto dichiarare di aver guadagnato, guarda quanto risulti aver speso. In questa lezione capirai come funziona, a chi si applica, quali sono le due soglie introdotte nel 2024 che devono essere superate entrambe, e soprattutto come si difende in contraddittorio chi ha speso con risorse diverse dal reddito dell'anno. Chiuderemo con il caso di Marco Bruni, che compra un'auto e una seconda casa nello stesso anno.

SLIDE 2

Ricordi i tre livelli di controllo? Nel controllo automatizzato l'Agenzia verifica che i dati dichiarati siano coerenti con quelli in suo possesso. Nel controllo formale verifica che deduzioni e detrazioni siano documentate. Nell'accertamento analitico verifica che ricavi e costi dichiarati siano veri. L'accertamento sintetico, previsto dall'articolo 38, dal comma 4 in poi, del decreto del Presidente della Repubblica 600 del 1973, rovescia tutto. Parte da ciò che il contribuente risulta aver speso, e ne deduce il reddito che, presumibilmente, è stato necessario per sostenere quelle spese. A sinistra vedi il punto di partenza dei controlli classici, il reddito dichiarato. A destra quello del sintetico: la spesa.

SLIDE 3

Il ragionamento è semplice. Chi in un anno compra un'auto, versa una caparra per una casa, paga rate di mutuo e viaggi, deve aver avuto a disposizione le risorse per farlo. Se queste risorse non risultano dalla dichiarazione, e il contribuente non dimostra di averle ottenute in altro modo, la differenza viene presunta come reddito non dichiarato. Le altre strade possibili sono i risparmi, le eredità, i prestiti, i redditi esenti. Un punto importante: lo strumento si applica soltanto alle persone fisiche, perché solo per loro ha senso collegare il tenore di vita personale al reddito complessivo. Per una società come Verdi Srl restano le forme di controllo basate sulle scritture contabili.

SLIDE 4

Una precisazione di linguaggio. Si parla comunemente di redditometro, ma tecnicamente l'accertamento sintetico ha due varianti. La prima è quella pura: si basa sulle spese di qualunque genere effettivamente sostenute nell'anno e conosciute dall'Amministrazione, come atti di

acquisto, finanziamenti, contratti. La seconda si basa sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva, individuati con un decreto ministeriale: questo è il redditometro in senso stretto. In entrambi i casi il risultato è lo stesso: una stima del tuo reddito complessivo, da confrontare con quello che hai dichiarato. Ed è su questa stima che si applicano le soglie che vediamo ora.

SLIDE 5

Ora il cuore della lezione: le soglie. Il decreto legislativo 108 del 2024 ha riscritto la disciplina introducendo una doppia soglia. L'accertamento sintetico è ammesso solo se il reddito accertabile supera quello dichiarato di almeno un quinto, cioè del 20 per cento: è la soglia relativa. E, in ogni caso, di un importo pari ad almeno dieci volte l'assegno sociale annuo: è la soglia assoluta. Le due condizioni sono cumulative. Se ne manca anche una sola, il controllo sintetico non può partire. Superare il 20 per cento, da solo, non basta. E nemmeno superare la soglia assoluta, se lo scostamento in percentuale resta sotto il quinto.

SLIDE 6

Quanto vale la soglia assoluta nel 2026? Per il 2026 l'assegno sociale è di 546,24 euro al mese per tredici mensilità, come indica la circolare INPS numero 153 del 19 dicembre 2025. In un anno fanno 7.101,12 euro. Moltiplicato per dieci, la soglia assoluta vale 71.011,20 euro. Fermati un momento su questo numero. Significa che, dopo la riforma, il sintetico non è più uno strumento per contestare scostamenti modesti. È diventato un presidio contro le incoerenze macroscopiche tra tenore di vita e reddito dichiarato. Uno scostamento di qualche migliaio di euro, anche se in percentuale è alto, non basta più.

SLIDE 7

Vediamo tre casi in tabella. Primo: reddito dichiarato 30.000 euro, reddito ricostruito 80.000. Lo scostamento è di 50.000 euro. Supera il 20 per cento, ma non supera i 71.011,20 euro: il controllo non è ammesso. Secondo: dichiarati 100.000 euro, ricostruiti 175.000. Scostamento di 75.000 euro: supera entrambe le soglie, quindi il controllo è ammesso. Terzo: dichiarati 15.000 euro, ricostruiti 95.000. Scostamento di 80.000 euro: anche qui entrambe le soglie sono superate. Guarda bene il primo caso. Lo scostamento è molto alto in percentuale, eppure non basta, perché manca la soglia assoluta.

SLIDE 8

Se le soglie sono superate, prima di emettere l'avviso l'ufficio deve invitarti al contraddittorio. Lo prevede lo stesso articolo 38, e lo rafforza in via generale l'articolo 6-bis dello Statuto del Contribuente: gli atti impugnabili devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, con almeno sessanta giorni per le osservazioni. In quella sede puoi dimostrare che le spese sono state finanziate in altro modo. Con redditi esenti, o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, come interessi bancari e

plusvalenze finanziarie. Con redditi legalmente esclusi dalla base imponibile. Con risorse accumulate negli anni precedenti, purché tracciabili. Oppure con somme ricevute da terzi: eredità, donazioni, prestiti di familiari documentati.

SLIDE 9

La parola chiave di tutta la difesa è una sola: tracciabilità. Un prestito familiare fatto a voce, o un risparmio accumulato in contanti, sono difficilissimi da dimostrare. Al contrario, un bonifico con una causale chiara, una scrittura privata con data certa, un estratto conto che mostra un disinvestimento sono prove solide. Il punto è che queste prove vanno create quando si muove il denaro, non quando arriva il controllo, magari anni dopo. Se prepari la documentazione nel momento in cui usi una fonte di provvista, il contraddittorio diventa molto più semplice. Se non lo fai, rischi di dover dimostrare a posteriori qualcosa che non ha lasciato traccia.

SLIDE 10

Vediamo il caso pratico. Marco Bruni, come persona fisica, dichiara in un anno un reddito imponibile di 15.000 euro. Nello stesso anno compra un'auto nuova da 40.000 euro e versa 50.000 euro per l'acquisto di una seconda casa. L'Agenzia aggiunge circa 5.000 euro di spese correnti risultanti dai suoi dati e ricostruisce una capacità di spesa di 95.000 euro. Primo passo: verifichiamo le soglie. Lo scostamento è 95.000 meno 15.000, cioè 80.000 euro. La soglia relativa è il 20 per cento di 15.000, cioè 3.000 euro: superata. La soglia assoluta è 71.011,20 euro: superata anche questa. Il controllo è ammesso, e Marco riceve l'invito al contraddittorio.

SLIDE 11

Secondo passo: la difesa documentata. Marco produce tre fonti di finanziamento. La prima è il reddito dichiarato dell'anno, 15.000 euro, provato dalla dichiarazione stessa. La seconda sono i risparmi accumulati negli anni in cui era nel regime forfettario: 60.000 euro, provati con gli estratti conto degli anni precedenti e con il saldo iniziale dell'anno. La terza è un prestito dei genitori di 25.000 euro, provato con un bonifico con causale e con una scrittura privata di restituzione. In totale, le risorse giustificate ammontano a 100.000 euro. Ogni euro ha una fonte, e ogni fonte ha una prova.

SLIDE 12

Terzo passo: l'esito. Le risorse documentate, 100.000 euro, coprono interamente la spesa ricostruita di 95.000 euro. Lo scostamento è giustificato e il procedimento si chiude già in contraddittorio, senza alcun avviso di accertamento. Ecco la lezione di questo caso. Marco non aveva nulla da nascondere: aveva semplicemente usato i propri risparmi e un aiuto della famiglia. Ma è stato l'archivio ordinato a evitargli un contenzioso. Se il prestito dei genitori fosse arrivato in contanti, o se Marco non avesse conservato gli estratti conto degli anni passati, la stessa situazione, del tutto lecita, sarebbe stata molto più difficile da difendere.

SLIDE 13

Cinque errori da evitare. Primo: pensare che il sintetico riguardi solo chi evade. Anche chi ha redditi pienamente dichiarati può essere selezionato, se in un anno fa spese eccezionali: documenta ogni fonte di provvista nel momento in cui la usi. Secondo: ricevere prestiti o donazioni in contanti. Usa sempre bonifici con causale esplicita e, per i prestiti, una scrittura con data certa. Terzo: ignorare l'invito al contraddittorio, che è la fase in cui la prova contraria è più facile da far valere. Rispondi nei termini, con un professionista. Quarto: confondere le due soglie, perché servono entrambe. Quinto: non conservare i documenti degli anni passati, perché i risparmi si dimostrano con gli estratti conto degli anni in cui si sono formati.

SLIDE 14

Prova con questo esercizio. Caso A: reddito dichiarato 40.000 euro, reddito ricostruito 100.000. Lo scostamento è di 60.000 euro. Supera la soglia relativa, che è di 8.000 euro, ma non quella assoluta di 71.011,20. Il controllo non è ammesso. Caso B: dichiarati 40.000 euro, ricostruiti 120.000. Scostamento di 80.000 euro: entrambe le soglie superate, il controllo è ammesso. Ma il contribuente prova un'eredità in denaro di 50.000 euro, accreditata sul conto, che non è reddito imponibile. Le risorse giustificate diventano 90.000 euro, e lo scostamento residuo scende a 30.000 euro, sotto la soglia assoluta. La posizione andrebbe archiviata: la documentazione dell'eredità ha smontato la presunzione.

SLIDE 15

Ricapitoliamo. L'accertamento sintetico ricostruisce il reddito delle persone fisiche partendo dalle spese, non dai ricavi. Dal 2024 serve una doppia soglia cumulativa: uno scostamento di almeno un quinto e di almeno dieci volte l'assegno sociale annuo, cioè 71.011,20 euro nel 2026. Il contraddittorio preventivo è obbligatorio ed è la sede naturale della prova contraria. Gli scostamenti si giustificano con redditi esenti o già tassati alla fonte, risparmi, eredità, donazioni e prestiti, purché tracciabili. Per le società come Verdi Srl valgono i controlli classici, non il redditometro. Nella prossima lezione parliamo di crediti d'imposta e della loro compensazione nel modello F24, con i limiti annui da rispettare.

Lezione 26 — I crediti d'imposta e la loro compensazione in F24: attenzione ai limiti annui

Avanzato · 14 slide · 1629 parole · circa 12 minuti

SLIDE 1

Ciao, bentrovato. Nella lezione precedente abbiamo visto il redditometro e gli accertamenti sintetici, cioè come il fisco può ricostruire il tuo reddito partendo da quello che spendi. Oggi cambiamo prospettiva e parliamo di un argomento che riguarda direttamente la cassa della tua impresa: i crediti d'imposta e la loro compensazione nel modello F24. In questa lezione vedremo la differenza tra compensazione verticale e orizzontale, i limiti che possono bloccare o ritardare l'uso di un credito e, soprattutto, come pianificare il momento in cui un credito diventa davvero utilizzabile. Lo faremo con un esempio concreto su Verdi Srl, la società che ci accompagna da tante lezioni. Alla fine avrai chiaro un principio semplice: avere un credito non significa avere liquidità subito.

SLIDE 2

Partiamo dalle basi. Il modello F24 è il modulo unico con cui si versano imposte, contributi e premi. La sua caratteristica più utile per un'impresa è la compensazione. Funziona così: nella stessa delega indichi i debiti da pagare e i crediti che vuoi utilizzare, e versi soltanto la differenza. Lo prevede l'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997. Pensa a che cosa significa in pratica. Un credito, invece di restare fermo in attesa di un rimborso che può richiedere mesi o anche anni, si trasforma subito in liquidità, perché riduce quello che devi pagare. Per una piccola impresa è uno strumento di tesoreria prezioso. Proprio per questo, però, il legislatore lo ha circondato di regole, e sono queste regole l'oggetto della lezione di oggi.

SLIDE 3

Esistono due forme di compensazione, ed è importante distinguerle. La compensazione verticale è quella in cui il credito si usa per pagare lo stesso tributo. L'esempio tipico l'abbiamo visto parlando della liquidazione IVA: il credito IVA di un trimestre viene scalato dall'IVA del trimestre successivo. Questa forma non passa necessariamente dall'F24 e non è soggetta al plafond. La compensazione orizzontale, invece, usa il credito di un tributo per pagare tributi o contributi diversi. Per esempio, un credito IVA usato per pagare l'IRES o le ritenute dei dipendenti. È questa la forma soggetta ai limiti che vedremo tra poco, perché è proprio qui che si sono concentrati gli abusi. Accanto ai crediti che nascono dalle dichiarazioni, cioè IVA, IRES, IRAP e IRPEF, ci sono poi i crediti d'imposta agevolativi, concessi da norme specifiche per incentivare investimenti, ricerca e sviluppo, formazione. Anche questi si usano in F24, con codici tributo dedicati e secondo le regole della norma che li istituisce.

SLIDE 4

Primo limite: il plafond annuo. In ciascun anno solare puoi compensare in F24 al massimo 2 milioni di euro di crediti. È la soglia fissata dall'articolo 34 della legge 388 del 2000, elevata a questo importo dalla legge 234 del 2021. Il limite si calcola sommando tutti i crediti compensati nell'anno, qualunque sia la loro origine. Per una piccola o media impresa come Verdi Srl è una soglia raramente raggiunta. Diventa invece un vincolo reale per le imprese con crediti IVA strutturali elevati, come gli esportatori. Attenzione però a un dettaglio: molti crediti agevolativi, come quelli per gli investimenti in beni strumentali, sono espressamente esclusi da questo limite dalla loro norma istitutiva. Non esiste una regola valida per tutti: va verificato credito per credito.

SLIDE 5

Secondo limite: il visto di conformità. Se vuoi compensare crediti IVA annuali, oppure crediti delle imposte dirette e dell'IRAP, per importi superiori a 5.000 euro all'anno, la dichiarazione da cui il credito emerge deve avere il visto di conformità di un professionista abilitato, oppure la sottoscrizione dell'organo di controllo. Fino a 5.000 euro, quindi, puoi compensare senza visto. Oltre quella cifra, senza visto la parte eccedente non è compensabile. Ricordati questo numero, 5.000 euro, perché è la soglia che conta davvero nella vita quotidiana di una piccola impresa, molto più del plafond da 2 milioni. Il visto non è un adempimento da ricordare all'ultimo momento: va pianificato insieme alla dichiarazione.

SLIDE 6

Terzo limite: i tempi di utilizzo del credito IVA annuale. Qui la regola ha due velocità. La parte fino a 5.000 euro è utilizzabile dal primo gennaio dell'anno successivo. La parte che eccede i 5.000 euro, invece, si può usare solo dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA da cui il credito risulta. La conseguenza pratica è importante. Chi presenta tardi la dichiarazione rinvia, di fatto, l'utilizzo del proprio credito. E bastano anche pochi giorni di anticipo rispetto al decimo giorno per rendere la compensazione irregolare. Per questo nel calendario fiscale dell'impresa vanno annotate due date: quella di presentazione della dichiarazione e quella da cui il credito diventa utilizzabile.

SLIDE 7

Quarto limite, e qui arriva una novità del 2026. Se hai carichi affidati all'agente della riscossione, scaduti e non pagati, per un importo complessivo superiore a 50.000 euro, non puoi compensare i tuoi crediti finché la situazione permane. Lo prevede l'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto legge 223 del 2006. La soglia era di 100.000 euro ed è stata ridotta a 50.000 dalla Legge di Bilancio 2026. Il divieto non riguarda i crediti per contributi previdenziali e premi INAIL. Ricordi la lezione sulla rateizzazione? Ecco il collegamento diretto: un debito a ruolo lasciato scadere può congelare anche i crediti dell'impresa. C'è infine un ultimo aspetto, più tecnico: le deleghe F24 con compensazioni vanno trasmesse attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario, e non con l'home banking ordinario.

SLIDE 8

Passiamo all'esempio pratico. Verdi Srl matura nell'anno un credito IVA annuale di 30.000 euro. Ha poi un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di 20.000 euro. E nello stesso anno ha già compensato 40.000 euro di altri crediti. La domanda che si pone l'amministratore è semplice: quanto di questi crediti posso usare, e soprattutto da quando? Per rispondere seguiamo quattro passaggi, uno per ciascun limite che abbiamo appena visto: il plafond, il credito IVA con il visto e la sua decorrenza, il credito agevolativo con le sue regole e, infine, il controllo delle cartelle.

SLIDE 9

Primo passo, il plafond. Sommiamo tutto quello che potenzialmente viene compensato nell'anno: 40.000 euro già usati, più 30.000 di credito IVA, più 20.000 di credito per beni strumentali. Il totale è 90.000 euro. Siamo lontanissimi dai 2 milioni. Quindi, per Verdi Srl, il plafond non è il vincolo che conta. Lo diventerebbe solo con volumi di crediti ben superiori. E nota che il credito per beni strumentali, se la sua norma lo prevede, non consuma nemmeno il plafond generale. Questo primo passaggio ci insegna già qualcosa: il limite più famoso, quello dei 2 milioni, per una piccola impresa è spesso il meno rilevante.

SLIDE 10

Secondo passo, il credito IVA di 30.000 euro. Va diviso in due quote. I primi 5.000 euro non richiedono condizioni e sono compensabili dal primo gennaio dell'anno successivo. I restanti 25.000 euro richiedono il visto di conformità sulla dichiarazione IVA e diventano utilizzabili dal decimo giorno successivo alla sua presentazione. Facciamo un esempio di date. Se il commercialista presenta la dichiarazione IVA con visto il 30 aprile, i 25.000 euro diventano utilizzabili dal 10 maggio. Se invece la presenta all'ultimo giorno utile, il credito resta bloccato per mesi in più. Come vedi, la data di presentazione è una scelta organizzativa che ha un costo di cassa preciso.

SLIDE 11

Terzo passo, il credito per beni strumentali da 20.000 euro. Segue le regole della propria norma istitutiva: un codice tributo dedicato, un'eventuale ripartizione in quote annuali, una decorrenza legata all'entrata in funzione del bene. E, se la norma lo prevede, non consuma il plafond generale. Per questo ti consiglio di tenere una scheda per ogni credito, con la norma, il codice tributo, la decorrenza e la scadenza. Quarto passo, il controllo delle cartelle. Prima di ogni F24 con compensazioni, Verdi Srl verifica di non avere cartelle scadute oltre 50.000 euro. Se le avesse, nessuno di questi crediti sarebbe utilizzabile, né quello IVA né quello agevolativo.

SLIDE 12

Ed ecco la vera lezione di questo esempio, che io chiamo lezione di cassa. Per una piccola o media impresa il vincolo più frequente non è il plafond. È il tempo: il visto, la data di presentazione della dichiarazione. Ed è la regolarità della posizione con la riscossione. Per questo il budget di tesoreria non deve indicare soltanto quanto credito hai. Deve indicare da quale mese lo puoi usare. È una differenza sottile solo in apparenza. Pensa a un credito di 25.000 euro: averlo disponibile a maggio, oppure molti mesi più tardi, cambia completamente la pianificazione dei pagamenti di un'azienda.

SLIDE 13

Vediamo gli errori più comuni. Il primo è compensare oltre 5.000 euro senza visto: il credito si considera utilizzato indebitamente, con recupero e sanzioni. Il secondo è usare il credito IVA annuale prima del decimo giorno: anche pochi giorni di anticipo rendono la compensazione irregolare. Il terzo è dimenticare le cartelle scadute, perché sopra i 50.000 euro scatta il blocco totale. Il quarto è trattare tutti i crediti allo stesso modo, quando i crediti agevolativi hanno regole proprie. Il quinto, il più grave, è compensare crediti non spettanti. Oltre alle sanzioni, l'indebita compensazione oltre le soglie di legge è un reato, previsto dall'articolo 10-quater del decreto legislativo 74 del 2000. La regola d'oro è una sola: nessun credito si usa senza una documentazione completa.

SLIDE 14

Riepiloghiamo. La compensazione in F24 trasforma un credito in liquidità senza attendere il rimborso. La compensazione orizzontale è soggetta a limiti precisi: il plafond di 2 milioni di euro all'anno, il visto di conformità oltre 5.000 euro e, per il credito IVA annuale, la decorrenza dal decimo giorno dopo la dichiarazione. Dal 2026, con cartelle scadute oltre 50.000 euro, la compensazione è bloccata. I crediti agevolativi vanno verificati uno per uno. E soprattutto: avere un credito non significa avere cassa subito, quindi pianifica quando potrai usarlo. Nella prossima lezione torniamo al regime forfettario per scoprire una causa di esclusione poco conosciuta: il limite di 20.000 euro sulle spese per dipendenti e collaboratori. Ci vediamo lì.

Lezione 27 — Il regime forfettario e i limiti sui dipendenti/collaboratori: una causa di esclusione poco conosciuta

Avanzato · 12 slide · 1360 parole · circa 10 minuti

SLIDE 1

Ciao, ben ritrovato. Nella lezione precedente abbiamo parlato di crediti d'imposta e di compensazione in F24. Oggi torniamo al regime forfettario, che abbiamo studiato a fondo nel livello base, per scoprire una regola che molti ignorano. Tutti conoscono la soglia dei ricavi. Pochi sanno che il regime ha anche un limite sui costi del personale. In questa lezione vedremo qual è questo limite, quali compensi rientrano nel calcolo, da quale anno scatta l'uscita dal regime quando lo superi, e come usarlo come un segnale per pianificare il passaggio al regime ordinario o a una società. Ci aiuterà, come sempre, Marco Bruni, che nel frattempo è cresciuto e ha deciso di assumere.

SLIDE 2

Nelle lezioni sui requisiti e sulle cause di esclusione abbiamo visto le soglie di ricavo del forfettario: 85.000 euro, con uscita dall'anno successivo, e 100.000 euro, con uscita immediata. Il regime però ha anche un requisito che riguarda i costi. Nell'anno precedente non devi aver sostenuto spese per lavoro superiori a 20.000 euro lordi. Lo prevede l'articolo 1, comma 54, lettera b, della legge 190 del 2014, e la soglia è in vigore in questa misura anche per il 2026. Una nota di aggiornamento: il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, il decreto legislativo 117 del 2026, dal primo gennaio 2027 riordina le regole del forfettario con una nuova numerazione; per il 2026 valgono ancora le norme che abbiamo visto. Il contenuto non cambia, ma prima di citare la norma in un atto o in una fattura verifica i riferimenti con il tuo commercialista.

SLIDE 3

Perché esiste questo limite? La logica del legislatore è coerente con l'impianto del regime. Il forfettario è pensato per attività individuali di piccole dimensioni. Chi impiega stabilmente personale per importi rilevanti ha già un'organizzazione d'impresa. E i suoi costi reali, cioè stipendi e contributi, sono difficilmente compatibili con un coefficiente di redditività forfettario. Ricordi come funziona il coefficiente? Il reddito non si calcola sottraendo i costi veri, ma applicando una percentuale fissa ai ricavi. Questo ha senso quando i costi sono pochi e prevedibili. Quando invece entrano in gioco i dipendenti, la presunzione del coefficiente si allontana troppo dalla realtà. Ecco perché il legislatore ha messo un tetto.

SLIDE 4

Vediamo che cosa rientra nei 20.000 euro. Il conteggio si fa sugli importi lordi. Ci sono, prima di tutto, le retribuzioni dei lavoratori dipendenti, anche part-time. Poi i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi. Rientrano anche le somme per lavoro accessorio e le prestazioni occasionali regolate da specifiche discipline. E ancora, gli utili erogati agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro. Infine, un punto che spesso sfugge: le somme corrisposte al coniuge, ai figli e ai familiari per il lavoro prestato nell'impresa. Quindi non pensare solo al contratto di assunzione classico. Ogni forma di compenso per lavoro prestato nella tua attività va messa nel conto, sommando tutti gli importi lordi dell'anno senza escluderne nessuno.

SLIDE 5

Da quando scatta l'uscita? Il conteggio si fa sull'anno precedente, con lo stesso principio con cui si verifica la soglia dei ricavi. Facciamo un esempio. Se nell'anno N superi i 20.000 euro di spese per lavoro, per tutto l'anno N resti forfettario. Continui a fatturare senza IVA e ad applicare l'imposta sostitutiva. Ma dall'anno N più 1 esci dal regime e passi all'ordinario. Non c'è un'uscita immediata, come invece accade per i ricavi oltre 100.000 euro. Questo è un vantaggio, perché ti lascia il tempo di organizzarti. Ma è anche un rischio, perché se non controlli il dato durante l'anno rischi di accorgertene troppo tardi.

SLIDE 6

Mettiamo a confronto le tre soglie in una sola tabella, perché vederle insieme aiuta a ricordarle. La prima riguarda i ricavi e i compensi: 85.000 euro, verificata sull'anno precedente, con uscita dall'anno successivo. La seconda riguarda i ricavi in corso d'anno: 100.000 euro, verificata nell'anno stesso, con uscita immediata e IVA dalle operazioni successive. La terza è quella di oggi: 20.000 euro lordi di spese per dipendenti e collaboratori, verificata sull'anno precedente, con uscita dall'anno successivo. Come vedi, il limite sul personale si comporta esattamente come la soglia degli 85.000 euro. Ma guarda una variabile completamente diversa: non quanto incassi, ma quanto spendi per il lavoro altrui.

SLIDE 7

Attenzione a non confondere questo limite con un'altra causa di esclusione. Il contribuente che nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro non può applicare il regime, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato. Lo prevede la lettera d-ter del comma 57 della stessa legge 190. Sono due limiti diversi. Il primo, da 20.000 euro, guarda a quanto Marco paga ai suoi collaboratori. Il secondo, da 35.000 euro, guarda a quanto Marco riceve come dipendente. Uno riguarda i costi dell'attività, l'altro i redditi personali del titolare. Vanno verificati separatamente, ogni anno. Puoi superarne uno senza superare l'altro, e ne basta uno solo per perdere il regime.

SLIDE 8

Passiamo all'esempio pratico. Marco Bruni, cresciuto professionalmente, assume una collaboratrice part-time per la segreteria. E affianca un secondo grafico con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Vediamo i costi. La collaboratrice part-time costa 14.000 euro lordi all'anno. Il grafico in collaborazione costa 8.000 euro. Il totale delle spese per lavoro è quindi di 22.000 euro. La soglia di legge è 20.000 euro. L'eccedenza, quindi, è di 2.000 euro. Sembra poco, vero? Una cifra che si supera quasi senza accorgersene. Vediamo, passo per passo, che cosa comporta per Marco.

SLIDE 9

Primo passo: i ricavi di Marco restano ben sotto gli 85.000 euro. Dal lato dei ricavi, quindi, non cambia nulla. Secondo passo: le spese per lavoro, 22.000 euro, superano la soglia di 20.000. E questo da solo basta a far venir meno il requisito. Non serve superare anche la soglia dei ricavi. Terzo passo: Marco resta forfettario per l'anno in cui ha sostenuto la spesa. Ma dall'anno successivo passa al regime ordinario, con l'IVA sulle fatture e l'IRPEF a scaglioni, esattamente come se avesse superato la soglia dei ricavi. In altre parole, un'eccedenza di soli 2.000 euro gli fa cambiare regime. Ed è un cambio che porta con sé tutto il resto: nuove regole per le fatture, per i conti e per i versamenti.

SLIDE 10

Quarto passo, il più importante: la lettura gestionale. Se Marco avesse monitorato il dato durante l'anno, avrebbe potuto decidere in modo consapevole. Le strade erano due. La prima: contenere il costo, per esempio riducendo le ore della collaborazione, e restare sotto i 20.000 euro. La seconda: accettare il passaggio al regime ordinario. E qui c'è una sorpresa. Con 22.000 euro di costi del personale, l'ordinario potrebbe persino risultare conveniente, perché in quel regime le spese sono deducibili al loro valore reale. Ricordi il confronto tra forfettario e ordinario? È proprio quel ragionamento. Il punto non è restare nel forfettario a ogni costo, ma scegliere con i numeri in mano.

SLIDE 11

Vediamo gli errori più comuni. Il primo è controllare solo i ricavi: l'uscita dal regime viene scoperta a consuntivo, quando le fatture del nuovo anno sono già state emesse senza IVA. Il rimedio è un prospetto trimestrale con i ricavi e anche le spese per lavoro cumulate. Il secondo è pensare che il part-time non conti: tutte le retribuzioni lorde concorrono, qualunque sia l'orario. Il terzo è dimenticare i familiari: anche le somme corrisposte a chi lavora nell'impresa di famiglia rientrano nel limite. Il quarto è confondere i limiti da 20.000 e da 35.000 euro. E il quinto è assumere senza simulare il regime successivo. Prima di firmare un contratto, confronta il carico fiscale nei due regimi e valuta anche la società.

SLIDE 12

Riepiloghiamo. Il regime forfettario ha anche un limite di costo: 20.000 euro lordi di spese per lavoro nell'anno precedente. Rientrano i dipendenti, anche part-time, i collaboratori coordinati e continuativi, il lavoro accessorio, gli associati di solo lavoro e i familiari. Il superamento comporta l'uscita dall'anno successivo, come per la soglia degli 85.000 euro. Non va confuso con il limite di 35.000 euro sui redditi di lavoro dipendente del titolare. E ricorda: assumere è spesso il segnale che è arrivato il momento di valutare l'ordinario o una società. Nella prossima lezione vedremo uno strumento preventivo molto utile quando hai un dubbio serio su come applicare una norma: l'interpello all'Agenzia delle Entrate. A presto.

Lezione 28 — L'interpello e la consulenza giuridica: quando conviene chiedere un parere preventivo all'Agenzia delle Entrate

Avanzato · 14 slide · 1616 parole · circa 12 minuti

SLIDE 1

Ciao, bentrovato. Nella lezione precedente abbiamo scoperto il limite sui dipendenti e collaboratori nel regime forfettario. Oggi parliamo di uno strumento che pochi imprenditori conoscono davvero: l'interpello, cioè la possibilità di chiedere un parere preventivo all'Agenzia delle Entrate. In questa lezione vedremo quando un dubbio fiscale giustifica un interpello e quando invece la risposta esiste già. Vedremo le diverse tipologie, gli effetti della risposta, compreso il silenzio-assenso, e come si calcola il termine di risposta tenendo conto della sospensione di agosto. Infine capiremo la differenza tra interpello, consultazione semplificata e consulenza giuridica. L'esempio pratico sarà un'operazione straordinaria di Verdi Srl, con il calcolo delle date passo per passo. Alla fine saprai riconoscere quando vale la pena chiedere e quando no.

SLIDE 2

Partiamo da un'idea semplice. Molti strumenti che abbiamo visto nel corso intervengono dopo. Il ravvedimento operoso corregge un errore già commesso. I controlli fiscali e l'accertamento sintetico verificano un comportamento già tenuto. L'interpello, invece, interviene prima. È disciplinato dall'articolo 11 dello Statuto del Contribuente, la legge 212 del 2000. Funziona così: il contribuente che, davanti a un caso concreto e personale, ha un dubbio interpretativo obiettivo, chiede all'Agenzia delle Entrate come si applica la norma. E ottiene una risposta scritta e motivata, che vincola l'Amministrazione con riferimento a quel contribuente e a quella questione. È, in sostanza, un modo per conoscere in anticipo la posizione del fisco sul tuo caso, prima di prendere una decisione.

SLIDE 3

Vediamo gli effetti della risposta, che sia espressa o tacita. Primo: gli atti dell'Amministrazione difformi dalla risposta sono annullabili. Secondo: il vincolo opera solo nei confronti dell'Amministrazione. Tu resti libero di non seguire la risposta, assumendotene il rischio. Terzo: la risposta non è impugnabile. Quarto, ed è il punto più delicato: la presentazione dell'istanza non sospende né le scadenze né i termini di decadenza. Questo significa che l'interpello va presentato prima di porre in essere il comportamento o di adempiere all'obbligo. Se aspetti

l'ultimo momento, la scadenza arriva comunque, e tu devi decidere senza avere la risposta. Pensa all'interpello come a una domanda fatta prima di muoverti, non come a una difesa da usare dopo.

SLIDE 4

Esistono cinque tipologie di interpello. L'interpello ordinario, o interpretativo, serve a chiarire l'applicazione di norme di incerta interpretazione a un caso concreto. Quello qualificatorio chiarisce la corretta qualificazione di una fattispecie, per esempio se un'operazione è un'attività commerciale. Il probatorio verifica se ci sono le condizioni per accedere a specifici regimi fiscali. L'antiabuso serve a sapere se un'operazione costituisce abuso del diritto, il tema dell'articolo 10-bis che abbiamo visto parlando di risparmio, elusione ed evasione. Infine il disapplicativo permette di ottenere la disapplicazione di norme che limitano deduzioni, detrazioni o crediti, dimostrando che nel tuo caso l'effetto elusivo non può verificarsi. Non serve memorizzarle: conta capire che ognuna risponde a una domanda diversa, e che scegliere la tipologia giusta è il primo passo dell'istanza.

SLIDE 5

Ora i tempi. Con la riforma dello Statuto, cioè il decreto legislativo 219 del 2023, in vigore dal 18 gennaio 2024, il termine di risposta è stato uniformato a 90 giorni per tutte le tipologie. Prima, alcune ne avevano 120. Ci sono però due casi di sospensione che devi conoscere. Il termine è sospeso dal primo al 31 agosto. E si sospende anche quando serve il parere obbligatorio di un'altra amministrazione. E se l'Agenzia non risponde entro il termine? Si forma il silenzio-assenso: la soluzione che hai prospettato nell'istanza si intende condivisa. Ecco perché la soluzione che proponi va formulata con cura: in caso di silenzio, è quella che vale. Tieni a mente questo meccanismo, perché tra poco lo useremo nel calcolo delle date di Verdi Srl.

SLIDE 6

Un aspetto nuovo è il contributo. La riforma dello Statuto ha introdotto un contributo per presentare l'istanza di interpello. Poi il decreto legislativo 192 del 2025 lo ha limitato agli interpelli più complessi: antiabuso, disapplicativo, probatorio e quello per i nuovi residenti. Restano esclusi gli interpelli interpretativi e qualificatori. La misura del contributo è demandata a un decreto del Ministero dell'Economia, che a metà 2026 era ancora in fase di definizione. Quindi il consiglio pratico è questo: prima di presentare un'istanza, verifica se il contributo è dovuto e quanto si deve versare, in base al decreto attuativo in vigore in quel momento. È un controllo da fare ogni volta, non una volta per tutte.

SLIDE 7

L'interpello non è lo strumento per qualunque dubbio. Se la questione è già stata risolta da circolari, risoluzioni o risposte pubblicate, non c'è obiettiva incertezza, e l'interpello non ha senso. Per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, la riforma ha introdotto la

consultazione semplificata, prevista dall'articolo 10-nonies dello Statuto. È gratuita e consente di interrogare un'apposita banca dati della prassi. In pratica, prima di scrivere all'Agenzia, si cerca se la risposta esiste già. L'interpello resta lo strumento per le questioni che presentano reali profili di novità. Pensala come una scala a tre gradini: prima la prassi pubblicata, poi la consultazione semplificata, e solo alla fine l'interpello.

SLIDE 8

E la consulenza giuridica? È un istituto diverso, e spesso viene confuso con l'interpello. La consulenza giuridica è riservata ad associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici e amministrazioni. E riguarda questioni di interesse generale, non il caso di un singolo contribuente. L'interpello, invece, è lo strumento del singolo, per il suo caso concreto. Per Marco Bruni o per Verdi Srl, quindi, la strada non è la consulenza giuridica. Possono però beneficiarne indirettamente, attraverso le risposte ottenute dal proprio ordine professionale o dalla propria associazione di categoria. Ecco perché conviene seguire anche le comunicazioni della propria associazione. In altre parole, la consulenza giuridica parla a tutti gli iscritti, l'interpello parla a te.

SLIDE 9

Passiamo all'esempio pratico. Verdi Srl valuta un'operazione straordinaria che non ha mai affrontato: una scissione, per separare i suoi due reparti in due società distinte. L'obiettivo è dare piena autonomia ai due rami. Primo passo: c'è un dubbio obiettivo? Il commercialista verifica la prassi. Le scissioni, in generale, sono considerate operazioni fisiologiche. Ma la struttura specifica ipotizzata, con la successiva cessione delle quote di una delle due società, presenta profili sui quali la prassi non offre una risposta univoca. Il dubbio quindi è reale. E riguarda l'applicazione della norma antiabuso. Ci sono tutte le condizioni per un interpello. Nota l'ordine del ragionamento: prima si verifica la prassi, poi si decide se presentare l'istanza.

SLIDE 10

Secondo passo: quale interpello? La risposta è l'interpello antiabuso, per sapere se l'operazione possa essere contestata come abuso del diritto. Il cuore dell'istanza è la descrizione dettagliata dell'operazione e, soprattutto, delle valide ragioni extrafiscali. Nel caso di Verdi Srl sono tre: l'organizzazione, la gestione separata dei rischi e l'ingresso di un nuovo socio in uno dei due rami. Ricorda quello che abbiamo visto sull'abuso del diritto: le valide ragioni extrafiscali sono proprio uno degli elementi che distinguono un'operazione lecita da un abuso. L'interpello serve a farselo confermare prima. E ricorda anche che l'interpello antiabuso è tra quelli soggetti al contributo.

SLIDE 11

Terzo passo, i tempi. L'istanza viene presentata il 15 giugno 2026. Contiamo i 90 giorni. Dal 16 al 30 giugno sono 15 giorni. Luglio ne aggiunge 31, e arriviamo a 46. Agosto è sospeso, quindi restiamo a 46. Settembre aggiunge 30 giorni, e arriviamo a 76. Mancano 14 giorni, che si

raggiungono il 14 ottobre. Il termine scade quindi il 14 ottobre 2026, non a metà settembre come verrebbe da pensare contando 90 giorni di calendario. Verdi Srl pianifica la delibera di scissione solo dopo quella data. Vedi come la sospensione estiva sposta in avanti di un mese l'intero progetto. Il metodo è sempre lo stesso: si parte dal giorno dopo la presentazione, si contano i giorni mese per mese e si salta agosto.

SLIDE 12

Quarto passo, l'esito. Ci sono due scenari. Se la risposta è favorevole, oppure se si forma il silenzio-assenso, l'ufficio non potrà contestare successivamente l'operazione per quel motivo. Ma a una condizione: che l'operazione sia realizzata esattamente come è stata descritta. Se invece la risposta è negativa, non è impugnabile. Però non è una sconfitta: consente a Verdi Srl di modificare il progetto prima di eseguirlo, quando cambiare costa ancora poco. In entrambi i casi l'azienda ottiene la cosa più preziosa in un'operazione straordinaria: la certezza, prima di agire. Ricordati sempre il vincolo, però: la tutela copre l'operazione descritta, non una versione modificata in corsa.

SLIDE 13

Vediamo gli errori più comuni. Il primo è presentare l'interpello su questioni già chiarite: l'istanza è inammissibile o inutile, e si perdono mesi. Consulta prima la prassi e, se sei una persona fisica, la consultazione semplificata. Il secondo è presentare l'istanza a operazione già conclusa: l'interpello è preventivo, dopo non tutela. Inserisci i 90 giorni, più l'eventuale sospensione di agosto, nel calendario del progetto. Il terzo è descrivere l'operazione in modo incompleto: la risposta vincola solo per i fatti rappresentati, quindi l'istanza va completa e documentata. Il quarto è confondere consulenza giuridica e interpello. Il quinto è trascurare il contributo, che per alcune tipologie va verificato al momento della presentazione. Sono errori semplici da evitare, se l'interpello entra nella pianificazione fin dall'inizio.

SLIDE 14

Riepiloghiamo. L'interpello è un parere preventivo, scritto e vincolante per l'Amministrazione sul tuo caso concreto. Dal 2024 il termine di risposta è di 90 giorni per tutte le tipologie, con la sospensione ad agosto. E se l'Agenzia non risponde, il silenzio vale assenso. Serve solo quando c'è un'obiettivo incertezza, non per regole già chiarite. Le persone fisiche e i contribuenti minori hanno a disposizione la consultazione semplificata, mentre la consulenza giuridica è riservata a enti e associazioni. Per le tipologie più complesse è previsto un contributo. Nella prossima lezione, l'ultima del corso, mettiamo insieme tutto quello che abbiamo imparato in un grande caso pratico: il percorso di Marco Bruni dal forfettario a una possibile Srl.

Lezione 29 — Caso pratico riassuntivo: da Marco Bruni forfettario a una possibile Srl

Avanzato · 17 slide · 1995 parole · circa 14 minuti

SLIDE 1

Ciao, e benvenuto all'ultima lezione del corso. Nella lezione precedente abbiamo visto l'interpello, lo strumento per chiedere un parere preventivo all'Agenzia. Oggi facciamo qualcosa di diverso: mettiamo insieme, in un unico caso, il percorso dell'intero corso. Il regime forfettario, il passaggio all'ordinario, l'IVA, l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, le imposte minori. Calcoleremo quanto costa a Marco Bruni uscire dal forfettario. Confronteremo la tassazione da persona fisica con quella di una Srl, distinguendo gli utili trattenuti da quelli distribuiti. E imposteremo una decisione sulla forma giuridica che tenga conto anche dei costi fissi e degli aspetti non fiscali. Prendi carta e penna: è la lezione in cui tutti i numeri tornano al loro posto.

SLIDE 2

Ecco la situazione di partenza. Marco Bruni è al quarto anno di attività come grafico freelance in regime forfettario. Lavora da solo, quindi il limite sulle spese per collaboratori che abbiamo visto nella lezione scorsa non entra in gioco. Quest'anno ha incassato 90.000 euro di compensi. Le sue spese reali documentabili, cioè attrezzatura, software, studio e formazione, ammontano a 18.000 euro. Sono numeri realistici per un professionista che è cresciuto bene. Ed è proprio questa crescita a metterlo davanti a una scelta importante, forse la più importante da quando ha aperto la Partita IVA. Vediamo perché.

SLIDE 3

Due fatti emergono subito. Primo: Marco resta forfettario per l'anno in corso, perché 90.000 euro è sotto la soglia dei 100.000 che lo farebbe uscire immediatamente dal regime. Secondo: dall'anno successivo deve passare al regime ordinario, perché i ricavi superano gli 85.000 euro. Questo significa, per la prima volta, IVA sulle fatture e IRPEF a scaglioni al posto dell'imposta sostitutiva. E perde anche il quinto anno di aliquota agevolata al 5 per cento. Le domande che Marco deve porsi, nell'ordine giusto, sono tre. Quanto costa il passaggio all'ordinario? Conviene una Srl? E la Srl ha senso solo se reinveste?

SLIDE 4

Passo 1, il punto di partenza: il quarto anno da forfettario. Il reddito si determina con il coefficiente, che per Marco è il 78 per cento: 90.000 per 78 per cento fa 70.200 euro. Su questo reddito si calcolano i contributi della Gestione Separata al 26,07 per cento: 18.301 euro e 14 centesimi. Per semplicità ipotizziamo che i contributi versati nell'anno coincidano con quelli di

competenza. I contributi si deducono, e la base dell'imposta sostitutiva diventa 51.898 euro e 86 centesimi. Applicando il 5 per cento, l'imposta è di 2.594 euro e 94 centesimi. Per confronto, con l'aliquota del 15 per cento sarebbe di 7.784 euro e 83 centesimi.

SLIDE 5

Ora il risultato che conta davvero: il netto disponibile. Prendiamo i 90.000 euro e togliamo le spese reali di 18.000, i contributi e l'imposta sostitutiva. Con l'aliquota al 5 per cento Marco ha un netto di 51.103 euro e 92 centesimi. Con l'aliquota al 15 per cento sarebbe di 45.914 euro e 3 centesimi. Nota anche un dettaglio interessante. Il coefficiente riconosce forfettariamente il 22 per cento dei compensi, cioè 19.800 euro. È più delle spese reali di Marco, che sono 18.000. Come abbiamo visto nel confronto tra forfettario e ordinario, per Marco il forfettario è favorevole anche sul fronte dei costi.

SLIDE 6

Passo 2: il primo anno in regime ordinario come persona fisica. Ipotizziamo che compensi e spese restino invariati. Nel regime ordinario il reddito di lavoro autonomo è la differenza tra compensi e spese effettive: 90.000 meno 18.000, cioè 72.000 euro. I contributi della Gestione Separata si calcolano su questo reddito: 72.000 per 26,07 per cento fa 18.770 euro e 40 centesimi. E sono deducibili dal reddito complessivo. Il reddito imponibile IRPEF diventa quindi 53.229 euro e 60 centesimi. Per le addizionali regionale e comunale, che cambiano da territorio a territorio, assumiamo a titolo puramente illustrativo un'aliquota complessiva del 2 per cento.

SLIDE 7

Ora applichiamo gli scaglioni IRPEF del 2026. Sui primi 28.000 euro si paga il 23 per cento: 6.440 euro. Sui successivi 22.000, fino a 50.000, si paga il 33 per cento: 7.260 euro. Sulla parte che supera i 50.000, cioè 3.229 euro e 60 centesimi, si paga il 43 per cento: 1.388 euro e 73 centesimi. L'IRPEF lorda è di 15.088 euro e 73 centesimi. La detrazione per lavoro autonomo è zero, perché il reddito complessivo supera i 50.000 euro. Le addizionali al 2 per cento valgono 1.064 euro e 59 centesimi. Il netto disponibile, togliendo spese, contributi, IRPEF e addizionali, è di 37.076 euro e 28 centesimi.

SLIDE 8

Ed ecco il costo del passaggio. Rispetto al quarto anno con l'aliquota al 5 per cento, il netto di Marco scende di 14.027 euro e 64 centesimi. Rispetto a un ipotetico forfettario al 15 per cento, scende di 8.837 euro e 75 centesimi. Capisci perché nel corso ho insistito tanto sul monitoraggio della soglia degli 85.000 euro? Non è un dettaglio. È la variazione di reddito netto più rilevante dell'intera carriera di un freelance, e va prevista con mesi di anticipo. C'è poi un altro numero da fissare: l'aliquota marginale di Marco è già il 43 per cento. Ogni euro in più guadagnato da persona fisica paga 43 centesimi di IRPEF, più le addizionali, oltre ai contributi.

SLIDE 9

Passo 3: che cosa cambia nella gestione quotidiana. Il passaggio all'ordinario non cambia solo il conto delle imposte, ma anche la cassa. Partiamo dall'IVA. Marco applica il 22 per cento sulle fatture: su 90.000 euro sono 19.800 euro di IVA a debito. Supponiamo che 15.000 euro delle sue spese siano soggette a IVA al 22 per cento: sono 3.300 euro di IVA a credito. L'IVA netta da versare nell'anno è di 16.500 euro. Con un volume d'affari sotto i 500.000 euro, la soglia per i servizi, Marco liquida l'IVA trimestralmente, con la maggiorazione dell'1 per cento. Su versamenti trimestrali di circa 4.125 euro, la maggiorazione vale circa 165 euro l'anno. Il primo consiglio pratico? Un conto separato su cui accantonare l'IVA incassata, perché è denaro che transita sul tuo conto ma non va speso.

SLIDE 10

Il secondo cambiamento sono le ritenute d'acconto. Da professionista in regime ordinario, Marco subisce sui compensi pagati da imprese e altri sostituti d'imposta una ritenuta del 20 per cento, che nel forfettario non si applicava. Se tutti i suoi clienti sono imprese, al momento del pagamento incassa ogni anno 18.000 euro in meno, cioè il 20 per cento di 90.000. Li recupera in dichiarazione. Le ritenute, 18.000 euro, superano l'IRPEF dovuta, 15.088 euro e 73 centesimi, e generano un credito IRPEF di 2.911 euro e 27 centesimi. Ricordi la compensazione in F24? Ecco che torna utile: Marco può usare questo credito per pagare, per esempio, addizionali e contributi. E, essendo sotto i 5.000 euro, non serve il visto di conformità.

SLIDE 11

Passo 4: conviene una Srl? Il confronto corretto non si fa sul totale, ma al margine. La domanda è: che cosa succede a ogni 10.000 euro di utile in più? Per isolare l'effetto fiscale lasciamo da parte i contributi, che esistono in entrambe le forme con regole diverse e che il consulente dovrà quantificare. Da persona fisica, 10.000 euro pagano il 43 per cento di IRPEF più il 2 per cento di addizionali: 4.500 euro. Nella Srl si pagano l'IRAP al 3,9 per cento, cioè 390 euro, e l'IRES al 24 per cento, cioè 2.400 euro. Totale 2.790 euro, se l'utile resta in società. Se invece viene distribuito, sul dividendo di 7.210 euro si aggiunge la ritenuta del 26 per cento: 1.874 euro e 60 centesimi. Totale 4.664 euro e 60 centesimi.

SLIDE 12

Leggiamo i tre risultati. Persona fisica: 45 per cento. Srl con utile trattenuto: 27,9 per cento. Srl con utile distribuito: 46,6 per cento. La tabella conferma la regola che abbiamo visto parlando di forma giuridica. Se l'utile resta in azienda per essere reinvestito, per esempio in un secondo grafico o in nuove attrezzature, la Srl risparmia 1.710 euro ogni 10.000 euro trattenuti. Se invece l'utile viene prelevato tutto come dividendo, il prelievo complessivo è addirittura leggermente superiore a quello della persona fisica. Una nota di metodo: in assenza di dipendenti e interessi passivi, la base IRAP di una piccola società di servizi è circa pari all'utile. E trascuriamo l'IRES premiale, una misura temporanea che non va usata per decisioni di lungo periodo.

SLIDE 13

Passo 5: i costi fissi della Srl. La società porta con sé costi che la persona fisica non ha: la tassa di concessione governativa sui libri sociali, 309 euro e 87 centesimi l'anno, il diritto camerale da società di capitali, il bilancio da redigere e depositare, compensi professionali più alti. Ipotizziamo che i maggiori costi di struttura siano 2.500 euro l'anno. Quanto utile deve trattenere Marco per coprirli? Dividiamo 2.500 euro per la differenza di aliquota, cioè 45 meno 27,9, che fa 17,1 per cento. Il risultato è circa 14.620 euro l'anno. Solo se Marco prevede di lasciare stabilmente in società almeno 14.600 euro circa di utile all'anno, il vantaggio fiscale copre i costi aggiuntivi. Se deve prelevare quasi tutto per vivere, la Srl fiscalmente non conviene.

SLIDE 14

Passo 6: il quadro complessivo. Mettiamo a confronto le due forme. Sull'imposta sul reddito: da persona fisica, IRPEF progressiva al 23, 33 e 43 per cento, più le addizionali; nella Srl, IRES al 24 per cento, più il 26 per cento sui dividendi distribuiti. L'IRAP non è dovuta dalla persona fisica dal 2022, mentre la Srl la paga al 3,9 per cento. L'IVA è identica, con liquidazione trimestrale. La ritenuta d'acconto del 20 per cento pesa sulla cassa della persona fisica, ma non si applica sulle fatture della Srl. La Srl paga la tassa sui libri sociali e il diritto camerale. I contributi, da persona fisica, sono quelli della Gestione Separata al 26,07 per cento; nella Srl dipendono dal ruolo di Marco. E cambiano anche i controlli: per la persona fisica c'è anche l'accertamento sintetico.

SLIDE 15

Vediamo gli errori da evitare in una decisione come questa. Il primo è confrontare forfettario e ordinario solo sull'aliquota, dimenticando contributi, ritenute, IVA e costi reali: costruisci sempre il netto disponibile completo. Il secondo è costituire una Srl guardando solo il 24 per cento di IRES: se l'utile viene prelevato, il prelievo complessivo supera il 46 per cento. Decidi prima quanta parte dell'utile resterà in società. Il terzo è ignorare i costi fissi della società: calcola sempre il punto di pareggio. Il quarto è non accantonare l'IVA incassata, che è denaro dello Stato. Il quinto è sottovalutare il primo anno di ordinario, quando ritenute, IVA e nuovi acconti si sommano. Il rimedio è un budget di cassa mensile.

SLIDE 16

Fermiamoci un momento e guardiamo il percorso che hai fatto. Nel livello base hai imparato ad aprire e gestire la Partita IVA: il forfettario, il coefficiente, l'imposta sostitutiva, i contributi, le scadenze. Nel livello intermedio sei entrato nel cuore della fiscalità d'impresa: l'IVA e la sua liquidazione, l'IRPEF a scaglioni, l'IRES con le sue variazioni, l'IRAP, le deduzioni e le detrazioni, la dichiarazione, il ravvedimento e le imposte minori. Nel livello avanzato queste regole sono diventate scelte strategiche: la forma giuridica, i controlli, la rateizzazione, la pianificazione lecita, i crediti, l'interpello. Il caso di oggi li ha usati quasi tutti. Se hai seguito il corso fin qui, sai impostare da solo questo ragionamento, con i numeri giusti al posto giusto.

SLIDE 17

Riepiloghiamo i punti chiave del caso. Il superamento degli 85.000 euro porta all'ordinario dall'anno successivo: per Marco, circa 14.000 euro di netto in meno rispetto al quarto anno al 5 per cento. Nell'ordinario cambia anche la cassa, con IVA trimestrale e ritenute del 20 per cento. Il confronto con la Srl si fa al margine: 27,9 per cento sull'utile trattenuto, circa 46,6 su quello distribuito, contro il 45 per cento della persona fisica. E la Srl conviene fiscalmente solo se l'utile trattenuto copre i maggiori costi fissi. Contributi, responsabilità limitata, rapporti con banche e clienti restano decisivi: la scelta finale si prende sempre insieme al proprio commercialista, che vede anche ciò che un calcolo sulla carta non può vedere. Grazie di cuore per aver seguito il corso fino alla fine. È stato un piacere accompagnarvi. In bocca al lupo per la tua attività.

Materiale didattico a scopo formativo, aggiornato alla normativa in vigore alla data di pubblicazione. Non sostituisce una consulenza professionale personalizzata. © SkillEasy — riproduzione e diffusione vietate.